

马端肃奏议

马文升

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们 3

提要 5

卷一 6

卷二 10

卷三 17

卷四 26

卷五 31

卷六 36

卷七 43

卷八 48

卷九 52

卷十 58

卷十一 63

卷十二 71

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 史部六

端肃奏议 诏令奏议类二【奏议之属】

提要

【臣】等谨案端肃奏议十二卷明马文升撰文升字负图均州人景泰辛未进士官至兵部尚书諡端肃事蹟具明史本传文升砥砺廉隅练达政体朝端大议往往待之而决与王恕刘大夏俱负一时重望此集奏议五十五篇乃嘉靖丁未其孙天佑所编次凡史传所载直言说论全文皆具载集中其请正北岳祀典於浑源州一疏则本传不载而见於礼志其为左都御史时所言振肃风纪十五章史传不详其目今亦独见此书大抵有关家国至计惟文升於成化中巡抚辽东总督漕运着有劳绩当时必多所建白乃集中概不之及而自孝宗召用以後所陈奏者则甄録无遗盖当宪宗之时文升虽敷历中外而屡为汪直李孜省辈所构不能尽行其志及其被遇孝宗明良相契得以展布其谟猷故所言尽为剴切其生平靖猷之志略具是编读其文可以知其所遭际矣乾隆四十五年三月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

端肃奏议卷一

明 马文升 撰

正心谨始以隆继述事

切惟人君之要莫大乎谨始谨始之要莫先於正心而正心之要又在主乎敬焉尔盖敬者一身之主宰万事之本根圣学之所以成始而成终者也能敬则心存心存则德愈谨而後可以凝天命得人心保大业而治道无不隆矣若敬有不存则心放心放则德不谨而万事俱不立矣尚何望其凝天命得人心保大业而隆治道也哉洪惟我太祖高皇帝膺天眷命神圣知勇始以布衣龙飞淮甸东征西伐栉风沐雨十八载而有天下在位三十二年之间宵衣旰食劳心焦思立纲陈纪贻谋作则此心此敬未尝少忽盖为圣子神孙立万世不拔之基以垂之永久其创业亦可谓之艰难矣然创业固难而守成尤不易也逮我累朝皆能以圣继圣以心传心克宽克仁忧勤惕励所以世底隆平治臻熙皞而无忝於圣祖也恭惟皇上养德春宫盖已有年潜心圣学亦非一日是以即位之初励精图治任贤去邪敬天法祖不迺声色不殖货利勤政事崇俭素却贡献黜异端隆大孝於两宫布仁恩於四海躬耕籍田亲幸太学凡古帝王盛德之事皆有以备之於躬而施之於事矣真大有为之君不世出之主也天下苍生无不延颈以望至治使能存此心始终不渝则真可以四三王可以六五帝可以继祖宗可以陋汉唐而皇明之大业可以保之於亿万斯年而不替矣然靡不有初鲜克有终人主之大戒也天命人心去留靡常人主之所当察也皇上纘绍洪基当民穷财尽之余兵废刑繁之际所以凝皇天之眷命者在是所以收天下之人心者在是兢业危惧此心岂可一时而不存乎此心一有不存不流於声色则流於货利不入於游逸则入於奢侈一或有之皆能败德败度而於前所谓帝王之盛德或有少损而不能保其终矣且自古圣帝明王未有不接见臣下而能致治者近日百司言事之人往往欲皇上接见臣下是亦忠爱之至臣以为皇上未接见臣下非终於不接见盖亦有所待焉尔若常如今日臣恐君臣之情上下不通亦未可以言治矣昔伊尹告太甲曰惟天无亲克敬惟亲民罔常怀怀於有仁鬼神无常享享于克诚天位艰哉盖欲太甲敬天勤民而保天位也传说告高宗曰惟学逊志务时敏厥修乃来允怀于兹道积于厥躬监于先王成宪其永无愆盖欲高宗修德法祖而常无过举也厥後太甲高宗为商令主伊尹传说为商名臣治道之隆盖有以也况迩来各处水旱灾伤天鸣地震是皆天变之大皆上天仁爱人君之意此正法古修德应天以实而不以文之际也伏望念祖宗创业之艰难而天命之靡常思今日守成之不易而人心之罔定退朝之後万几之暇节膳寡慾以颐养天和澄心静虑以默思治道日御便殿召见儒臣或条说大学衍义或诵读贞观政要及通鉴纲目等书曲为辨析孰为道心孰为人心某帝存此心而治某帝不能存此心而不治用是以亲决万机盖事事有不难矣仍望於太皇太后皇太后两宫益隆其孝养於亲王介弟益笃其友爱凡内外官员或有奇技淫巧之献必禁之而责其人珍禽异兽之贡必却之而塞其衅大政事之疑必

召内阁大臣面议而後行或文武大臣有阙必召该部正官询访而後用於缘边将官不时降敕戒飭务在保境以安民於在京武备敕令总兵等官严加训练足以防奸而御侮科道为朝廷之耳目若有小过曲赐其宽贷大臣为人君之股肱务存大体特为之优隆左右誉一人之善必究其所自来毁一人之短必询其所从始内臣之中察其醇谨老成者则亲信而任用之浮躁回邪者则疎远而防驭之大臣之中察其忠良者委任之不贰便佞者罢逐之无疑於母后之家重加赏赉而不假之以权於外戚之属厚加优待而不任之以事赏所当赏而不致太滥刑所当刑而不致太僭浪费钱粮宜皆减省无益祈祷不必修建於宗室则推恩而昭德於四夷则厚往而薄来广开言路以防壅蔽时接臣僚以通下情畿内百姓差役浩繁所在地土暂免踏勘凡百用度悉从俭约一应邪术罔为眩惑尧舜之道亦不过此允迪兹则二帝三王不独专美於前而我祖宗列圣真可继述不忝而於天变亦可以少弭矣臣本以庸才叨总风纪日夜思维无由补报伏望少宽斧钺之诛俯纳刍蕘之语身体而力行之天下幸甚臣不胜战栗恐惧之至为此具本亲齎谨题请旨

弘治元年 月 日题

全圣德以隆治道事

臣切惟自古帝王圣德虽由天纵亦由於进修也且圣莫圣於尧舜禹汤文武故书称尧曰克明峻德称舜曰舜好问而察迩言称禹曰克勤克俭卑宫室恶衣服称汤曰以礼制心以义制事称文王曰缉熙敬止以此观之则古二帝三王之圣德未尝不由於进修而进修未尝不先於节俭仰惟皇上聪明睿知本乎自然圣神文武出於天性曩在春宫天下臣民皆知其有尧舜之资矣继登宝位四载于兹不迩声色不殖货利奇技淫巧之不好珍禽异兽之不蓄躬行节俭赏与不滥开言路容直言优礼大臣宽恤刑狱却狮子於西域退海青於女直天下幸甚近闻欲湖浙添差抽分内臣甘陕织造各样绒氍有司罢於奔命臣惟地方未宁陕西连遭荒旱百姓死亡过半田多荒芜疮痍未复其湖广浙江设立抽分盖因漕运京储该用粮船万余只天下有司买办木植不前所司建议抽分实为补造运船而设即目运军尚自陪补一半十分困苦若令甘陕织造云氍虽支官钱未免拘令妇人在官捻线男子在官上工必生嗟怨其湖浙若添内臣抽分各处客商闻之决然不敢贩卖木植价益腾贵必悞打造运船而运军愈受其害逃亡必多所系非细皇上即位以来凡事悉法祖宗此二事皆祖宗朝所未行也况不系有益国家重大事务若遽行之诚恐军民惊骇以为此数年未轻差遣内臣抽取木植及自来不曾着令陕西织造蟒龙云氍况今天下民困财竭兵食不足差去官员带令人众虽不害人终要供给及回还之日装载木植该用马快船二三百只人夫数千余名沿途官司未免劳扰伏望皇上远法二帝三王之俭德近遵祖宗列圣之良图收回成命该用木植或令南京守备内臣将龙江瓦屑抽分竹木局及就差南京内官前去芜湖拣选已抽分堪用者陆续运来应用或令工部分天下有司买办送纳其云氍亦非供用之物织造实为靡费若备赏赐自有江南织造段疋何必用此毛氍方成锡赉且昔西旅贡獒武王受之召公奭拳拳告戒至勤一篇之训夫以武王之圣受此一獒似未为害而召公告戒之切者盖不矜细行终累大德老臣辅君正当如是而武王终能听之载在经书垂之万世臣荷蒙皇上厚恩委以重任义同休戚遭逢皇上尧舜之君日夜思惟无由补报覩兹二者事虽若细关於圣德实大事虽若小

系於天下国家实重臣若隐忍不言万一为皇上圣德之累臣负国之罪将何所逃岂不有孤皇上之付托哉伏愿皇上将臣所言留神采纳天下幸甚宗社幸甚臣不胜拳拳忠爱之至谨题请旨

法乾健以勤圣政事

照得近来各处具奏地震而云南尤甚迺者玄象示警彗星偶见此皆上天仁爱皇上之意也皇上忧勤惕励减膳撤乐凡有游燕悉为停止此又应天以实而不以虚文也将见彗星渐消与宋景公一言而荧惑退三舍者无异信乎天人相与之际甚不偶矣臣惟帝王之德莫先於勤勤则裁决万几而无少壅滞上天之道惟在於健健则发生万物而无或差忒是则天道圣德实相脗合故易曰天行健君子以自强不息大禹之告舜亦曰兢兢业业一日二日万几天位艰哉史书美大禹曰克勤克俭是皆以勤而成圣德所以载之经史而垂光万世也洪惟我太祖高皇帝以至宪宗纯皇帝俱昧爽视朝早朝後日每二次裁决在京各衙门并天下一应章奏或有政事复召大臣面议而行此我朝列圣之定规也恭惟皇上膺上天之眷命绍祖宗之鸿图即位之初宵衣旰食励精图治视朝决事悉遵祖宗旧规日长时月每日又有午朝之举诚足以媲美古帝王而克绍祖宗也近年以来视朝稍宴间或早而复宴日止裁决章奏一次此固皇上颐养天和保固皇躬虽得君逸臣劳之道但所其无逸帝王所重仰惟皇上清心讲学节膳寡慾声色不迺货利不殖笃志以求道游艺以养心虽古帝王祈天永命之道亦不过此又岂待於他有所求哉今视朝固亦早矣但日止裁决庶务一次非所以率由旧章而垂法後昆也甚有以掩皇上勤政之心其於圣德所关甚大 臣切惜焉伏望皇上自今法天道之健遵祖宗之训每日二次裁决庶务而视朝常常如此则圣心之勤不异於初政祖宗之规不改於今日其於圣德实非小补而底尧舜之治亦不难矣伏乞圣明留意宗社幸甚天下幸甚为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨

豫教皇储以隆国本事

臣惟太子国之储贰後世社稷之安危系焉所当豫教者也故大易有养蒙之卦礼记载教世子之篇自古帝王之君天下忧深思远者未尝不以此为先务也仰惟皇上嗣登宝位敬天勤民法祖图治至仁洽於四海大孝隆於两宫声色之不迺货利之不殖是以皇天眷顾祖宗垂佑诞生皇子实出中宫爰自去春已正储位神器有归宗祧是托此诚国家万万年无疆之休也臣闻皇太子姿表异常质性聪睿兹已能言能行矣不可不早为之教养也盖童蒙之时良知良能未有所诱天真浑然不早教之一有放失习与性成他日虽有良师良傅教之亦难入矣昔成王始为太子也太公为师周公为傅召公为保伯禽唐叔与游目不阅淫?耳不闻优笑居不近庸鄙所以养成德性及其为君也克绍文武之业而为有周令主此其豫教太子之明验也为今之计必选醇谨老成颇知书史宫人如卫圣夫人杨氏者保抱扶持於凡言语必教之以真正之音而非礼?狎之语不使之闻於耳於行步必教之端庄慎重而非礼邪僻之事不使之接於目教之不忍教之有仪以养其仁义之心教之恭肃教之分别以养其礼智之心内庭之宴钟鼓司承应不使之观元宵之节鳌山之戏不使之见至於佛老之教尤不宜口诵其言目观其像而信之笃游戏之事不宜任其所好遂其所欲而嗜之深迨夫稍长严勅东宫老

成内臣如太监覃昌者先教之诵习孝经使知孝弟之道出於天性仁敬之心本於自然至於八岁教之诵诗读书凡尊尊亲亲之等仁民爱物之则无不啓知端其趋向及其渐长建立官僚之时仍乞勅内阁大臣会同各部都察院等衙门堂上官慎选名实相符才德老臣学问醇博端良重望之臣以充其任回邪诡秘者不使之与自此日出春宫讲论经书?养德性使知穷理正心修己治人之道凡世事委曲在所当知人物贤否在所当辩与夫上天之所当敬祖宗之所当法百姓之所当恤财物之所当惜如此则内外辅导得人而又教之於豫皇太子德不至於尧舜文武之域者臣未之信也盖尧舜文武之圣亦由此而至之耳臣以菲材荷蒙列圣厚恩叨任六卿之重去年又蒙皇上加臣太子少保正系东宫辅导之官臣受任以来夙夜惶惧思无以报惟在豫教皇储以成至德他日足克负荷庶少尽臣职分万一而免冒濫之讥夫教太子之道礼记文王世子篇贾谊保傅篇载之详矣宋儒真德秀亦采编入大学衍义进呈於君矣近日儒臣亦尝进讲於上矣臣犹以此为言者良以今日之学与不学系他日之治乱是盖一得之愚惓惓忠爱之至也伏望圣明留意天下幸甚宗社幸甚臣不胜战栗殒越之至为此具本亲齎谨题请旨

弘治六年十一月初七日具题

恭请皇太子御经帷以隆睿学事

恭惟皇太子殿下年渐长成天资英伟内外宫臣朝夕辅导讲读学有进益此诚宗社无疆之休後世臣民之福也但臣等叨任大臣臣文升臣珪俱任东宫保傅自弘治十一年三月初六日皇太子初出读书於文华殿获覩睿顔之後至今五载止是正旦冬节及每月朔望日於文华殿门外朝参相去颇远仰惟皇上嗣登大宝日决万几犹每月三御经筵令翰林儒臣讲读经书以隆圣学而追古帝王今皇太子当进学之时虽日出读书止在左春坊与二三内阁大臣及东宫并翰林院讲读等官相接且去处颇狭未甚从容考之古者帝王之教太子行步居处太傅在前太保在後入则有师出则有保盖欲左右前後罔非正人出入起居罔有不钦此所以教谕而成德也臣等愚见以为欲请皇太子照皇上御经筵故事每月三次初六十六二十六出御文华殿令臣等六部都察院大理寺通政司鸿臚寺掌印正官并二品以上官同内阁大臣东宫讲读等官侍班讲书其侍卫将军等项比皇上御经筵之日減半庶臣等得覩皇太子之睿顔而皇太子亦识臣等之愚貌收敛身心严威渊穆相接日久自然度量益宏识见益广日就月将以至於缉熙光明之地睿德益盛而帝王之域有不难造矣臣等惓惓犬马愚诚如此伏乞圣明留意裁处宗社幸甚臣等幸甚谨题请旨

弘治十五年四月 日

端肃奏议卷一

卷二

钦定四库全书

端肃奏议卷二

明 马文升 撰

巡抚事

查得先该户部奏准各处巡抚官员每年八月以里一次赴京议事续准兵部咨为公务事照得各处巡抚官员每年在边者於四月内腹里者於八月内到京议事缘即日各处地方中间贼情未甚宁息者若令一槩赴京诚恐阙人误事合无行移各处巡抚官员其斟酌各该地方如果平安别无紧要事情妨占照例议事若是地方贼情尚未宁息军民未得安缉有事难以摘离宜从将应议事件明白条陈径自奏请定夺等因具题奉圣旨是各处正要用人且都不必来钦此备咨前来臣猥以菲材谬应重寄夙夜忧惕思图报称惟欲军民安妥地方宁静其一应合行有益军民事务除遵依钦奉勅谕内便宜处置事理陆续施行及会同钦差镇守陕西太监等官计议停当即次具奏外今将会议事件开坐具本专差舍人某人齎捧谨题请旨

计开

一重守令以广德泽

切惟致治莫先於安民安民在择乎守令盖守令者亲民之官守令得其人则庶民皆安养而天下无不治守令不得其人则百姓受其殃而庶政无不隳矣故自古英君谊辟欲跻民於雍熙太和之域者未尝不以慎择守令为先务焉洪惟皇上爱民之心无异於尧舜宰相赞理之勤有同於伊周然而治不古若而小民不蒙致治之泽者盖以守令不得其人而已矣守令之不得其人者由作之无其法而已矣切见今之守令由进士举人出身者往往多得其人由监生除授者鲜有能称其职揆其所自其监生坐监并在吏部听选通前二十余年方得出身比至除授之时年已五十之上须髮皓然神志昏倦其意以为在任不久又将黜退陞用之例谅不我及所以惟务贪赃之计罔有治民之心如此而欲其政事之理人民之安岂可得乎虽有吏部考察黜退之例及臣与巡按御史按察司拏问之严然今日之黜退者为因老耄贪婪後来之除授者又有老耄鬬茸之甚於前所退者盖以国子监所养人材不过如此若止仍旧考察数数黜退而不知所以更张遴选之则小民送旧迎新徒为劳费夫用贤所以育民而贤才之盛未有过於进士也以进士而除授今人皆以为幸登黄甲辄除外任有辜父母之望而灰士子之心也殊不知设科所以求贤求贤所以为民以年幼进士而任守令民情世故无不练達他日或居藩臬或补内任辅世长民绰有余裕是亦作养人材之一端也陕西地方比之各处大有不同其同知判官县丞主簿近年部运各处边方夏秋税粮相继往来并不在任止有知州知县独员处事若非得人事何克济伏望皇上以生民为念以守令为重乞勅吏部今後

各处知州知县有阙照依已故太子太保吏部尚书兼谨身殿大学士李贤奏准事例每选将在部听选举人不分到部年月日远近及监生中年未老耄资质英俊者通行考选学问老成文移颇通堪任正官者并将各部观政进士照依甲数挨次取用除京任外其余相兼举人监生除授知州知县其进士到任之後果有廉名政绩昭着者不分三年六年仍要挨次擢用知州量陞郎中知县量陞主事御史评事或令巡按御史并布按二司官於所属官员内廉名素着才能出衆堪任知州知县者各举所知三五员各另径自具奏吏部定夺授职在任若有贪淫事发连坐举主之罪以後知州知县有阙俱照此例除选如此庶使守令皆得其人而太平之治可期矣

一添风宪以抚流民

臣闻防於未然者易除患於已然者难济盖祸患未萌以治术防之而有余祸患已成虽兵戈除之而不足此古人所以图难於其易而消患於未然也切照汉中府地方广濶延袤千里人民数少出产甚多其河南山西山东四川并陕西所属八府人民或因逃避粮差或因畏当军匠及因本处地方荒旱俱各逃往汉中府地方金州等处居住彼处地土可耕柴草甚便既不纳粮又不当差所以人乐居此不肯还乡即目各处流民在彼不下十万之上去岁因满四等反叛臣恐乘机哨聚为患地方已令按察司僉事孙逢吉前去彼处查勘见数造册收照行仰各该官司抚恤禁治听其自在生理候丰年着令回还此等之徒若逼赶紧急又恐激变为患若听令在彼居住难保久远无虞况汉中山势之险尤甚於竹房流民之多不减於襄邓虽尝委官巡视终是责任未专必须添官以专其任庶使地方可保无虞查得河南为因南阳之间流民甚多添除参议僉事各一员奉勅专一抚治近於荆襄南阳之间又蒙钦命都御史一员以总其事是皆思患预防防微杜渐之意也如蒙乞照河南事例或添除或就於按察司僉事内专委一员请给勅书前去汉中府就带家小专一在彼往来巡视抚治前项流民其一道分巡事务亦令本官管理及会同守备汉中府都指挥张顺操练军马守护城池禁革奸弊防察不虞务要处置有方不许偏执误事如此庶使责任专一而地方可保其无虞矣

一增课钞以贍军用

切惟理财之方有经常之道有权时之宜经常之道可行於无事之日权时之宜则施於财匱之秋也若拘经常之道而不知权时之宜则军国之用有不足而贍军之需有不充矣照得陕西所属卫所官军除沿边外其腹里军人月粮该支一石者止关本色六斗其余四斗折支钞贯其军职不分沿边腹里四六关支本色六分折钞四分及查得官军折俸折粮并各王府及将军仪宾并司府州县官员折俸通共一年该用钞一千七十六万五千四百六贯今所属每年止收额设户口食盐课程钞共九百五十八万七千四百九十四贯所收不及所用一年共欠少一百一十七万七千九百一十二贯而灾伤减免者不在其数且陕西官军披坚执锐卧雪眠霜比之各处官军劳逸不同其妻子在卫全资月粮俸米养贍为因粮饷不足减半折支钞贯今所折钞贯亦因不敷有一二年不得关支者四五年不得关支者纵得关支一年钞贯亦不得易买数月之粮又兼要买补马匹置备军装或典卖妻子或揭借财物艰难困苦相继逃亡月粮折支钞贯人情已有不堪钞又不得关支事体尤非所以今官军折支俸粮钞贯既

有不敷若不行权时之宜另行设法整理诚恐年复一年困苦嗟怨益为罢弊将何以蓄养锐气而使折冲御侮也臣看得西安府在城四门一日之间各处贩卖柴薪等项牛骡车不下五百余辆及看得陕西河南客商贩卖马骡一年之间亦不止数万余匹俱从潼关经过前项车辆马骡亦令投税若将马骡车辆量加纳税钞是亦权时增广钞贯之一端也如蒙乞勅户部计议转行陕西布政司将西安府在城四门所进柴薪等项车辆照依在京事例每大车一辆纳钞四贯小车一辆纳钞二贯其马骡委西安府首领官员於潼关收报每马一匹纳钞十贯每骡一头纳钞五贯每季将二项所收钞贯俱送布政司官库收贮以备官军折色俸粮支用候年终将通收过钞贯数目布政司造册奏缴户部查照其收钞去处按察司分巡官不时巡视敢有作弊者就便拿问如律如此庶使课钞颇增而官军俸粮折色不至匮乏矣

一恤军士以蓄锐气

切惟克敌制胜莫先於军士之功劳养锐蓄威必在乎衣食之充足盖军士在边必衣食充足而後可以蓄养其锐也苟衣食不足而饥寒一身彼则自顾之不暇尚何望其用命而乐为之用哉此古之名将所以与士卒同其甘苦而频加犒劳者盖以此也照得陕西腹里卫所军士俱在三边操备有一年一次回卫休息者有十八个月回卫休息者又有一家正军余丁二三名在边操备者其在卫余丁又要种纳屯粮子粒守城等项差使且以在边军士言之既有官给骑操马匹赴边之日彼处总兵副参等官每军一名又要脚力或马或骡一匹头其军士既无营生又无产业止靠月粮六斗养膳置备军装整理盘缠亦皆仰给如此惧怕到边责打只得原籍户下津贴财物置买前去比至则边方该管官旗或指以置买旗号缨头为名或假以修理城垣门楼为由节次科敛逼迫无奈又将原买脚力马骡变卖出办未及一年使用尽绝或又有倒死官马随要买陪逼迫紧急只得揭借或本管指挥千百户彼处副参等官马匹钱物马一匹还银二三百两者有之银一两还本利三四两者有之彼至回卫各官家人随即前来索取在卫官员惧其势要只得监追或典卖妻子或揭借月粮归还前去陪马一匹已至破家荡产倘再倒死将何所买陪因此而逃亡者十常八九所以各边军士日见阙少且以官马倒死责令陪补固为良法其马之倒死若不论其急病瘦损倒死之分一槩令军陪补诚恐年复一年艰难益甚又不止於逃亡之患而恐有意外之虞矣罢弊军士莫甚於斯况在边军士多有衣不遮体食不充口瘦损羸形容枯槁总兵等官略不介意臣在石城目所亲覩者如此而欲望其用命功劳克敌制胜盖亦难矣所以一遇敌寇犯边多有不能支持必须奏讨京军若不肯着实优恤蓄养锐气诚恐因循年久益加困弊北人窥伺我军虚实拥众犯边重有以貽国家之大患也臣每念及此深为寒心犬马之诚不敢不露如蒙乞勅兵部计议行移各边太监总兵都御史等官今後将所属官军领骑操马匹置立印信文簿每月三次点视臚息肥壮者列为一等臚息瘦者列为一等若三次点视俱瘦以後马匹倒死者着令买补以戒军士不肯用心喂养之弊其三次臚息肥壮遇有紧急病证倒死者免其追陪以苏军士艰难之苦如果例该买补本军在边艰难者行移原卫着落户下余丁买补完备本都司差人解送前去若是各军将及下班倒死马匹者就仰回卫从容置买上班之日骑坐赴边及遇有缨头旗号损坏须该置备者令总兵巡抚等官设法措置买办应用如果无处措置行移陕西都布二司????属买办解去并不许分毫科扰於军及非奉奏准事例亦不许擅自役使酷害其各军士上班脚力随其贫富或骡或驴或二人共买驴者各听从其便总兵等官俱不许追究逼迫及

不许仍前放债於所管军士令家人前去各卫取讨逼军逃窜果有前项奸弊许巡按御史指实具奏区处仍用心优恤军士作兴锐气务令得所不致逃亡如此庶使军士感激而可以成克敌制胜之功矣

一清军丁以杜勾扰

切惟发册清取军人不许差官擅勾所以絶勾扰之弊而立长久之法也然法立既久不能无弊若不随时斟酌严为禁治则前法愈坏奸弊愈生而民有不胜其害者矣近该陕西布政司清军委官左参政于璠呈查得节据西安府耀州等州蒲城等乡军丁惠林等各告称各有户丁应当泸州利州清州等卫所军役有告称在营见有正军身力精壮又有余丁三四丁者七八丁者十四五丁者甚至二三十丁者俱各种田买卖家道富实因怪原籍丁户不来供给往往买嘱卫所官旗捏称老疾逃故等项通年发册勾扰及至解卫为因军伍不阙将解去户丁为奴驱使者有之耕种田地者有之甚至将盘纏衣服等项尽数拘收入已放回者亦有之又又有告称正军回还取讨盘纏不一二年军妻又回取讨军妻回卫不五七月余丁又来取讨者原籍人丁为因办纳粮差家道贫窘无从措办只得将田地房屋典卖者有之将男女头畜货鬻者有之及至打发起程稍不如意辄便回卫发册勾取又有告称正军余丁人丁回还出卖自己房屋田地因与房族亲戚及隣里人等争竞讎恨在心回卫妄取别房人丁者有之妄取同名同姓者亦有之此等情节往往赴官诉告分豁所司因见兵部发册清勾难於主张只得依文解去查理原籍抛下田地无人耕种遗下粮差无人办纳又累里甲点大户管解及到卫所投文官吏又要拜见钱物旗甲索取馈送土宜彼既有丁只得放回往回数千里动经半年之上破家荡产甚可哀怜查得钦降军政条例内开正军在营已有壮丁就收补伍不许原籍勾取有司体勘是实回报原卫将在营已有壮丁就收入军卫不许违例勾扰除依奉外今各该官吏故违前例往往听受在营军丁财嘱辄与发册清勾非惟紊烦官府抑且扰害人民照得陕西布政司每岁该清军士不下数十万余各该卫所发册之弊固有而利州泸州二卫青川一所发册之弊尤多呈乞通行四川前项卫所禁约等因到院切详卫所阙军发册清取户丁理固当然军伍不阙行文勾扰原籍民实受害且陕西人民通年供给各边粮草兼以累年旱荒薄收财力皆困凋弊已极今前项卫所军人不思原籍人丁艰苦因怪不与供送盘纏辄便捏故清取连年扰害不得安生诚为可恨除前项清勾军人行令参政于璠暂解户丁前去查理及行四川按察司禁约外诚恐各处卫所亦有此弊如蒙乞勅兵部行移天下卫所各将见在并逃亡等项军人备查的确乡贯充军来历见在者要开应役正军并在营余丁姓名口数每一布政司并直隸各府各另类造文册一本差人齎送本部照清册事例转发各该布政司并南京直隸府分收照以後各处卫所发册清勾军人到彼先行比对原降文册如在卫原造有空闲余丁数人又清取户丁显是挟讐作弊所清户丁免其查解仍行彼处清军按察司官员再行本卫查理如果在卫有丁就将作弊之人并该管旗吏先行提问如律干碍本官奏请提问不许管军管事着令带俸差操若是在卫原先止有一丁今开逃故者亦要开写某年月日逃故许解户丁前去补役仍通行各处巡抚巡按并清军官员严加禁约所属卫所不许接受财物听从本卫当军之人因怪原籍不与供送盘纏捏作逃故一槩发册清勾扰害果有逃故例该清勾者卫所官员务要取勘明白方许造册送部清勾如此庶使在卫军人无讐清之弊而原籍户丁免勾扰之害矣

一存远军以实兵备

切惟陕西关中重地北连沙漠西抵番夷南通汉中东接襄邓安危所系诚不为轻比之他方尤当軫念况敌寇犯边必先於此方今急务惟在兵足兵若不足以战则不能胜以守则不能固今陕西腹里卫所军士以十分为率逃亡等项已有三分之上除各边操备及屯田外见在守城正军每卫或二百名或一百名甚至止有五六十名又皆老弱羸不堪守战若非宣德正统年间将本处充发远方不服水土远年清勾军人编发附近卫所收操及将巩固临洮延安庆阳人民选作土军则陕西军士诚为之阙少而各边操备者益为之不敷矣近年阙少各边操备逃故及死损军士为因腹里军少无从拨补文移往来终无杜絶查得陕西西安等府所属县分人民先年为事充军多有发编四川贵州云南广东广西福建等处卫所者为因水土不服多为烟瘴所侵随到随死不可胜计及至各卫所移文清取过二年或三年方得起解到彼又为前项之故复多死亡仍行原籍清勾其户丁与解人惧烟瘴死亡之患两怀恋土之心彼此通因或逃走外郡潜入番夷一二十年不得到卫原籍人丁惧怕清解全家逃亡者有之其南方之人发充陕西当军逃故等项发册清勾者亦多畏惧此间地方苦寒不肯前来着役间有解到又多气体瘦弱不堪操调到卫未久随即在逃虽有清勾之名全无解补之实军伍空阙两无所益如蒙乞勅兵部计议将陕西人民先发四川云贵广东广西福建地方充军者除四川贵州见今有例仍令解补应当外其云南两广福建年久逃故原卫无丁户丁累到累死累解累逃者行仰陕西布按二司清军官员将前项卫所远年清勾当解户丁如果累次解发到彼死亡者仍照比先不服水土事例收发陕西三边阙军卫所补伍操备若云南两广福建有充陕西卫所军役远年逃故清勾不到者却彼收发本处邻近卫所当军仍行两处清军官员责令各该卫所将名伍彼此开除操备之後但有在逃者仍发原卫当军如此庶使军士各服水土而无死亡之患卫所不至阙军而有操守之实矣

一禁通番以絶边患

切惟欲絶边方之患当禁启患之原盖边患不能以自生必因人以启召之也苟欲边患之息而不禁启患之原是犹止沸而不抽薪又岂善於治边者哉照得陕西洮岷河州西宁等处卫所沿边番夷即古之吐番其性谲诈叛服不常历代以来屡为边患洪惟我太祖高皇帝平定天下抚治四夷示之以威怀之以德彼皆顺服岁时进贡其所食茶铁锅铜器罗段等物奏奉明文方才给与及许令各该番人四时前来各边交易买卖委官管领当时法度严明军民遵守不敢私自通番以取其利其各族番人亦尽知我边情虚实一向畏服不敢为恶其後有等各边无知军民及军职子弟甚至守备官员往往亦令家人将铁锅食茶段匹铜器等货买求守把关隘之人公然私出外境进入番族易换彼处所产马匹等物以致番人将所得铁锅段疋置造军器及战袄等项遂萌侵犯之心或因争论价值将通番汉人杀死同去之人因是违法不敢告官番人畏惧汉人报讐亦不敢前来交易日肆抢刼渐成讐隙及各寨堡守把官军因见邻近有等本分不曾为恶吐番却又妄称本族抢刼等情恐吓陪偿财物因而激变随同各族为恶引惹边患皆由於此甚至有等近边土人居民因与番人结亲或通吐番冒名进贡贪图赏赐往来情熟专为缉探边方一应事情动辄传与所以各边番人益加生拗不听抚化节次为恶抢杀人畜物件若不严加禁约诚恐各边官军互相仿倣一概通番积习年久重贻

边患未便如蒙乞勅都察院查照洪武永乐年间福建广东下海通番事例出给榜文发仰洮岷河州西宁但系隣近番人去处张挂晓谕今後但有置买铁锅铜器罗段私茶等货潜出外境进入番族货卖及各寨军人将良善不曾为恶族诈称抢刼恐吓财物并与番人结亲传报腹里事情者事发勘问明白本身处死全家军发极边卫分民发腹里卫分充军若军职及守备官员纵容弟侄儿男通番买卖者指挥千百户镇抚亦发边卫充军守备官员奏请定夺如此庶使法度严明人知警惧而边患为少息矣

讲明律意以重民事

伏覩大明律内一款凡国家律令参酌事情轻重定立罪名颁行天下永为遵守百司官吏务要熟读讲明律意剖决事务每遇年终在内从都察院在外从巡按御史提刑按察司官按治去处考校若不能讲解不晓律意者初犯罚俸钱一月再犯答四十附过三犯於本衙门递降叙用欽此欽遵外切惟国家大事莫先於刑狱刑狱所重莫先於人命盖以死者不可复生断者不可复续一妇含冤三年不雨匹夫结怨六月飞霜以其冤抑之气有以伤天地之和召水旱之灾自古帝王莫不慎之故舜典有钦恤之言周书有敬慎之戒下至汉唐法家多取专门赵宋刑官设科取士皆所以慎刑狱而重民命也仰惟我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方临御之初屡诏大臣更定魏律至於五六为之弗倦以求至当复命刑官重会衆律亲御宸翰为之裁定务协厥中而於人命尤致意焉是以当时司刑官员多所用心而於律意为讲明鞠讞之际少有失平陰阳以和风雨以时而天下无怨民矣近年以来两京法司官员或由进士初除寺正寺副主事评事或由知州行人就陞员外郎郎中而御史亦多知县所除到任之後未经问刑就便断狱公差所以律条多不熟读而律意亦未讲明所问囚人不过移情就律将就发落且笞杖徒流纵有所枉为害未大至於人命一有所冤关繫匪轻且如强盗窝主重在造意若窝藏强盗而不曾造意同谋虽分赃亦难问拟斩罪又如官吏怀挟私讎故勘平人因而致死重在怀挟私讐若因事到官但有笞罪虽勘致死亦可止问拟因公毆人至死徒罪又如故杀鬪毆杀人若两人相争互相毆打毆死一人则名鬪毆杀人一人未曾动手一人於彼致命去处有意致死则名故杀此等律意人多忽略有将强盗窝主未曾造意同谋止是分赃及官吏因公事毆人致死本无私讐故勘情由而俱问拟斩罪者有本系鬪毆而问拟故杀斩罪者有本系故杀而却拟鬪毆杀人绞罪者甚至谋杀故杀无屍检验而问拟斩罪辄取情真罪当奏请处决者或本因与人妻妾通奸其夫别项身死而问拟本妇因奸同谋杀死亲夫凌迟处死奸夫斩罪者其他以非为是以重作轻者非一查得数年之间天下布按二司等衙门呈详死罪重囚本院并刑部详拟明白大理寺复详合律该科覆奏处决幸蒙宪宗皇帝慈爱仁厚不忍杀人止令监着恭遇皇上嗣登宝位重念刑狱屡下明诏强盗无贓仗人命无屍检验者具奏定夺其节年原监该决重囚近日辯理寬宥者亦多若使当时就令处决则含冤而死者不知几人矣其所以伤和召灾者果谁之咎欤法司尚然则其余府州县卫所囚犯枉抑而死者又不知其几何矣此皆原问官员律学未讲律意未明之故也况府州县官员多有不晓刑名不知律意者遇有刑名事务多有不能剖决问理而惟聽於主文之人盖由巡抚御史按察司官按治去处不行考校之故也如蒙乞勅两京法司堂上督令所属官天下都布二司督令断事理问及浙江等处按察司官并各府推官各要将大明律条熟读讲解深明其意不许似前忽略置而不讲其问囚之际参错讯鞫务在得其真情方才取招议罪之时尤须原情

定拟不许轻易致有冤抑狱成之後难以辩明及通行天下大小衙门并两京部属官吏各置大明律一本朝夕熟读用心讲解务晓其意仍通行各处巡抚御史按察司分巡官按治去处遵依大明律内事理从公考校若有不能讲解不晓律意者依律施行当奏请并降用者径自具奏发落仍乞敕吏部行移法司将拨去办事进士就令与见任官员一同问刑以後该选之时两京法司有阙先尽各衙门问刑进士除授如果法司无缺方令除授别部等衙门是亦前代刑官设科取士之意也庶使人精法律而刑鲜滥施之弊狱无枉抑而世底刑措之美缘系讲明律意以重人命事理未敢擅便谨题请旨

弘治元年 月 日题

端肃奏议卷二

卷三

钦定四库全书

端肃奏议卷三

明 马文升 撰

思患豫防事

近该巡按四川监察御史俞俊奏该四川行都指挥使司经历司呈称建昌越隼等卫地方梁山崩塌土阜拥起地动数里尘砂飞扬声响如雷摇倒城垣房屋压死军民不知其数成都等府所属州县亦各地震不已人畜惊骇又该巡抚山西右佥都御史翟瑄奏据平阳府隰州永和县声称自西北火起红光照地天鸣有声响如雷炮惊动山林鸟兽皆鸣等因臣等切惟四川地方僻在西隅万里之远番汉杂处水陆二涂俱各险阻比之他省不同而建昌地方尤在四川西南西连诸种番夷南接云南丽江军民等府昔诸葛武侯五月渡泸深入不毛即此之地且四川地方自汉唐以来往往奸雄窃?残元之季为因荒旱明氏据有其地我朝贼首赵铎等哨聚为患数年始克平定况人性强悍易於倡乱今本处地方荒旱军民缺食饿殍盈涂已为可虑而又有此非常灾异建昌尤甚亦不可不为之深忧且上天变不虚示必由人事感召臣等访得建昌原有银场别无有司止是本处卫所军余煎办岁办银课数多十分困苦揭借月粮典卖男女不穀陪补因而逃亡数多嗟怨之积已非一年灾变之示或由於此况本处不通舟楫尤艰於食又访得四川缺食之人民流入陕西汉中者不下十数万而湖广饥民流来河南卢氏永宁者亦不止此其襄阳竹山等处潜住者亦衆前项地方往年无事之时尚有刘千斤李胡子等之患况今饥饉之际难保无虞诚恐陕西河南官员止顾本处人民而外郡流来者既不给粮赈济又不设法防闲缺食待死之人因而聚衆劫掠其患非细万一有此未免动调官军粮饷从何仰给默思至此深可寒心其四川缺少人民目下虽是遣官赈济颇可度日若种无秧苗秋成亦无所望将来所忧又不止此必须随即量给种子方可济其将来户部虽是差官二员赈济一员又在湖广督粮又恐不能周遍如蒙伏望皇上轸念地方乞降敕河南陕西湖广巡抚镇守等官督令布按二司巡守并抚民官员作急前去汉中卢氏永宁并竹山等处聚有流民处所将各处流民俱取见数一面多方设法量为赈济一面严加晓谕防闲务令流民得所不致貽患地方及请敕四川镇守巡抚等官行令各该卫所府州将见在官军壮手严加操习振扬威武用防不虞仍乞敕户部再差能干郎中二员星驰前去四川一员专在建昌赈济抚恤一员同先差郎中分投赈济及行令差去湖广督粮官员务要於湖广地方采买新鲜种子数十万石运去四川或就令成都府所属采买若干量给灾重地方无种人民督令趁时播种以系人心不许权豪势要一槩妄领仍将建昌等卫岁办银课暂且停罢待後丰收之年所司另行奏请定夺庶几地方可保无虞而灾异得以少弭臣等职总风纪事关地方苟有所闻不敢緘默缘系思患预防事理未敢擅便谨题请旨

陈言振肃风纪裨益治道事

切惟贊襄治道固在於百司糾正百司莫先於風紀風紀振則百司自爾各盡其職百司盡職則庶績咸熙而治道隆矣自古君天下者未嘗不以此為先務焉洪惟我朝稽古定制在內設六科給事中十三道監察御史以司彈劾在外設提刑按察司以兼理都布二司軍民又設各道分巡以肅清一道巡按御史總監察焉良法美意至詳且密所以百餘年間相維相統內外肅然近年以來風紀不振是以奸宄得以逞其邪謀羣小得以恣其欺妄賄賂公行紀綱日紊帑藏錢糧浪費空虛貪官污吏肆無忌憚仰惟皇上嗣登寶位崇重台諫俾之盡言所以奸邪敗露羣小屏逐風紀頗振百司知警治道之隆端有望於今日矣臣猥以庸才荷蒙聖恩擢總風紀受命以來夙夜兢惕扪心揣己無由仰答知遇之隆進言納忠庶幾效涓埃之報謹以振揚風紀裨益治道一十五事條陳伏望皇上留心採納俯賜施行臣不勝幸甚天下幸甚今將所言事件開坐謹題請旨

計開

一選賢能以任風憲

切惟御史為朝廷耳目之官任風紀之重必須得人方稱厥職我朝自洪武永樂宣德年間不分進士知縣教官皆得除授但選之甚精而授之不苟至正統年間朝廷頒降憲綱新進初仕不許除授御史至正統八年進士復得除之成化六年仍遵憲綱凡遇御史有闕止於進士出身知縣并行人內行取中間多有不分賢否但資格相應皆得授任者所以未盡得人如蒙乞敕吏部行移各處巡撫都御史巡按御史并布按二司官各於所屬進士舉人除授到任六年以上知縣內從公推訪廉慎公勤政績昭著民心愛戴實有聲譽者明白具奏遇有御史員闕吏部據此并於考滿行人博士內行取如果六年以上知縣員少於辦事二年以上進士中選取仍照例會同本院官考選具奏除授若所舉不實事發連坐以罪如此則御史皆得其人而風紀為之振肅矣一禁撝拾以戒贓官

自古重贓吏之法所以為安養斯民之計也蓋贓吏之害良民猶稂莠之害嘉谷稂莠不除則嘉谷無以遂其生贓吏不去則良民何以安其所故我朝於文職官吏受贓不分贓之多寡罪之輕重俱罷職役不叙枉法滿貫充軍其所以定贓吏之法可謂嚴且重矣比先年間巡按御史并按察司官拿問貪贓官吏事無所枉俱不敢撝拾具奏其風憲官員得以展布四體而有司官員不敢恣其貪酷十數年來文武官員被人具告貪贓等項重情巡按御史按察司官行提到官對證明白律該為民充軍者往往讐怨原問官員撝拾虛詞朦朧妄奏輒將原問御史等官奏准差官提解來京或就彼與先問囚犯一同對理縱辯無干受辱已甚稍有小疵多致降謫虧損國體沮壞風憲莫甚於斯所以風憲官員互相效尤各保職任坐視贓官不敢究問以致法度廢弛貪污恣肆而小民不得蒙至治之澤如蒙乞勅法司今後凡貪贓等項官員被巡按御史按察司官質問明白追有贓私律該為民充軍不分已未發落妄捏虛詞撝拾原問官員者或另行差官或備行巡撫等官先行提吊一千人卷勘問明白別無冤枉委系撝拾該充軍者發極邊衛分充軍該為民者發口外為民若御史按察司官果有枉問及違法情罪明白參奏按察司官行巡按御史就彼質問御史罪重者行提來京情輕者候巡按滿日到京參送問罪不許輒便將御史等官一概奏提及就彼與原問囚犯一同取問仍行各處按察司出

榜於所属张挂晓谕如此则贪官知所警惧而风宪不致沮坏矣

一择人才以典刑狱

切惟刑者国之重事死者不可复生断者不可复续而司刑者不可不得其人也得其人则刑罚适中而下无冤民不得其人则刑罚滥及而上干和气故虽皋陶掌刑而帝舜有明允之命吕侯司刑而穆王有敬明之戒是则司刑之官岂可不慎择其人而任之哉我朝旧例凡各处按察司官有阙吏部於两京法司御史郎中员外郎主事评事等官内除授都布二司理问所断事司断事理问及各府推官有阙俱於法司历事举人监生内除授尚不得人近年以来吏部将各处知府除授副使府同知知州除授僉事而推官断事等官一概以年老监生除授且前项等官多有不识宪体不谙刑名问刑之际止凭奸吏任情出入伤天地之和召水旱之灾未必不由於此及各处巡抚巡按并三司官多有将推官理问断事往往差遣赴京或别项公干经年半载不得回任以致问刑阙人尤为误事如蒙乞勅吏部今後各处按察司不分问刑管屯整饬兵备等官有阙俱於两京法司属官内推选除授推官理问断事有阙俱於法司办事进士及历事年力精强举人监生内除授不宜似前一概滥除仍乞勅内外问刑衙门以钦恤为心以人命为重务求真情勿致亏枉仍行各处抚按等官不许将推官理问断事违例擅便差遣有误问刑如此则司刑者各得其人而刑不致於枉滥矣

一责成效以革奸弊

洪惟我朝设按察司以总理各道以肃清郡县无非欲振扬风纪彰明宪度俾官吏守法而小民之获安也其分巡官出巡往回月日亦有定制洪武永乐年间各处分巡分管官常川在外徧历所属接受词讼禁革奸弊宣布教条访察民隐所以贪污知所警惧军民不被残虐近年以来多有顾恋妻子罔肯出巡所过州县暮到朝行甚至偏僻去处经年不知地方事情全不留意官吏贪酷若罔闻知所以政令日隳而奸弊滋甚矣必须定与期限庶可责其尽职如蒙乞勅各处巡抚巡按等官今後布按二司分巡分管官员每年春二月中出巡七月中回司九月中出巡十二月中回司务要徧历所属每处所住不拘日期凡贪官污吏蠹政害民及一切兴利除害之事有益地方者务在举行每季中分巡官将问过赃污官吏名数追过赃罚等项数目及完过勘合词讼分管官将催完过钱粮抚安过人民并一应合行事件各开报抚按处查考抚按回日仍具略节总类开奏乞勅该部候三年六年考满之时据此黜陟若推奸避事旷职苟禄不依期限擅自回司者许巡按御史指实参奏究问若有地方紧急事情应回与抚按官计议者不拘此例如此则官无瘵旷而奸弊为少革矣一申命令以修庶务

洪惟我朝洪武永乐以来於各边添设将官假以节钺之权以镇守其地各处设都布按三司授以方面之寄以分理庶事无非欲振扬威武修饬边备以防外侮之侵承流宣化激浊扬清以造生民之福彼时各官奉公守法仰副委托所以朝廷无外顾之忧生民免流离之苦近年以来各边将官中间多有指以进贡为名肆意科敛军士广置第宅恣情燕乐军马凋弊而不整边备废弛而不修一遇有警动辄请兵其各处三司官亦皆因循苟且惟望陞迁瘵旷逢迎罔思补报钱粮侵费词讼不清小民控诉无门盗贼任其滋蔓此皆方今之弊而所当痛革者

也伏望皇上降勅切责各边镇守总兵并各处都布按三司及巡抚官员务要下思安享禄位之荣上念朝廷付托之重洗心涤虑改过自新为镇守总兵者用心操练军马修饬边备务使军士精锐威武振扬以战则胜以守则固为巡抚三司者务使朝廷恩泽之下布郡邑贪污之敛迹仓廩充实军民安妥凡百政令无不修举如仍蹈前习许巡按御史从公纠举国典具存决不轻贷如此则命令申严而庶务益修矣一逐术士以防扇惑

切惟禁门不许擅入者所以防大奸也左道邪术之有禁者所以惧乱正也故我太祖高皇帝於大明律及皇明祖训皆惓惓以致意焉其所以鉴前代之失而立万世之规者其虑深且远矣洪武永乐宣德正统年间邪异之人不敢轻至京师近年以来或扶鸾祷圣或书符呪水或烧炼丹药或假称耳报一切邪术人等往往来京潜住始则出入大臣之家终则进入皇城之内妄言祸福扇惑人心如往年李子龙近来李孜省邓常恩之辈夤缘妄为人所共怒莫敢谁何幸而天厌其祸俱已败露然虽败於一时诚恐复於後日若不严立重禁何以警戒将来如蒙乞勅各该衙门行令巡城御史及五城兵马司并锦衣卫巡捕官校严督地方人等各於所管地方逐一挨访除军匠旗校监生吏典承差知印天文陰阳生医士上纳粮草之人外若系邪术之人不分有无文引无故来潜住妄言祸福者俱要赶逐出京若一月不出仍前在京潜住者捉送法司问拟明白军发极边卫分充军民发口外为民仍乞勅守皇城四门内外官员今後务要用心关防搜检但有前项之徒及不系内府工作人役擅入皇城者就便拿获具奏送问如有故违事发一体治罪如此则邪术有禁而人心不至於扇惑矣

一择守令以固邦本

洪惟我朝设官分职各有体统上下相维以臻治理即古六卿分职各率其属以倡九牧阜成兆民之意也今在外之官方面固重而守令为尤重盖守令为亲民之官得其人则民受其福不得其人则民受其殃自古愿治之君未尝不以守令为重往年知州知县未尽得人该大学士李贤奏准凡遇朝覲之年吏部於听选监生举人内不分附选远近考选铨除臣在陕西巡抚之时亦曾具奏於进士举人内选择除授以此大州巨邑民颇受惠近年以来各处知州知县有一年不曾除授者甚至有二年除授不到者询其所以盖由吏部每选考试之时无堪任守令之人以此迟迟正官既阙佐贰管事迟一日则民受一日之害且堂堂天朝岂无其人盖因拘於附近年月所以不得越期除授诚恐豪杰之才坐淹岁月多致衰老不得实用臣实惜之如蒙乞勅吏部查照大学士李贤奏准事例每年一次於听选举人监生内考选年力精强堪任知州知县者若干人临时於各衙门办事进士内相兼选用不许将杂行之人除补仍预防州县之烦简斟酌人才之高下除授其四川云南广西福建路途遥远江水险恶所除官员一年之上方得到任若候阙到方才除去不无太迟亦须照阙预先一年除授前官纵有事故亦不至於一年之久至於布按二司官各府知府乃守令之纲也所系甚大尤宜慎选陞用俾严考守令之贤否以报抚按抚按覆考是实转達吏部吏部再加访察以凭黜陟如此则守令庶得其人而政事修矣

一严考核以示惩劝

洪惟我朝旧制凡在京各衙门属官三年六年九年考满之时本衙门考核後俱送都察院考核初任称职者朝廷给与诰勅封赠其亲不称职者不得关给且有黜焉此乃劝善惩恶旌廉戒贪即古三载考绩黜陟幽明之意也比先年间依此考核人无异言近年以来各衙门属官因见本堂上官考称本院询访行止平常考作不称职者辄便捏词具奏或造谤言原考御史多被连累自此因循虚应故事以致贤否不分廉贪无辩祖宗劝惩之典废弛殆尽若不从公考核无以警戒百司如蒙乞勅六部等衙门堂上官今後考核属官务要察其平昔行止斟酌出与考语若本院考核不称职官员敢有似前捏词妄奏原考御史者许十三道御史将本官实蹟明白劾奏有赃者问罪罢黜平常者降调外任其本官委系廉能而御史挟私考作不称者一体治罪如此庶旧典不致废坠而官僚知所警戒矣

一禁公罚以励士风

切惟科罚科敛法律所当最禁者也迺来人心不古贪风愈盛天下府州县官员不才犯此者固多中间有等曾经旌异或上司礼待称为贤能者往往假公营私罚取百端一年之间所罚银不下数百两甚至千有余两者诚恐议论欲掩人之耳目或领支修理学校或给发盖造衙门官用者百无一二入己者十常八九其三司官指以公用为由亦各滥罚财物宪宗皇帝明见此弊之甚曾降戒谕之勅比之穿窬之盗今弊尤存尚不知改且两京为天下之本四方之极源清则流洁表正则影直两京各衙门属官中持正操节者固多而滥罚财物者亦有及供送柴薪皂隶到京正数已足纵容家人措要银两致民嗟怨有玷士风如蒙乞勅各处巡抚巡按并布按二司各行分巡分守官员严加禁约所属不许似前公罚财物虐害小民敢有不悛从公体访得实不分有无原告就便鞫问如律其三司官尤须律已正人毋蹈前辙如有故违巡按御史即便纠劾仍乞勅两京堂上官各戒所属以革前弊益敦廉耻之风共助维新之治如此则庶官各知所警而士风为不偷矣一广储积以足国用

切惟自古君天下者莫不兢业自持省财节用恒以国用之不足为忧洪惟我朝列圣相承咸能爱惜民财不肯妄费虽赏四夷不过彩段所以内帑金银常有数百万之积近年以来羣小用事妄兴造作欺罔多端以致府库为之空虚天下为之困惫皇上嗣登宝位赏赉未周而内藏已萧然矣况天下府州县仓廩俱无数月之粮而各边亦止有二年之用万一边方有事或水旱灾伤将何以济兴言至此深可寒心如蒙乞勅户部通查在京及天下方面府州县卫所大小文武官员及各王府宗支一应军士若干共该支本色俸禄粮若干折色银钞若干通计天下岁收税粮金银若干钞贯若干有无穀用如果不足作何区处使不阙乏及内帑前项已空之数如何措置使之充盈或造钞贯或铸铜钱或清理盐法或查勘屯田或闸办天下之税课或清查各处之船料凡理财之方足国之计无扰於民有益於国者宜从计处具奏定夺如此则储积可广而国用为之不乏矣

一恤土人以防後患

切惟思患豫防有国之大事防微杜渐保治之良图臣切见顺天府所属固安永清武清漷县及保定定州河间等处洪武永乐年间原安插土达不下千户百十余年生齿日繁虽同编氓

终系异类即今精壮男子恐有万余为官者止凭俸禄而俸禄为有限在郷者全藉田土而田土为不增况達官折俸银两比先年间按季关支近来过二三季度或一年不得关支者赖此养贍别无营生一有不足为盗行劫势所不免万一边方有警不无乘机剽掠事之可忧莫大於此必须使之得所庶可保无後患如蒙乞勅户兵二部计议将在京各卫達官折色俸粮务要按季关与及将在外各处土達如果田土不足者或将空闲地土或将入官庄田分拨各人耕种使足养其妻子不致失所以絶为盗之心以杜覬覦之念或选立屯长使有统属或拘官操练得食口粮该管官员加意存恤果有违犯治之以法凡可以立久远之规弥後日之患者宜从计处具奏定夺如此则抚恤有方而不貽患於後日矣

一清僧道以杜游食

切惟天下之事有当缓而所系急者僧道是也盖当缓者僧道也所系急者民食也若视僧道为缓而不严加清查则游食者日衆而民食恒不足矣我朝定制每府僧道各不过四十名每州各不过三十名每县各不过二十名今天下一百四十七府二百七十七州一千一百四十五县共额设僧三万七千九十余名成化十二年度僧一十万成化二十二年度僧二十万以前各年所度僧道不下二十余万共该五十余万以一僧一道一年食米六石论之共该米二百六十余万石可足京师一年岁用之数况又不耕不蚕赋役不加则食之者衆而为之者少矣其军民壮丁私自披剃而隱於寺观者又不知其几何剏修寺观徧於天下妄造经典多於儒书败化灭伦蠹财惑衆自京师达之四方公私之财用於僧道者过半民食不足未必不由於此其势又不能尽去若不通查严禁则将来游食者何有纪极如蒙乞勅礼部通查天下并在京寺观共若干处僧道共各若干名除额度之数外多若干名如果数多既已关有度牒难以追夺明白具奏不许额外再度僧道直至额数不足之时方许各该有司具结照数起送关给度牒敢有故违再言度僧者许科道官纠劾拿问仍通行各该抚按等官督责官司严加查勘但系新修私剏寺观即便拆毁并於古刹大寺观其中但有原无度牒行道童即令还俗当差敢有私剏庵观及容隐未度行道童收为徒弟者各问发口外为民寺观住持还俗为民僧道官罢黜不举者罪同所司官员容隐者亦治以罪仍通行天下抚按出榜严加禁约仍令各寺观按月开报不致故违重甘结状付所在官司查考如此则僧道无濫度之弊而民食不致坐费矣

一敦怀柔以安四夷

切惟四夷来贡者慕化之诚朝廷优待者柔远之道此前代之所行亦我朝之故事也洪惟我太祖高皇帝膺天明命汎扫前元太宗文皇帝神武雄略威震朔漠四夷八蛮罔不来贡赐以彩緞衣服待以下程筵宴十分丰厚使之厌饫所以畏威感恩蛮夷悦服自成化年间以来光禄寺官不行用心局长作弊尤甚凡遇四夷朝贡到京朝廷赐以筵宴与之酒食大宴品物颇可而朔望见辞酒饭甚为菲薄每様肉不过数两而骨居其半饭皆生冷而多不堪食酒多搀水而淡薄无味所以夷人到席无可食用全不举筋且朵顏等三卫海西等处风气朴略或不为意而安南朝鲜等国使臣岂不讥笑臣昔往辽东整饬边备曾闻夷人怨言亦尝具奏蒙宪宗皇帝勅令礼部光禄寺凡遇宴待夷人礼部该司官并光禄寺堂上官各一员巡看一时颇

可今犹如旧臣若不再言年复一年益加苟且非惟结怨於外夷其实有玷於中国此事虽小关系甚重如蒙乞勅礼部查照洪武永乐年间事例及钦奉累朝奏蒙诏旨行令光禄寺今後凡遇外夷朝贡到京或该筵宴或朔望见辞酒饭务要照依先年定例差官看视下饭斤数不许短少饮食菜蔬俱堪食用酒亦不许搀水今後除筵宴外其午门外夷人酒饭仍令每日侍班御史巡看但似前尅减酒肉十分菲薄者许将光禄寺官并局长等参奏拿问如此庶使怀柔有道而得外夷之欢心矣

一节财用以苏民困

切惟为国莫先於爱民爱民必先於节用苟不节用必至於伤财伤财必至於害民虽有爱民之心而民不被其泽矣仰惟皇上嗣登宝位之初重下寬恤之诏示以悯念小民凡事减省之言此即大禹克勤克俭文王视民如伤之盛心也天下苍生无不欣戴且我朝洪武永药洪熙宣德年间生养休息军民富足故虽外征北敌内营宫殿乐於趋事未尝告劳自正统十四年以後天下多事民始觉困自成化年间各处镇守等官争相进贡科取百端民愈凋惫加以山西河南陕西连年荒旱不收有司素无储积民之死亡过半田土荒芜而粮税如故北直隸山东之民养马供柴而征徭尤重江南各省人民输纳京储及供两京内府物料民困财竭未有甚於此时者也若非节财之用生养休息十数余年岂能苏其困惫然节用之道必自内府减省始如蒙乞勅户礼工三部各查内府衙门自洪武永乐洪熙宣德正统年间一应供用之物如油蜡猪羊鷄鵝及擡柴夫工价银两等项某年用若干某年添若干通查明白逐一上陈御览断自宸衷量加减省若减省一分则民受一分之惠就为定例不许各衙门再行具奏增添尤望皇上自今凡百用度赏赐更加撙节罢不急之修造裁冗食之人员则帝王克俭之盛德复见於今日而民困为少苏矣

一足兵戎以御外侮

切惟为国之道足兵为先兵有不足外侮何御书曰张皇六师兵法曰亡战必危是知自古莫不以兵戎为重洪惟我太祖高皇帝创制之初设卫籍兵天下之军共有数百余万即今百十余年而逃亡死絕者过半盖由里老埋歿而无册籍之可查卫所作弊而无文卷之可凭虽有清军御史而清出者百无二三虽解到卫所而随逃者十常八九若再加百年絕故愈多此军士消耗之弊如此也其见存之军江南者俱各守边备倭僱运粮储江北者俱赴京边轮班操备而在卫守城不过老幼数百人都司操练止有余丁一二千名居重驭轻京师军士虽有二十余万南京官军虽有五万之上然多有名无实况骑射之未精什物之未备加以连年做工疲困已极轮班往返艰难尤甚此军士见存之弊如此也消耗之军既不能复见在之数又不堪用兵戎诚为不足遇警将何调用况今外夷猖獗於甘凉出没於西北强贼又哨聚於江右此皆腹心之患而大有可忧者如蒙乞勅兵部通行天下都布二司各行所属卫所府州县有司将所管各里军户充军卫所官旗姓名逐一查理明白卫所各将所管军人姓名籍贯充军来历年月审勘无差各备造文册江南者送南京兵部江北者送在京兵部各将洪武以来旧册查对如有差讹即便改正仍收备照务要磨勘明白除年远尽絕外将宣德以後逃故之数每省各抄誊一本该部照例通行各清军御史严督所属用心清理不许视常虚应故事庶奸

诈之徒不敢作弊埋没其京营官军候营造宪宗皇帝山陵毕日乞勅兵部径自具奏请命本部堂上官一员会同各营总兵官将见操军马逐一查理先尽團营务足原额之数其南京各营官军乞勅南京内外守备官员会同南京兵部堂上官一体清查仍各禁约管军官员不许私占役使及擅拨做工等项致累逃亡候清查完日各另回奏仍造册送兵部查考其见在军士务要着实操练精其骑射养其銳气一遇征调俾克成功如此则兵戎不致消耗而战守为有备矣

弘治元年 月 日题

抚恤南都军民事

照得南京乃祖宗根本重地陵寢所在攸关非细防奸御侮全藉官军军国所需尤赖民庶必须使之得所庶可保其无虞臣访得南京官军专靠俸粮养贍其武职本色俸米每年九月十月折支绢布有过一年不得关支者其折色钞贯等项二年之上方得关支者询其所以盖由南京内府该库收放绢布内官比上年间止是二三员近年增添七八员凡遇各处送纳绢布大户到来每绢一疋要使用银三四钱每布一疋要银一二分包揽大户乘机作弊纳户无银使用只得弃绢逃回经年累岁不敢前来上纳动辄拖欠上万余疋各卫委官通同买头故意迁延以此不得关支只得减价贱卖於人而预先揭借俸粮者尤多其各卫所替役补役并新解逃故军士户丁到来南京兵部查勘明白行仰该卫收役食粮本卫造於食粮项下该部查算明白行仓放支系是定例其南京户部务要逐名具状赴通政司告送本部行卫查勘重复保结多则三四月少则一二月方得公文到部上下打点用银一二两俱系揭借月粮比及支粮月分又被债主关去因无食用随即逃亡以致操练数少武备不足及洪武年间驾在南京其御马监养有大马喂饲苜蓿以此每卫拨空闲地土着令军士种艺苜蓿以供喂马至永乐年间迁都北京而南京御马监别无大马原种苜蓿地土又被势要占去本监仍要各卫出办苜蓿因无所产只得出办价银每卫多者四五十两少者二三十两一年不下千百两逼迫军士揭借月粮稍有迟慢卫所官员受责多端况造送快船等项家无空丁差无虚日此南京官军受害之大弊也及访得南京工部递年该办打造快船等船木料比先年间本部收有太平镇江等八府人户承佃芦洲卖芦价银不下数万两支给买办价无所亏近年以来前项芦洲为因本部具奏召人承佃多被无藉之徒占去无有银两送官凡遇买办木料俱於应天府舖户賒买年复一年即今欠少舖户木料价银三万五千两其欠少各项买办顏料等物价银尤多舖行取於舖户舖户取於逐门户户受害怨言盈途其上元江宁二县人户在厢者支应往来钦差内外官员下程及汉府织造段疋一应合用之物并内府花园夫修理进贡鮓鱼厰外廓城等项在郷者出办答应过往并南京各衙门公差官员人夫皂隸俱要用银雇覓每名月该银七八钱前项坊厢在郷人户一年共该出银万两有余年年如是无有空岁此南京舖户人民受害之大弊也恭惟皇上嗣登宝位屡下明诏革罢应天府织造緞疋南京军民懽声载道如获更生传闻犹欲织造愈加惊疑夫以南京之内所赖全在军民平昔既不能使之得其所临时何以责之効其力必须痛革前项之弊可保无意外之虞如蒙乞勅南京守备内臣将该库收支绢布内官量为减去新添之数仍令遇有南京户部送到绢布到库早为收受不许措要使用钱物过多及查南京御马监如无大马将苜蓿价银革去止令牧马所军人

将草喂养见在马匹其汉府织造緞疋机张等项照依钦奉诏书内事例革罢以苏军民困苦及鲋鱼厰房屋如有损坏方令修理不许指以修理为由年年擅令应天府出办银两花园人夫如果不系洪武年间额设之数不许久占办纳月钱仍乞勅内外守备官员行移户部将南京各卫但系替役新解并自首复役军人该南京兵部查勘无碍行令本卫着役收支月粮者本部止照在京户部事例造册收粮不许刁蹬又赴通政司告状重复保勘致累逃亡及行南京工部将有芦埸地委官踏勘明白照旧追收芦价银两给还欠少舖户木料价值今後凡遇买办务要先给价银不许逼迫賒买负累舖户及乞勅巡抚南直隸都御史将应天府上元江宁二县该出前项差役银两时常查考当减省者减省当撙节者撙节不许妄费有伤民财臣曾备员南京熟知此弊其来已久恭遇皇上图治爱民远追禹舜臣叨总风纪责在澄清若知南京军民不得其所缄默不言不惟有负皇上任用之意抑且得罪祖宗在天之灵故敢昧死上陈伏乞圣明留意南畿军民幸甚臣不胜幸甚缘系革弊抚安南都军民事理未敢擅便谨题请旨弘治二年 月 日具题

端肃奏议卷三

卷四

钦定四库全书

端肃奏议卷四

明 马文升 撰

回避讎害大臣事

弘治二年七月二十七日臣因八月初二日祭祀先师孔子及初三日祭大社大稷在於本部宿歇斋戒二十八日早有臣宅内守门皂隸王顺到部说称今夜四更时分有不知姓名人在於门外口叫开门数声不曾答应良久听得门响至天明开看得门上射有大箭二枝入木甚深及问大街口坐舖火夫亦说前项时分有一骑马男子再三问马尚书回家不曾止见往巷内去讠等情臣先访得本月失记的日在於东长安门外丢有匿名帖子亦写臣姓名及捏别项重情皆欲害臣性命切念臣本以庸材叨任南京兵部尚书荷蒙皇上嗣登宝位之初首转臣左都御史总司风纪又命臣提督團营操练军马续又陞臣前职臣累蒙皇上莫大之恩誓欲致身少图补报况赋性愚直凡事惟务公道讎怨有所不避且如近日点选團营官军黜退把总二十余员令回老家管事该营至今未曾定夺并禁约放债之家不许多取利息逼迫操官在逃或铨选武职减革职事或夺勇士优免户下差徭臣止知为国为民岂料致有衆怨且衆怨所聚中伤必多考之前代俱有明验观其前项二次所为必欲害臣性命可知况臣叨任大臣日逐朝参住居颇远起身须早岂能一一防避万一被害臣之一身固不足惜其实有伤国体而臣下谁敢为国任事此事关系非轻兼臣衰老多病管理部事尚不能任其團营事务尤为繁剧官军骄惰最易生怨臣实不能兼理伏望皇上悯臣衰疾容臣止管部事免其提督團营臣不胜感荷天恩之至仍乞勅廠卫行事官校并五城兵马密切体访前项行凶并投匿名帖子之人务在得获鞫问明白置之重典庶奸恶之所畏惧而任事大臣不致受害国体不致有伤而治道为之益隆矣缘系辞免提督團营并禁约奸恶事理为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨

弘治二年八月初五日奏

苏民困以弭灾异事

照得先准礼部咨该司礼监太监韦泰传奉圣旨近日京城雨水为灾南京又奏大风雷雨之异朕当检身飭行祇谨天戒尔文武百官尤当各加修省勉其图报毋事因循各衙门政事有阙失当举行改正的斟酌停当来说礼部知道钦此钦遵转行到臣除仰遵圣谕痛加修省及将本部当举行改正事宜先行条奏外臣惟天命人君以出治人君命臣以分治皆所以为民也盖君非民则无以守其国得乎民则国祚延长失乎民则社稷衰微故书曰民惟邦本本固邦宁孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁传曰民犹水也水能载舟亦能覆舟

是以自古圣帝明王英君谊辟未尝不以爱民为本而施仁为先也成周传世三十历年八百得乎民心之深耳洪惟我朝列圣相承咸能爱养斯民使得其所深仁厚泽洽於民心故今百十余年民之爱戴无异成周但生齿日繁地土有限丰收之年尚可度日一遇凶荒辄多饿殍况迩年以来差役繁重科派无度且如京畿之民既有擡柴砍柴人夫每名一年用银二十一二两虽曾减去四五两尚有一十六两之多又有寄养孳生马匹京班皂隸各闸闸夫及内府各衙门黄穰苗撞竿等项差辨非止一端每一州县一年多者用银三四千两少者一二千两至如通州雇倩接应人夫一年各县协济亦用银数万余两而税粮马草不在其数往年全靠多余地土帮助近被皇亲功臣势要之家占夺已尽民之困苦所不忍言嗟怨之声盈於道路致灾之由恐在於此非独畿甸之民如是而天下之民皆然又如南京内官监成化年间具奏径行南京工部坐派南方各布政司银朱土朱生漆铁线肥皂各五万筋共该用价银二十余万两其他买办又不可胜计民困财竭诚未有甚於此时者也幸遇皇上嗣登宝位以来布德施惠节俭爱民恤刑狱重农事听贤纳谏任贤去邪凡百无益之事悉皆革罢虽古帝王亦不能过宜乎雨阳时若诸福之物可致之祥莫不毕至然而各处犹有天鸣地震星殒河决两京大水雷雨之灾异者此盖天心仁爱示此儆戒正欲皇上仰体祖宗之心以安养斯民以撙节财用以培植国家而巩固皇图於亿万斯年也且天下之民固所当爱而畿甸之民尤所当深爱也今顺天等八府之民既有前项徭役又遭此水患加以秋收无望即今已有缺食流移者冬末春初必须赈济若徭役不减照旧徵收是所济者不及十之二三而取於民者十之八九内而饥寒切身日无所给外而严刑峻法日加捶楚随济随追欲民之不逃亡不饿死岂可得乎其追陪马匹抬柴夫役已该兵工二部覆奏暂且停追外其余科派徭役尚多若不通行查勘痛加减免不惟逃亡饥死又恐致有意外之虞自古人君欲回天意而弭灾变必先爱民而节财用如蒙伏望皇上法成汤之子惠困穷思周文之惠鲜鰥寡乞勅户部速行巡抚直隸都御史转行顺天等八府除粮草外各将本府所属见今一应买办岁办并各项徭役共若干项每项用银若干两通共用银若干两作急具奏候奏报之日该部会同各部都察院大理寺通政司六科十三道从长计议某件合当暂且停免某件合当量为裁减中间果系内府紧关合用之物者该部支給官钱买办送用仍通行浙江等十三布政司并南直隸应天等府今後每年终将奉到两京各部勘合坐派所属一应买办物料及岁办之物备开件数并该用价银数目备细具奏仍照前会官计议当裁减者奏请裁减当停罢者停罢永为定例内外诸司衙门敢有故违擅自朦朧具奏增添者许科道官指实劾奏究治仍乞勅户部预先区画赈济被灾州县饥民钱粮以备临时之用并将各免粮草作急定夺蠲免庶使民困少苏天意可回矣灾异可弭而祖宗之鸿业可以保之亿万年而不替矣臣叨居大臣同国休戚覩兹灾异义所当言不敢緘默缘系恤民弭灾事理未敢擅便谨题请旨

弘治二年八月二十七日

申明旧章以正罚俸事

伏覩大明律内一款凡祭祀及谒见园陵若朝会行礼差错及失仪者罚俸钱半月欽此又伏覩大明令内一款凡民官月俸钱米相兼罚俸止罚俸钱军官月俸全米如遇罚俸合与民官一体扣算追罚俸钱欽此此我圣祖立法盖因文武官员凡有小过轻犯不即加罪止是罚俸

而又止罚俸钱犹存俸米使之得以养其妻子不至失所情法两尽其仁爱优恤臣下之心虽古帝王无以加矣但令内所载年久未曾申明近年以来文武官或有大小罪责荷蒙朝廷宽容罚俸有一月二月者有四月五月者户部行令将月俸不分钱米尽行住支况迩因水旱灾伤仓粮数少即今各官月俸止支本色米三分折色钱钞七分若不分钱米全不关支妻子无所养赡未免啼饥大官犹可小官何以度日诚非圣朝颁禄养廉古者既富方谷之意也恭惟皇上嗣位以来凡事法祖一应旧章悉皆举行天下臣民不胜庆幸如蒙乞勅户部遵依大明令内所载事理通行在京大小衙门今後凡奉钦依罚俸者止将月俸折色银钞照数住支仍存本色养赡妻子庶祖宗旧章得以昭明罚俸官员感蒙惠泽臣叨任大臣事干国体职所当言者不敢缄默缘系申明旧章以正罚俸事理未敢擅便谨题请旨

弘治二年十月 日题

勤恤小民以固邦本事

臣闻天命人君居大宝之位享天下之奉所以为民也人君简贤任能分布庶位亦所以为民也盖民为邦本本固邦宁民心之向背天命之去留宗社之安危系焉故古之圣君良臣未尝不以安民为务若民有未安则愁叹嗟怨自足以召水旱之灾致非常之异欲致雍熙太和之治而保天下之无虞盖亦难矣故皋陶告舜曰在安民孟子之美文王曰视民如伤易曰节以制度孔子曰节用而爱人盖侈用则伤财伤财必至於害民故爱民者必先於节用也然则有天下国家而为人民之主者岂可以不恤乎民哉仰惟皇上聪明睿知文武圣神曩在青宫已勤圣学既登宝位尤笃力行所以於帝王传心之法得之已深而帝王致治之要行之已效宜乎雨阳时若天地位育诸福之物可致之祥莫不毕至然而近年以来各处水旱虫蝗昼晦地震是皆灾变之大者非皇上仁民之心有未至盖天心仁爱示此灾异欲皇上侧身修行戒谨恐惧节俭爱民以隆祖宗莫大之洪业於亿万斯年而不替焉耳皇上亦当仰答天意思继祖宗克勤克俭而爱乎民焉臣谨以民之困苦言之且如河南山东南北直隸府州县每年该备用马二万匹每马一匹用银一十五两共该银三十万两惜薪司砍柴抬柴等项人夫一年共用银三十万两京班皂隸六千七百余名该柴薪价银八万余两通共该银六十八万两及各王府郡王将军郡主郡君等位生者盖造府第薨者修理坟园及祭祀等项又该银数万两而买办采办秋夏税粮水马驿站又该数百万两且天下之生财有限不在官则在民以有限之财应无穷之徵年年如是欲民之不困财之不竭岂可得乎民财既竭一遇水旱灾伤流移死亡饿殍盈途所不忍言加以官吏之贪酷惟知催科之紧迫小民困苦无所控诉嗟怨之声上彻於天灾异之召实由於此况近来内府各衙门坐派诸色物料供应牲口等项较之永乐宣德正统年间十增其三四该部依数派去有司徵收急於星火北方之民别无恒产止是种田既要完纳粮草又要备办科徵收成甫毕十室九空啼饥号寒比比皆是即今河南山东陕西山西及南直隸扬州等府俱被旱灾又多蝗蝻生发加以官府追徵递年拖欠钱粮及买办等项小民变卖田产已尽计无所出逃亡数多倘来春青黄不接所在仓廩空虚无所赈济其势必至人自相食而意外之虞难保必无赈救之储不可不预为之备伏望皇上上思天命之眷顾祖宗之付托下念小民之艰难法成汤之子惠困穷体文王之怀保小民凡百用度务从俭约无益之费量为减省及乞勅内府各衙门今後凡派出合用营造物料务要会同该部计算

各库会有会无合用若干方才奏行该部斟酌合该司府地方有无灾伤分派前去依数送纳不许似前多派一槩具奏若有故违虽奉有钦依该部亦要明白覆奏减去亦不许依奏分派累及小民仍乞勅该部将前项果被灾地方一应拖欠钱粮并买办采办等项物料暂且停止果系内府紧关合用之物许借支官银买办应用其在京各卫门大小官员皂隸系补助俸粮不及难以停止亦暂派江南王府颇少并无南京各衙门皂隸去处十分之三不必令人前来止照例总解柴薪价值自弘治四年为始候丰收之年照旧分派原金去处应当十分灾伤去处户部仍豫先差官前去整理赈济钱粮若临时前去人民逃亡饿死已多不无缓不及事其该追亏欠倒失马匹亦暂免追补备用之数灾重去处暂减三分明年收成之後仍前补解再乞请勅各该巡抚都御史将所属州县一应科差当停止者径自斟酌停止当具奏定夺者明白具奏凡可以苏小民之困苦听其便宜处置所属官吏果有恣肆贪酷的为民害者就便黜罢勤於抚字深得民心者量加旌异及督令布按二司分巡分管官员务照都察院奏准事例常川在於各管地方禁革奸弊访察民隐区画仓粮抚恤流移凡有一切不急之务不许擅自兴造一应公移债负不许擅自逼迫一夫不许擅役一毫不许擅科大小词讼不许滥受以致监禁人难分巡分管官敢有故违事例不时回司延住坐视民患者许巡按御史指实参奏治仍行在京大小衙门官员各要敦尚节俭不许过为奢侈庶民困少苏天意可回而灾异可弭矣臣本庸材叨居重任幸遇皇上尧舜之君过蒙委任之隆闻兹灾荒若不以小民艰难困苦之状系国家安危之机恳恳为皇上言之万一民穷盗起酿成大患诚有以负皇上知遇之隆而贻国家无穷之忧义同休戚罪实难追伏望皇上俯赐施行天下幸甚生民幸甚为此具本亲齎谨题请旨

弘治三年八月二十五日

大祀牺牲事

臣惟国家大事莫重於祀天地享祖宗而祀享之物莫先於牺牲必牺牲之纯洁肥腩方可以感天地之降格而祖宗之歆享也故诗曰秋而载尝夏而福衡盖言夙养牺牲以防抵触伤损皮毛以致牺牲不洁而不能感格乎神灵也臣曾与看牲之列往年看得牺牲所所养大祀牛羊猪只每牲各混一处粪尿深厚或互相抵触伤其皮毛盖由本所官员不知养牲之法太常寺官又少严於提督以致如此彼时祀期将近人不敢言虽言亦不及事所以一向因循及访得大祀之牲除牛羊系派有司买办外其猪只俱系抽分小猪送去牺牲所喂养备用糠糟又不真正所以多有瘦小不甚肥腩且奉先殿祭祀并光禄寺供用之猪俱系坐派有司买办今大祀之猪却用抽分之数恐有以负圣天子敬天地祀祖宗之诚意也如蒙乞勅礼部会同太常寺堂上官计议将牺牲所所养大祀等项牺牲用何法拴系喂养不使似前抵触伤损皮毛及粪尿污其牲体务令肥腩洁净仍将大祀并太庙社稷所用猪只行移户部支給官银预为买办毛色纯全猪只送赴牺牲所用心喂养以备应用其余常祭仍用抽分之猪大约每岁不过用银二千余两臣叨任大臣覩兹重事义所当言为此具本亲齎谨题请旨

弘治三年十月 日具题

乞恩终制事

准本部咨该臣咨称继母赵氏於弘治四年 月 日病故臣系亲男例应守制所有本部印信合应咨送收掌等因备咨具题节该奉圣旨马文升着奔丧去葬毕即回任该部知道钦此钦遵备咨前来切念臣受继母训诲之恩爱实深无以为报兹闻去世哀苦不胜得终三年之丧庶能报其万一今奉恩命哀感交增在古虽有夺情之例多在金革之时今四夷纳款边境宁谧伏望皇上容臣终制服满即当赴京罄竭犬马之劳少效涓埃之报为此具本令孙男马顥亲齎谨具奏闻伏候勅旨

弘治四年正月二十日奏

乞恩终制事

臣继母赵氏於弘治四年 月 日病故本月二十二日闻讣移咨本部具题节该奉圣旨马文升着奔丧去葬毕即回任钦此续该臣奏乞终制节该奉圣旨钦受军务重托今夷狄进贡边境有事岂宜终制所乞不允还驰驿去限三个月回任钦此又该臣奏乞终制节该奉圣旨卿奔丧事已处置定了不必固辞钦此臣於本年二月初七日离京本月二十五日到家为因地方艰难修坟人夫未到四月初九日方才穿圹十九日殡葬臣母已毕赴京间臣素有脾胃之疾哀毁劳心前疾举发饮食减少日渐衰羸恐稽严限切念臣荷蒙皇上厚恩擢掌兵政委任极隆誓欲捐躯以图报称今遭继母之丧礼宜守制仰蒙皇上令臣奔丧严限赴任臣累乞终制未蒙俞允此盖皇上励精图治人惟求旧之意但天经地义莫尊乎亲降衷秉彝莫大於孝仰惟圣朝以孝治天下今时无金革之事臣冒夺情之命恐亏孝理而来物议况终制不过三年报国尚有余日伏望皇止俯从愚衷容臣终制候服满即当赴京罄竭犬马之劳少效涓埃之报臣不胜感戴天恩之至为此具本令孙男马奉亲齎谨具奏闻伏候勅旨

弘治四年五月 日

端肃奏议卷四

卷五

钦定四库全书

端肃奏议卷五

明 马文升 撰

豫祈雨泽以冀丰年事

伏覩皇明祖训一款凡每岁自春至秋此数月尤当深忧忧当在心则民安国固所忧者惟望风雨以时田禾丰稔使民得遂其生如风雨不时则民不聊生盗贼窃发豪杰或乘隙而起国势危矣钦此大哉圣祖之心乎至哉圣祖之训乎其仁民保国贻谋防患之意可谓深且远矣诚为圣子神孙所当恪守而遵行之也仰惟皇上嗣登宝位六载于兹奉天勤民无所不至法祖图治罔有怠荒前此数年三辰顺序百谷用成民安其生奈何去岁苏松杭嘉等府雨水爲灾山东河南怀卫彰德地方荒旱秋谷少收百姓缺食逃亡相继荷蒙皇上勅令巡抚官及遣廷臣前去賑济民颇获安今访得山东河南北直隶山西大同宣府辽东去岁一秋无雨三冬少雪和煖如春愆阳太过今春虽有雪雨三二次止可浥尘未深入土二麦已种者日见枯萎谷豆未播者尚犹待雨若春种之失期则秋收之无望国赋何从而徵民生何由而遂又恐济寧一带闸河无水粮运不通有碍国计况今天下民困财竭兵食不足意外之虞难保必无事之可忧莫重於此诚有如圣祖之所训矣且雨阳不时旱涝爲灾固气数之使然亦人事之所感召也故殷汤遇旱而以六事自责周宣遭旱而靡神不举侧身修行惕励忧勤卒感天意之回转灾爲祥邦本获安而国祚绵远是人事之尽而有以胜其气数也伏望皇上节财用以隆俭德开言路以来直谏益崇尧舜之正道益却异端之邪术远法殷汤近遵祖训风雨不时而恒忧於心军民未安而常切於念则诚通於天感召和气雨阳自若年谷自登而民生岂有不遂者哉仍乞颁给内府香帛翰林院撰祭文礼部分投差人齎赴各该巡抚官员无巡抚处就令本布政司掌印官员支給官钱买办精洁祭物亲詣五岳五镇四海四渎之神?诚致祭用祈雨阳时若以昭皇上忧民之意臣叨任大臣同国休戚事所当忧岂容緘默爲此具本亲齎谨题请旨弘治六年二月十八日具题

洁净皇城门禁以壮国威事

车驾清吏司案呈照得本司官员奉本部劄付轮流差委不时点闸皇城四门及各舖守卫官军看得北安门西安门外被人作践十分不洁三面粪土高於门基若遇大雨水必内流恐与门基相平又恐年复一年习以爲常作践益甚外面益高门基益下以外欺内尤非所宜又看得西安门迤北皇城牆下更舖门牕多被人偷去牆壁亦多损坏又看得东西长安门外各有砖砌大街砖多被人偷盗或年久破碎止存土街其下又被大小车辆经行风吹水冲旁低数尺一遇大雨积水如河有碍人行其皇城下亦被沙壅甚高或低下数尺东长安街与会同馆相通凡百夷人入朝俱从此过亦多损坏不整及东西长安二门外通水沟渠年久淤塞水

不能行亦非细故本司职专点视门禁理合具呈乞爲具奏修理洁净等因案呈到部洪惟我太宗文皇帝迁都北平营造宫殿规模宏大诚有以壮中国之气象而耸天下之观瞻也初成之後内外禁例甚严无敢轻易作践者经今八十余年旧例废弛守门官军罔肯巡视任人作践以致如斯其东西长安街往年工部亦曾建议要行用石修砌但被浮言所阻况自古称帝都之盛者必曰长安今长安街坍塌如此诚非盛世所宜千金之家门有粪秽亦必扫除墙垣损坏亦须修整况皇城四门岂宜如此如蒙乞命内官监老成太监一员会同工部堂上官带领谙晓风水陰阳人员逐一看视果如该司所呈如无禁忌趁今天气晴明先将北安东安西安三门外堆积粪土当平去者平去当整理者整理水沟当疏濬者疏濬更舖当修补者修补务要外与内平不致相欺立爲久远之规毋再令人作践其东西长安街道须用石砌方可经久仍乞勅各官逐一计议合用石料若干工部先行措置停当候今年秋後借倩操军及在京火夫并工修砌速爲完毕庶使禁门洁净国势尊严缘系修理洁净皇城门禁事理未敢擅便谨题请旨弘治六年四月初九日具题

厘正祀典事

载考帝舜绍尧之後肇十有二州封十有二山盖每州必封表山之高大者以爲一州之镇如五岳五镇之神东封泰山爲东岳在今山东泰安州沂山爲东镇在今青州府临朐县南封衡山爲南岳在今湖广衡山县会稽山爲南镇在今浙江会稽县西封华山爲西岳在今陕西华陰县封吴山爲西镇在今陇州北封恒山爲北岳在今大同府浑源州封医巫闾山爲北镇在今辽东广寧卫中封嵩山爲中岳在今河南府登封县封霍山爲中镇在今山西霍州又封四海四渎之神东海之神在今莱州府南海之神在今广东南海县西海之神在今蒲州北海之神在今怀庆府济源县志载以其济水源通北海故祭於此淮渎之神在今南阳府泌阳县江渎之神在今四川成都府河渎之神亦在蒲州济渎之神亦在济源县三代而下历秦汉隋唐俱於原封之山致祭至五代失其河北之地宋有天下未能混一北为契丹所有後以白沟河为界所以祭北岳恒山於真定府曲阳县俗传有飞来石之说不知祭医巫闾山於何处盖宋建都於汴而真定在汴京之北是亦不得已权宜之道也迨我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方建都金陵覩真定远在京师之北所以因循未曾厘正迨我太宗文皇帝迁都北平而真定府却在京都之南当时礼官亦未建明犹祭北岳於曲阳县惟北镇仍祭於广寧若以爲北岳原在真定则周礼载恒山为并州之镇在正北我朝一统志亦载恒山在浑源州南二十里即北岳以此观之则北岳当在浑源州为无疑矣今本州北岳庙址犹存故老犹能相传我朝洪武初定岳镇海渎之神削去历代褒加之帝号真可为万世之法独北岳犹祭於帝都之南非其故封之山诚爲阙典臣非礼官考据未真但系国家重事不可不为厘正如蒙乞勅礼部再加详考如臣所言为是明白具奏行移山西竝大同巡抚官员候时年丰稔措置钱粮於浑源州恒山旧址去处修盖北岳神祠务在不侈不隘若旧殿犹存不必从新盖造止可修葺工完之後有司具奏更乞勅翰林院撰文勒石庙以垂永久今後凡祭北岳之神於此行礼庶数百年之阙典得以正於今日而我朝之盛事亦可昭於後世矣缘系考究神封以正祀典事理未敢擅便谨题请旨弘治六年七月十七日具题

慎守备以防不虞事

切惟南京祖宗根本重地陵寢宮闕之所在百官衙門之攸存永乐洪熙年間俱命皇太子監國至宣德年方命武職重臣與老成太監守備後又添協同守備武臣并參贊機務文武各一員无非欲修飭武備總理機務統攝人心而防不虞其任至重而不輕也明矣自來四處操練軍馬操江船者在於上新河大教場與神機營俱在城南小教場在於城內不知比先何等武官坐營管操近年以來有系指揮坐營管操者間有都指揮都督者其守備內外官員止是每年春秋二次親詣各教場閱視軍馬所以軍馬未甚精強其各門守門官員亦不十分嚴謹臣昔年亦嘗在彼參贊機務所以備知其詳心甚驚惕況南京城內城外四方逋逃并趨食等項百種之人俱集於此門禁之寬嚴軍馬之強弱無不知悉矧居大江下流而上有荆襄武昌豫章俱系重鎮自古必命重臣鎮守其地正以屏蔽金陵且如近者荆王因居上流乃敢潛蓄異謀使其異謀果成順流而下南京城中無備倉卒之間何以支持事之可憂莫大於此幸而天佑國家殲彼凶殘早爲敗露今四方水旱災傷民財困竭奸凶之徒難保必無而所在兵食又多不足任南京守備之責誠宜日夜關心而嚴爲預防也預防之道修武備謹門禁察奸宄爲先此非臣之過慮實亦職任當爲近南京神機營小教場闕坐營官管操至今半年之上不見具奏補官不知軍馬付之何人管理誠恐闕官日久武備廢弛如蒙伏望皇上以祖宗根本重地爲念以思患預防爲慮乞降勅南京守備內外官太監陳祖生蔣琮鄭強太子太傅鄺國公朱儀協同守備懷柔伯施監參贊機務南京兵部尚書侯瓚自今各要同心戮力彼此協和操練軍馬振揚威武嚴謹門禁防察奸宄照依在京提督太監總兵事例不時輪流親詣各教場提督操練務使軍馬強盛威武奮揚門禁謹嚴關防詳密足以懾服人心而潛消奸宄紓九重南顧之憂保國家萬年之業其於委任斯無所負其神機營并小教場坐營官亦須查照本部原行事例作急推選官員具奏前來以凭上請定奪庶先事有防而後患自弭矣緣系請勅南京守備重臣慎機務以防不虞事理未敢擅便謹題請旨弘治六年九月初六日具題

祛除邪術以崇正道事

臣訪得東岳東鎮西岳西鎮中岳中鎮北岳北鎮等祠廟俱有御用監太監陳喜太常寺卿鄧常恩安造石函一座周圍俱有符書內放泥金書寫道經一卷金銀錢數個各色寶石十數顆五谷各一升似乎魔鎮之法及有外官所撰皇帝遣御用監太監陳喜致祭於東嶽泰山等神祭文石碑一座臣切觀歷代竝我朝故事凡改元之初竝因水旱災傷朝廷命翰林院撰寫祭文分遣廷臣前去致祭五岳五鎮四渎四海之神祭畢所在官司就將祭文刻於石碑以昭盛典并不曾有遣內臣令在外官撰寫朝廷祭文致祭五岳等神事例雖秦皇漢武之封禪亦未有於五岳等祠廟安置石函之理前項二事俱屬不經此皆鄧常恩恣逞邪術熒惑先帝所致今鄧常恩等已置憲典前項石函石碑若不除去不無取讖將來貽笑後世有亏先帝聖德如蒙乞勅河南陝西山西山東遼東各處巡撫等官將前項岳鎮等廟但系陳喜鄧常恩安造石函竝所立石碑俱各拆毀仆倒磨去文字其原安金銀錢寶石并道經差人齎進赴京庶免後世之讖以塞將來之衅臣叨任風憲大臣苟有所見事干國體不敢緘默謹題請旨弘治元年月日題

申明律意以弭盜賊事

切惟为治莫先於德教辅治莫先於刑罚非德教无以化导乎人心非刑罚无以惩戒乎奸宄故在帝舜之世契敷五教而皋陶典刑以弼其教是知自古帝王之御天下未有舍此而能致治者也洪惟我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方当残元入主之後法度废弛之余以为刑乃辅治之具不可不明首命大臣更定新律以一人之心又命刑官重会衆律以协厥中而垂法万世其劝善瘅恶之意无以加矣且五刑之属三千而罪莫大於十恶十恶之外而情莫重於强盗何则强盗之行执兵持刃生杀在乎掌握劫财奸淫操纵随其意欲比之叛逆之徒相去不远所以强盗条云凡强盗得财不分首从皆斩例该决不待时所以禁暴去恶惩奸止乱而辅治者也祖宗朝凡锦衣卫捉获强盗绑赴御前引奏者俱奉纶音三法司锦衣卫午门前当时会问明白随即具奏奉有钦依刑科三覆奏就行处决或有不待三覆奏而处决者所以良善者知所劝奸恶者知所惩典刑既正盗贼屏息至天顺三年九月二十五日该司礼监官传奉英宗皇帝圣旨人命至重死者不可复生自天顺三年为始每至霜降後但有该决重囚着三法司奏请会多官人每从实审録庶不冤枉永为定例钦此盖专指律该秋後处决重囚临决之际恐有冤枉故令三法司会多官审録即古帝舜钦恤大禹泣辜之心也恐强盗重囚不在其内且强盗既该决不待时缘何监至秋後处决因有前该传奉钦依所以一向因循但系强盗不分赃之多寡情之轻重俱监至秋後与秋後处决之囚一同会审比及会审之时十死七八存者监禁日久翻异原情能言者俱作矜疑情虽重而不决柔弱者俱作无词情虽轻而行刑况处决之际因是囚衆多至日晚或至更深人多不见甚非刑人於市与衆弃之之义且情犯有轻重故行刑有迟速今常若如此则自此终无决不待时之强盗矣是强盗与鬪殴杀人者爲无异矣又非历代制律惩恶之意欲强盗之息得乎如蒙伏望皇上今後凡锦衣卫官捕获强盗绑赴御前引奏者乞照先朝故事勅令三法司锦衣卫堂上官於午门前会问明白追有赃仗拟罪如律备由具奏奉有钦依刑科覆奏不必监候随即处决中间果有情可矜疑者亦要明白上请定夺或有冤枉亦与辩明其法司径问强盗及杀一家非死罪三人凶犯务在鞫问情犯明白赃仗真正毋挠於势要毋拘於成案发大理寺审拟合律类奏奉有钦依者刑科覆奏亦就处决庶有以正邦刑而惩奸恶息厉阶而安良善其律该秋後处决重囚照旧会审惟皇上寬仁慈厚实同舜禹而臣犹以此言进者盖此时强盗恣肆劫财杀人全无忌惮比之往年大有不同杀一家非死罪三人者往往有之若不将强盗凶徒依律不时处决则恐厉阶自此而生将来有不可制之患矣况辟以止辟刑期无刑帝王之盛事也强盗有犯不时处决余贼知警是辟以止辟之意也盖兵刑二事每每相须恶之小者以刑治之而有余恶至於大虽兵加之而无害矣臣叨掌邦政弭盗安民乃其职任苟有所见事干国体不敢緘默缘系申明律意以弭盗贼事理未敢擅便具本亲齎谨题请旨弘治七年五月二十七日具题

添巡抚以保安地方事

职方清吏司案呈切惟制治贵於未乱保邦在於未危盖治乱安危相爲倚伏自古帝王谨於未然而不救於已然谨於未然者易爲功救於已然者难为力昔伯益之告帝舜亦曰儆戒无虞而终之曰无怠无荒四夷来王是皆制治於未然之意也我朝自宣德年间各地方添巡抚官员或都御史侍郎以节制三司即古三监之意也比时惟河南山西陕西南直隶苏松等府设有巡抚官其余布政司止是不时差遣大臣巡视或一年二年而回所以三司官员互相因循府司官员惟知贪利以致福建贼首邓茂七浙江贼首叶宗刘广东贼首黄肃养倡爲乱阶

多者数万少者数千僭号称王攻劫城池杀掳人民地方骚扰爲之不寧者数年其广西贵州苗蛮因而为乱朝廷命将出师方克剿平彼时兵食尚足人民富庶未甚费力近年以来宗室位多冗官太滥加以水旱相仍科派无极所在仓廩空虚军士乏粮城池坍塌武备废弛守门者皆老幼之卒操练者半疋羸之輩如湖广桂阳县被贼百十人进城如入无人之境江西贛州府地方流贼数百劫掠十数余日至今未曾捕获福建武平广东程乡县贼盗尤甚倘或哨聚日久为患非轻其浙江大户之家或争私忿各聚人衆相杀数日有司莫敢禁治诚非治世所宜若非添设巡抚官员早为整治将来之患有不可测今江西已添巡抚官一员但止管南贛二府及福建汀州府广东韶州南雄湖广郴州一带不预民事三司官员未听节制难以行事查得本部先尝建议要於福建浙江添设巡抚官员未蒙命允今日之势又非前数年之比矣应合早为处置案呈到部臣等切详民贫盜起理势自然各处灾异迭见已非一日恐象不虚示必有其应臣等职掌兵政天下安危所系若不弥之於早万一有事臣等万死何足以赎伏望皇上以地爲重乞勅吏部会同本部推举练達老成刚柔兼济官二员爲都御史巡抚浙江福建地方专一抚安军民缉捕盜賊禁贪残除奸弊修理城池整飭武备措置仓粮操练民兵凡事与镇守内臣计议而行大意以弭盜安民为本其江西都御史金泽就令巡抚江西多在南贛二府居住仍兼管广东韶州南雄二府及湖广郴州桂阳一带候命下之日各另请勅行事缘系添设巡抚官员以安地方事理未敢擅便谨题请旨

端肃奏议卷五

卷六

钦定四库全书

端肃奏议卷六

明 马文升 撰

灾异事

准本部咨该准礼部咨前事该巡抚湖广都察院右副都御史徐恪题据湖广布政司呈据长沙府申据善化二县申切照本县地方自弘治八年二月以来天雨不降高阜去处未曾翻耕即今苦竹开花实如麦米枫树生李实黄连树生黄瓜苦蕒菜开莲花七日方才凋谢备由转呈到臣会同巡按监察御史郑惟恒议得凡物之生各有常性今当地方旱沴之余土木并兴之际而山林园圃草木多开异花生异实戾性之常厥妖甚异斯固微臣失职之咎亦由民力难堪怨声沸腾有以致之也除洗心涤虑思过补愆及行都布按三司一体痛加修省等因具奏抄出该本部备查近年以来天鸣地震星殒如轮冰雹屡降天火时发夏霜陨禾等项灾异历考传记以详厥罚上请皇上修德以弭天意及要行两京文武羣臣各竭乃心殫乃力勤臣职以奉朝章修人事以回天意期交尽乎修弭之道用少裨於宵旰之忧凡事关乎治理听条奏以举行等因具题节该奉圣旨是弭灾之道在修人事事关朕身的当自举行尔两京文武羣臣并各处镇巡三司等官尤当痛加修省勉尽职务共回天意毋事虚文钦此钦遵备咨到臣除痛加修省勉尽职务及本部合行事宜另行条奏外臣闻上天以生物为心人君以子民爲责故自古帝王之治天下未尝不以养民为本以顺承乎天心盖天下之安危系生民之休戚而生民之休戚又系乎安养之何如耳民得其养自然饱食煖衣向仁慕义虽有变故卒保无虞而国祚灵长民失其养则赋重役繁愁苦嗟怨遇有小衅遽至离心而国势寢弱成周嬴秦足可为鑒後之有天下国家而为斯民之主者乌可不加之意哉洪惟我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方知保天下在得民心故惓惓以安养斯民为念立纲陈纪无一政而不在於养民发政施仁无一事而不寓乎仁爱贪官污吏之害吾民者必重置於法豪宗巨族之残吾民者必大治以罪列圣相承率遵是道所以百余年来海内晏然灾异少见民之感德浹於骨髓沦於肌肤无异成周之世也仰惟皇上嗣登宝位爱民之心实同乎舜禹仁民之念远继乎祖宗无一令之不善无一政之或乖宜乎两仪奠位而万姓咸若三辰顺序而百谷告成夫何近年以来乃有前项礼部所陈各处奏报灾异数者之中惟地震一事考之前代固有震者未若今日连年震之不已而海内俱震草木之妖固不能无未见今日并生一府又在同时此皆灾异之甚者且变不虚示必有其应由人事乖於下斯天变应於上然而致此者固皆臣等不职所致实由赋重役繁小民不得其所之所感召耳何以知之什一而税古之常制今之田亩十税八九且宣德正统年间宗藩位少武职未多江北布政司税粮拨付边方京仓上纳者每石价银不过五六钱多系布绢之类来京采买未尝专要银两而有司仓存收者俱收本色其运之数十之四五近来宗藩位多武职太滥边务方殷禄米去其大半小民之粮尽数改拨京边二仓上纳每粮一石少则用银八九钱多则用银一两一二钱俱要煎掣净银丰年用粮八九

石方得易银一两歉年则借取富室收後加倍偿还间有空间地土又被各王府及势要之家占为庄田催租之人百般科害控诉无门往年京师仓库钱粮易於上纳逐年使用之钱過於所纳之数若至丝绵花绒阔布大绢一切物料交纳尤难非经揽头小民不敢上纳所以在京米粮虽贱价值日增每一布政司该徵银百万余两而备用马价抬柴夫役京班及司府州县官柴薪皂隶驿递马驴船只又该银数十万两而买办顏料织造緞疋供用之物不在其数江南兑运京仓并各衙门粮米运至京师者每正粮一石亦该二石之上甚至三四石者今年如是明年亦如是岁岁如是无有了期桑枣鬻之已空而丝绢犹徵田亩卖之已尽而税粮犹存逃亡人户税粮并於见人户代纳收成已毕而枵腹啼饥者比比皆是隆冬堕指而赤体号寒者处处皆然衣食不足罔知礼乐风俗日见其浇漓人心日滋其奸伪子詈其父习以成风弟毆其兄恬不为异究其所由社学久废人不读书以致如斯赋重困民未有甚於此时者也好逸恶劳人之常情古之帝王遂民所欲今天下之民河南者因黄河迁徙不常岁起人夫五六万每夫费用盘纏银一二两逐年挑塞岁以为常近因河决张湫有妨运道钦命内外大臣往彼修筑又起河南山东人夫不下二十万所费钱粮不可胜计皆出自小民膏脂江南苏松等府挑濬河道亦曾起人夫二十万即今南北直隶河南山东沿河沿江烧造官砖及湖广前後修盖吉兴岐雍四王府该用人夫匠役不下五十余万江西前後修盖益壽二王府今山东青州修盖衡王府二布政司亦该用人夫数十万先修者三年之上尚犹未完後修者方才兴工先後用银岂止数百万两今两广用兵民之供运军饷者又不知用夫几何山陕二西人民供给各边粮料终岁劳苦尤甚他方及僉派天下各王府校尉厨役斋郎礼生每当一名不数年必致倾家荡产且洪武年间封建诸王惟秦晋等十府规模宏大壮丽将以慑服人心以固藩籬其余诸王府俱各差减盖恐费民财而劳民力也永乐宣德年间亦皆如是以後年间修盖各王府方才寬大宏丽一府有修盖二三次者北方府州城濶民稀拆毀军民房屋不致太多今江南府分多有依山顺岭傍河临江城小人稠自唐宋以来未曾封王军民居住相传数代生齿日繁今闻差去内外官员止照北方王府周围墙垣丈尺及起盖军校营房有将军民房屋拆毀十之二三者甚有拆去四五分者斩山平地多伤风水军民荡析其居无所归着诉告之言盈於道路嗟怨之声彻於上穹加以做工人夫暴露日久万一积怨恐生他虞即今在京各项工程亦衆操军连岁少休多有累及逃亡及在外司府州县并各边总兵等官非奉奏准明文擅动军民修盖不急衙门非礼祠庙及耕种自己田土做造私已器皿者亦多里河一带直抵南京平昔俱有听拨拽送马快船只等项人夫近因三次亲王之国预备接应人夫又不下数十余万聽候日久饮食不足尤爲困苦役繁民困未有甚於近岁者也赋重役繁二者并行则民力岂有不困民财岂有不竭欲望遂其生养岂可得乎民既流离困苦不得其养则上天生物之心有未遂矣人君子民之责有未尽矣灾异之来未必不由於此赋税之重势至於斯固不可已但价值亦当少減工役固不可已缓急亦不可不节王府之修固不可不加宏丽亦不可不计地之广狭而斟酌损益此等事情关系甚大若不早为处置诚恐年复一年上恬下嬉灾异之示或不可弭而意外之虞难保必无合无通行各处镇守巡抚总兵并都布按三司官员今後各要上思朝廷委任之重仰体皇上恤民之仁边仓粮价斟酌定夺比前量減银数而各边管粮官亦不可多收及行仰所属凡遇分派夏秋税粮之时将京边二仓粮料先尽上户次及中户起运下等人户俱作存收或折纳濶布严禁里书人等不许那移作弊致有不均其徵收之时亦要酌量缓急预定期限陆续设法催纳不许要誉逞能严刑峻法逼民逃窜其桑枣有遭荒岁砍伐已尽者亦要申明祖宗旧制着令照丁栽种务臻实效以复民之恒

产其提调学校官员亦要修举社学之规慎选教读之人各里凡民子弟俱要入学诵读孝经小学并御制大诰俾知孝弟之道法度之严以复民之常性巡抚官尤宜振肃纪纲倡率所属凡利所当兴弊所当革可以养民之生者一一举行贪官在所当去污吏在所当黜可以苏民之困者悉要振作视民如已之子节财如已之肉使民无啼饥号寒之苦得遂仰事俯育之天如有盗贼生发小则设法抚捕大则调军剿灭毋致滋蔓貽患地方其於委任斯无所负其大小衙门若有应合修造工程事干动支钱粮起倩人夫数多者务要奏奉明文次第合应修盖小小工程亦要申禀巡抚等官示下方许修造其余一切不急之务一毫不许擅科一夫不许擅役及行各边镇守分守等官除修边外不许擅拨操军修理一应淫祠私宅公馆等项并耕种田土做造器皿重劳士卒废弛武备如有故违通许巡按御史指实具奏提问如律上请定夺情重者文职照坐视民患事例降调叙用武职照私役军人事例降级发落通行京通二仓内府各库局内外提督巡视等官并各边监督官员各要严加禁约官攒库斗人等不许刁难纳户捐勒财物仍乞勅工部转行湖广江西先次差去修盖各王府内外官员如果工程未完作急修盖完备若是已完即便回京不许在彼迁延虚费供给有伤民财仍请勅三道分投赍付今次差去湖广江西山东修盖各王府内外官员及请勅彼处镇守太监巡抚都御史巡按御史公同相度今次所修王府各府城内地方有无空阔如果城阔人稀其周围墙垣丈尺并宫殿衙门一应房屋照式起造分毫不可有减若是城狭人密别无空地周围墙垣不必拘於北方王府周围丈尺徒使府内空地太多以後致令起盖离宫别殿台榭游玩去处致惹事端有违祖训且使军民嗟怨其合用木植等料着令匠作斟酌相度而用不许因争小忿将长材故意截短劳民重买有稽工程其督工官亦要抚恤人夫时其饮食不可太急及索要财物若墙垣宫殿基址大工修筑已就将原起人夫或分班做工或疎放一半不许尽数拘留致生疾病因而死亡有伤和气内外官员仍每半年一次具奏要见造完工程若干用过物料若干见在做工人夫若干不许似前迁延岁月久劳民力工部仍查内外节年修盖派出料物若干工程已完未曾送纳者即系多余之数准作後來应用不必再派有司寬其一分则民受一分之惠若然民虽不能尽遂休养亦可少苏困敝一二前项事情国家安危所系臣叨任大臣荷国厚恩上在辅君德下在固邦本而国之安危尤其当虑臣久知生民困苦邦本不固每欲上陈恐涉越职辄复中止今当灾异迭见之际复奉纶音事干治理许其条奏臣若不以实奏闻而徒事虚文甚非人臣以道事君之义伏望皇上览臣所言如果有益生民有裨治道断自宸衷俯赐施行更乞益遵祖宗之训益笃爱民之仁节财用省造作以培植邦本崇正学抑邪术以端澄圣心庶几天意可回灾异可弭而国家万万年无疆之基业实在於是矣臣干冒天威不胜战栗恐惧惓惓为国爲民之至爲此具本亲齎谨题请旨弘治八年八月二十一日题

陈言申明职掌清理刑狱事

陕西道呈刑科抄出大理寺右寺右评事鲁永清奏窃闻刑者民命所关刑清则化行化行则民用和睦而百顺至否则天降灾谴而百异兴自古君天下者未有不以刑狱为重也仰惟皇上初登宝位维新治化首颁明诏大赦天下是以久禁囹圄者悉蒙大造之恩犯至死刑者多获再生之德中外欢腾华夷称庆和气乍周於两间嘉祥已弥於六合故郊祀一举而瑞日增辉籍田一耕而灵雨即降是皆圣德和气感召之所致也太平休徵何以加此将见五谷丰登刑期无刑诚有在於今日臣幸际明时备员法曹顾所司者刑名所专者参驳不敢越职妄言

谨以目击耳闻弊所当革有关职掌竝不便事件条成五事上瀆天聽伏乞优容采择施行等因具本该通政使司官於奉天门奏奉圣旨该衙门知道钦此钦遵抄呈到院除均地方以便审錄一件行移吏部施行及遵律令以平刑罚等三件先已详议具奏外内一件详律意以重大辟节该伏覩宣德三年三月初四日钦奉宣宗皇帝勅諭内载圣人制刑罚用昭天讨以弼治化刑罚当则天道和平人心悦服国家天下并受其福否则感伤和气灾沴百出是以古者帝王必慎简刑官我国家稽古为治建三法司自祖宗以来慎重人命务在恤刑钦此及读大明律保辜限期内一条以手足及他物殴伤人者限二十日以刃及汤火伤人者限三十日折跌肢体及破骨堕胎者无问手足他物皆限五十日庄诵再三不能无疑夫鬪殴成伤既立辜限则辜外身死当依本条今律云辜内因伤死者以鬪殴杀人论该载已明其在辜限外及虽在辜限内伤已平复官司文案明白别因他故死者又若各从本殴伤法该载亦明今问刑衙门未审据何所见遇有殴伤辜外死者不分原伤有无平复辄依殴杀之条坐以绞罪恐非律文之意曰辜外因伤死者不合偿命则死者何辜诚如所云则辜限一条可以删去矣何用保辜哉况本条又云若折伤以上辜内医治平复者各减二等辜内虽平复而成残廢笃疾及辜限满日不平复者各依律全科切详立限之意原以限满为期若伤未平复辜限一日不满虽笞杖之轻未敢便决盖恐被伤者死必令偿命则杖刑难赎若辜限已满伤未平复虽徒流之重就便断决随即发遣且限满不平复殴伤必重有死之理若该偿命岂肯遽以殴伤全科其罪乎假有殴人至笃疾该杖一百流三千里仍将犯人财产一半断付笃疾之人养膳设使被殴之人限满不平复既将犯人坐以全流又断以财产若断後被殴之人因伤身死复坐以死则非惟立法无有纪极而前之已流断付财产又何所处乎今笞杖徒流悉依此断独辜外死者不依此条何其不考律意而矛盾若是也及覩堕人胎条内注云堕胎者谓辜内子死者乃坐其虽因殴若辜外子死者各从本殴伤法不坐堕胎之罪以此推之则辜外因伤死者不坐以死明矣谨按太祖高皇帝制律之时屡诏大臣更定新律至五六而弗倦者凡欲生斯民也後又勅刑部尚书刘惟谦重会衆律以协厥中每一篇辄繕成书上奏揭於西庑之壁亲御翰墨为之裁定虽笞杖徒之轻尚历历明着其罪若辜外因伤死者律该处死必明定其罪如何又云各从本殴伤法乎昔待制马宗元之父马麟殴人致死虽在辜限四刻之外尚不抵死盖以刑主恤法无久近我祖宗立法初意正在於此故名例律云凡称日者以百刻又曰八十以上十岁以下犯反逆杀人应死者议拟奏闻取自上裁九十以上七岁以下虽有死罪不加刑夫五刑之条莫重於反逆杀人矜其老幼犹不加刑况鬪殴不过一时忿怒彼此交争初无杀意比之谋杀故杀不同所以特立辜限若辜外因伤死者一槩坐以绞罪是与辜内因伤死者之罪无异矣岂祖宗钦恤之意乎传曰死者不可复生断者不可复续一或失当则刑斯滥矣昔高宗以刑不滥而致中兴寇準以刑不平而为旱魃刑之所系如此可不慎欤书曰罪疑惟轻与其杀不辜寧失不经又曰钦哉钦哉惟刑之恤哉此之谓也伏乞断自宸衷或勅都察院会议奏请通行内外问刑衙门今後问拟鬪殴辜外因伤死者罪名合无照依辜限条内该载拟罪难复仍依鬪殴杀人律条科断务求至当永为定规毋曰行之已久难以更改如此庶钦恤称情人心悦服而辜限一条不致虚设矣查得先该本院奏为讲明律意以重民命事近年以来两京法司官员或由进士初除寺正寺副主事评事或由知州行人就陞员外郎郎中而御史亦多知县所除到任之後未经问刑就便断狱公差所以於律条多不熟读律意亦不讲明所问囚人不过移人就律将就发落笞杖徒流纵有所枉为害未大至於人命一有所冤关系非轻有将强盜窝主未曾造意同谋官吏因公毆人致死本无挟私故勘而俱拟斩罪者

本系故杀却拟鬪毆杀人绞罪者其他以是为非以重作轻且以法司尚然则其余府州县卫所囚犯枉抑而死者又不知其几何此皆原问官员律学未讲律意未明之故也乞勅两京法司堂上官督令所属天下都布二司督令断事理问及浙江等按察司官竝各府推官各要将大明律条熟读讲解深明其意不许似前忽略置而不讲其问囚之际参错讯鞫务在得其真情方才取招议罪之时尤须原情定拟不许轻易致死有冤抑狱成之後难以分辩明白等因具题奉圣旨是钦此已经通行钦遵去後今评事鲁永清奏称前因臣会同刑部尚书何大理寺卿冯等计议切惟条律之设肇自往古我朝斟酌最为适中互相鬪毆若於虚怯致命去处被伤即时身死者律有明条固不暇论其余致伤有轻重所以辜限有远近保辜者毆人成伤保其犯人之罪责令医治被伤之人恐其致死使彼此各全其生也律曰辜限内皆须因伤死者以鬪毆杀人论律条甚明固无别议又曰其在辜限外及虽在辜限内伤已平复官司文卷明白别因他故死者各从本毆伤法且其者变於先意及者事情连後是言若在辜限内伤已平复不因毆伤别因他病死者止拟毆伤本罪不坐毆杀之条曰别因他故死者从本伤法则限外因伤死者虽不明开以鬪毆杀人论而其意亦甚明矣不然何以折伤以上又曰辜限满日不平复者依律全科且折跌人肢体致成残廢笃疾尚流三千里又将犯人财产一半断付被伤笃疾之人养膳若因毆人头伤风从疮而入限外死者既不坐死又不断付财产而止拟毆伤流罪则是於死者反轻於生者反重不惟死者含冤於地下而彼孝子慈孙亦抱恨於生前矣再考祥刑要覽载待制马宗元之父麟毆人被系守辜而伤者死将抵法宗元推所毆时在限外四刻因诉于郡得原父死者盖唐律文云保辜限内死者依杀人论限外死者依本毆伤法无别因他故字樣於我朝大明律保辜条内文意自不同也但人多不肯讲明往往引宗元为说而致疑耳且人命至重律文之意况限外因伤而死者拟以鬪毆杀人绞罪自国初至今已踰百年若有所疑前人岂不具奏合无今後凡鬪毆伤人如前折跌人肢体毁败人陰阳破人骨堕人胎断人舌等伤官司责其保辜限内不能平复纏綿至於限外而死情真事实者仍拟鬪毆杀人绞罪原问衙门临时备由奏请定夺其辜限内伤已平复官司文案明白别因他故死者务与推究真情力为辩明不许拘於限内畏惧原告刁泼将被告之人一槩问拟死罪致有冤抑有伤和气庶於律意不违而刑罚罔濫事体归一而法司有据缘系申明律意及奉钦依该衙门知道事理未敢擅便谨题请旨

选辅导豫防闲以保全宗室事

切惟亲莫亲於宗室法莫严於祖训宗室奉藩循理恪遵祖训者朝廷亲亲之恩为益笃纵欲败度有违祖训者朝廷黜罚之典所必加昔周武王克商之後以其弟管叔蔡叔监殷後二叔挟殷之武庚以叛流言以倾王室故周公奉命东征诛管叔而囚蔡叔孔子恕之郑庄公弟叔段因母宠爱庄公不早防闲封之於鄆纵彼所为候其恶深举兵伐之如克常人春秋讥之一则事干宗社而示天讨之公一则不豫防闲而亏亲亲之义或恕或讥此天下至公之法而万世之不可易者也洪惟我太祖高皇帝天生至圣龙飞淮甸祛除前元奄有中夏扫一时之陋俗回百代之醇风功德之盛远符尧舜有非後世之所能及故本支蕃衍亦非前代之所能比封建诸王藩屏王室藩王之子封为郡王郡王长子袭封郡王诸子俱为镇国将军以渐而降世为奉国中尉藩王府内官设承奉正副各一员典宝典膳典服各所正副各一员内使六名各门正门副各一员内使司药二名司弓矢二名外官设长史司左右长史二员典簿一员

其余审理典膳奉祠典宝纪善良医典仪七所各有正副官二员伴读四员教授一员内外各设官以理一国政彼时俱遴选才识老成之人以充其任而辅导之方甚严王若有过先责辅导官员所以各王读书乐善保守其国而称贤王者甚多纵欲败度而被黜罚者间有自正统年间至今除秦晋蜀襄淮德吉徽崇等府并新封兴岐等府内官不阙外其余王府内官有阙不行具奏有一府止有承奉一员至全阙不补者宫门传事多系女人其他郡王府亦无火者往来传事俱系外人凡百出入尤无禁忌虽有藩王其郡王并将军有系尊属或族属颇疎者虽知所为非礼不敢戒谕辅导官员不敢谏正其镇巡三司官员惧其捏奏欺侮离间动辄差官勘问亦不敢具奏所以肆其所为有潜蓄异谋而烝淫不道者有强擄军民子女而打死人命者有骨肉相残而致成讎敌者有密取外人之为嗣者有呼唤乐妓入府奸用者甚至宫闈不肃致生外议者其他将军有潜入富乐院宿娼者或与市人饮酒赌博者以致禄米揭借於人而衣食不足鞍马全无而徒步於市及至事发差官行勘事多不虚因违祖训事干宗社有不终其天年者有幽之高墙者有削去爵秩者有革去禄米者况丑恶之事传之天下闻之四夷又恐史册书之貽讥後世诚有玷於朝廷若使原设内官不阙其员早为扶持辅导外官各得其人早为谏正藩府亲王肯为戒谕而镇巡等官豫为具奏岂有前项之事哉欲其惩治於已败而示黜罚之典莫若保全於未然以全亲亲之仁如蒙乞勅各藩王除本府内官不阙不必具奏外其余阙少内官内使者明白具奏阙内官若干员内使若干名仍乞勅司礼监於相应内官内使内择其老成读书者具奏照阙给赐前去以後有阙具奏除补互相维持府事其合用衣服饮食等项本府照例关给使之得所不许凌辱?害其郡王府每府给赐内使二名专管宫闈事务及关防门禁其长史纪善伴读教授乞勅吏部今後有阙务要访察国子监并在外有学行儒官除授如藩王所为未善长史等官从容谏正如其不聽再三匡谏事情重者如再不聽密切具奏其郡王所为不合礼度者教授藩王密切戒勉如再不聽藩王具奏事情轻者降勅切责若事干宫闈重者差内官皇亲前去体勘至日密切处置不宜露泄於外若系外事仍差内官并法司官前去勘问藩王有过专罪辅导官员郡王有过专罪内使教授如此关防事无过举其藩王府辅导官员亦要逐日请王於书堂内讲读经史王子王孙亦要讲读习礼若各府将军有前项所为者各府郡王自行禁治若藩王郡王府互相容隐不行禁治许镇巡等官将所为不法之事会本着实具奏上请区处其藩王府选用多人务要具奏奉有明文定其名数方许於本府军校之家选用不许过数亦不许强买民间子女郡王将军使女俱照会官奏准事例存留若擅自买用女子及名数过多或令外人入府者许镇巡官参奏长史教授降调远方任用若乐工纵容女子擅入郡王府及容留各府将军在家潜行及军民旗校人等敢有与将军赌博诓骗财物及擅入王府教诱为非者事发边远充军色长依律问罪革去管事保全宗室莫过於此臣叨任大臣每见宗室所为不善事露容之则违祖训所以不能保全者多臣切悯之故敢冒昧上言伏望圣明留意俯赐施行宗室幸甚为此具本亲齎谨题
弘治九年四月初六日具题

陈情乞恩休致事

切念臣猥以寒微遭逢盛世历履中外四十余年官滥叨於极品报无补於涓埃每怀尸素之慙恒切覆餗之惧去岁臣年七十例该致仕已尝恳乞归田以避贤路奏奉钦依卿累朝旧臣方切委任正宜尽心职务岂可引年求退不允欽此实皇上图任老臣人惟求旧之盛意也臣

伏覩纶音感激益切虽陨首糜身无以为报臣遭遇圣明千载奇逢况荷宠荣复踰涯分正当罄竭疲弩勉图报称但臣自今春以来两目昏花腰痛耳鸣加以疝气举发脾胃虚弱精神顿减於前时思惟不及於往日劳心之久辄生晕眩貌虽未甚龙鍾年实踰於古稀近冒风寒亦觉衰老况臣职掌系干兵机万一事有所误罪将何辞若不再乞退休恐来冒滥之讥不能全臣终始之节伏望皇上悯臣衰老曾效犬马微劳容臣致仕俾得生还闾里少延残喘数年臣不胜感戴天恩之至为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治九年十月十二日奏

端肃奏议卷六

卷七

钦定四库全书

端肃奏议卷七

明 马文升 撰

修饬武备以防不虞事

切惟天下之安危系武备之修否武备修则四夷知惧盗贼斂迹而天下安否则四夷恣横奸雄窥伺而天下危矣昔殷高奋武於荆楚周宣讲武於洛邑故诗书称之以为盛事语曰天下虽安忘战则危易曰君子以思患而豫防之盖言有天下者武备不可一日而不修也李唐之末武备废弛终致藩镇之乱赵宋之季兵马衰弱卒有金元之厄载在史册昭然可考洪惟我太祖高皇帝膺天眷命以武功定天下以文德绥太平虽当投戈息马之期未忘练武防边之念故私役一军者有重罚私借一马者有禁例凡有兴造竟不劳军三十余年四夷宾服海内晏然迨我太宗文皇帝嗣承大业迁都北平密迩蛮夷其於武备尤为注意彼时精兵数十万健马数万匹亲閱教练无少怠忽故出塞千里敌人远遁威武之振前代罕及自宣德年间以後老将宿兵消亡过半武备渐不如初至正统年间天下无事民不知兵而武备尤废所以十四年有土木之厄至今讐耻未雪迺来军士消耗十去四五虽尝差官前去清理亦多上下因循虚应故事终不能充足原数矧京卫军士内府各衙门匠役占去数万之上见在者不满七八万江南之兵大半运粮其余多在沿海备倭江北之兵亦有运粮之数其余俱各来京操备而陕西山西之兵亦多戍守各边所以腹里卫所城池空虚无军防守一遇小寇多不能支往年京师之兵俱在五军三千神机三大营操练後因征调一时不能齐足所以设立團营常有精兵十二万分为十二营不许别项差役专一蓄养銳气遇有征进就便啓行此外天下再无兵马可调重加优恤尚以为迟近年以来多拨做工每占一二万之上其工有一年不完者甚至二三年不完者每名雇工等项月用银一两一二钱行粮柴卖不得食用负累疲弊率多逃亡见在者强弱相半在京军士疲困未有甚於此时也且武备之修固在乎军尤藉乎马洪武永乐年间京卫於空野官地置立牧马草場而在京各营草場不下数千余顷夏秋之间足堪牧放春冬又全支料草以备喂饲所以马皆肥壮堪以调用即今京营牧马草場俱被势要之家或亲王占为已有亦有被军民开耕占种者凡遇马匹下場牧放无处存住未及一二月即那往西山一带四散趋牧中间多有潜回原卫之数一时调用卒不能齐秋冬虽支料豆一石军士艰难多有预卖与人况六个月止关草二个月每月止折与银二钱通不穀一月支用且人无食必死马无草必毙天下粮储以供京军天下草束以供战马二者缺一不可今军俱支粮马不支草夏秋既无草場牧放冬春又无草束喂饲军士艰难无力办草欲马之不死实亦为难所以团营马匹常死二万之上虽有朋合椿头银两亦不能买补十分之二见操马虽有三万余匹中间老病不堪骑操者亦多战马消耗莫有甚於此时也且克敌制胜固在乎士马精强尤在甲兵之坚利近年在京盔甲廠所造军器每见守卫军人披带盔甲其甲中不掩心下不遮脐叶多不坚袖长压肩全不合式盔尤太重即今京卫军士常操弓矢多系自置弓力

不过一二斗矢长不过七八把平昔尚不能射远加以披甲在身手不能举新关之弓岂能开射纵射不过数十步而止其刀尤短小亦无锋刃别无长兵可以御敌虽有神枪习亦未精凡遇大敌率多败北天下卫所成造军器除沿边宣府大同辽东寧夏甘凉陕西山西四川云南两广外其余浙江福建江西河南山东南北直隶卫所军器料价多被管局官员侵欺入已间有成造者徒费物料多不堪用一遇查盘大半损坏那移搪塞有名无实况去岁内府戊字库军器被火烧毁数多见在者不知几何兵器不精亦莫有甚於此时也虽军马充足甲兵坚利若将不得人尤难制胜方今将官除京营总兵俱蒙朝廷简命外其余各边将官虽有曾经战阵谋勇兼资操持可取善抚士卒者但中间多有贪利害军年老有疾而士论不归者本部已尝奏行天下各该大小衙门官员各举将材以备任用近有举到之数亦不过常流求其堪任大将者甚少大抵多系膏粱子弟罔肯习学韬略操演弓马一闻推举多尚奔竞及至临事莫展寸筹但恐出衆奇才或混在行伍潜伏草野亦未可知将不得人亦莫有甚於此时也夫使军马甲兵充足将官得人若操练无方兵无节制又何以成克敌之功哉今京营教塲操练军士射箭舞牌之日多走阵下营之日少所以坐作进退之不知攻杀击刺之不熟虽习舞刀而刀法未谙虽习放枪而枪法不知至於马匹犹未操演盖四月下塲十月赴营未久天寒即为住操所以马多生拗临敌之时欲北而南欲东而西求如边马之嫺熟盖亦霄壤之不侔矧鞍辔衔勒无一可取操练未精亦莫有甚於此时也且国家所恃以安者惟在军马精强甲兵坚利将官得人数者而已今既如此谓之内治之修诚未之信况今天鸣地震连年不已草木妖孽岁时迭见象不虚示必有其应祸福安危相为倚伏近日北敌大衆近边递送番书要来进贡中间词语骄倨必以三千人俱入不要减去一人似有啓衅之意既而俱各遁去不露形迹且北敌之性小盛则掠大盛则侵今既不来进贡又不侵掠安知其不示我以弱而缓我边备以潜蓄大举入寇之谋乘隙而动乎夫京师以大同宣府为藩篱大同宣府至京师不过数日之程边墙之外即系夷地至若密云蓟州尤为密迩本边军马虽强然亦分守各路兵分势寡理之自然倘贼大举入寇全藉京兵以为应援今天下武备废弛已甚而京师武备又复如此若不早为修饬诚恐年复一年愈加废弛不无有误国家大事伏望皇上处常思变居安虑危念京师军马乃朝廷自将之兵居重驭轻防奸御侮所系甚重今後凡有兴造各该衙门官员不许奏讨团营军士做工敢有故违许科道官指实劾奏置之于法更乞天语丁寧着为定例其坐营把总等官务要曲加抚恤不许擅役科害敢有不遵事发照依内外提督大臣钦奉勅諭内事理发落其三大营做工官军各该管工内外官员亦要督令作急修完不许似前迁延因而私役卖放以致军士受害往往逃亡其团营仍查照弘治二年该司礼监太监韦泰同臣等选军之後奏准事例每营再行拣选十分精銳马军步军各二千员名以为上等之兵遇警调动拨营前去免致又行挑选迁延数日不得起行有误应援其逃故之数本部仍通行各该清军官员用心清理如不及数考满之日不许陞用庶兵有所养勇於赴敌而逃亡亦少矣仍望皇上念战马为国家所重草塲乃战马所资乞降勅齎付见差清查京卫牧马草场给事中御史等官并伍军三千神机营各选差年老知识草塲所在官一员随同给事中等官前去将永乐年间原拨各营牧马草塲拘集地隣人等从公取勘四至明白就为丈量每营原该地若干顷内已耕种地若干长草堪以牧马地若干已耕者要见何人管业系亲王管业者另拨无碍地土补还退出草塲牧马其余不分内外势要官员俱要退出若系军民私自耕种者取问如律丈量之後四至埋立封堆仍於各该教塲官厅内立石碣将四至镌刻在上永为查照自後再不许一人奏讨如有故违许科道劾奏治罪今後马军敢有将该支料豆预卖与人及将官

马雇与人骑坐者事发俱於教場门外枷号半月滿日仍送法司问罪与雇马之人照例罚马一匹亲管官员若有侵欺料豆一二石者照常例发落五石以上及擅拨马五匹与人骑坐者事发降一级料豆至十石马至十匹以上者降二级仍调外卫带俸差操其军民职官人等若有私卖军士料豆下仓关支至二十石以上者事发俱发边卫充军更乞勅户部将京营马匹春冬六月支与草束三个月一月本色草束二月折色银两每名月支与三钱尤望皇上以兵器为士卒卫身克敌所资乞勅工部通查内府各库见收军器共有若干遇警有无穀用是否坚固如有不足乞勅内府兵仗局成造精致盔甲腰刀斩马刀长牌弓袋各二十顶副把面工部差官送去浙江福建江西河南山东南北直隶巡抚官处无巡抚者送镇守巡按官处交收各将所属卫所并有司该办军器物料徵收一二年之数或见收在官并拖欠未完查追完备於本布政司收贮直隶俱於各府收贮布政司去处委三司堂上官江北直隶俱於淮安府江南直隶俱於苏州并太平府北直隶於真定永平二府就委各府知府并各卫管局官员提调却将各卫所局匠通取到於布政司并前定府分军器局内免造长枪四根折造斩马刀二把团牌改造长牌照依发去式樣并工成造其弓箭俱照宣德正统年间弓要丝绵寸扎外用坚漆甲面俱用厚密青白绵布钉甲俱用火漆小钉若有造作不如法者三司并各府卫委官照依织造段疋事例参问降级发落若已造完陆续差官运送来京工部会同本部官看验总送内府各库收贮专备从调官军领用以後前项司府每二年俱照此例攢局成造一体运送赴京照前看验交收庶军器可用不致有误本部仍通行内外各衙门大小文武并科道官及天下镇守巡抚巡按三司并府州县等官各查照本部先今事理但有习熟韬略弓马絶伦或有出衆奇才堪为将官者不分行伍士卒或草野之人俱聽擢用有司以礼起送赴部本部通将节次所举未用将材并原系将官後因缘事不系失机革去责任者会同五府各部都察院通政司大理寺六科十三道官逐一评议某人可任主将某人可任副将某人可任参将某人可任守备某人可任方面具名奏闻挨次斟酌推用举到奇材另行会官考试照武举事例具奏擢用其举到将材若有奔竞请托者终身不録各官亦要用心访察务得实材不许一槩滥举有孤朝廷广求将材盛意庶将官得人任用奇材不致遗弃更乞勅团营提督内外大臣今後凡遇春秋三九月常操之期早为具奏行令钦天监选择吉日务在十五以里不许过期其操习规矩遵依洪武永乐年间操法五日之内走阵下营二日演习武艺三日军中号令全在旗帜金鼓其执旗掌金鼓之人务选年力精壮耳目聪明者造册在官不许频换教演之日务令军士目识旗帜耳聽金鼓令其旗东则东旗西则西随其所指千队如一鼓动则行金鸣则止行止合节万军无错至若斩马长刀摧锋破敌全藉此器京营原无教师合无行移陕西镇巡官於在城操军内拣选十分谙晓马步刀法者二十四名应付口粮脚力差官管送来京於十二营每营拨与二名於各千原习大刀军人内选出三五名令其习学待其通晓其法却令专教本千军士以一教十以十教百以百教千自然习熟原取陕西军人俱各放回仍查本营操军除神枪刀牌外其弓箭手共若干员名於内府该库收贮各处布政司运到岁造官弓内每名给与一张各随力之强弱以拣弓之硬软务要日逐用力开弓时加演习日久自然射能及远而坚甲可透寇贼知惧不敢轻冲其马匹尤要加意操习使驰逐合度不致生拗鞍辔之类俱要坚固整齐庶便於驰骤可以克敌夫数者之中将得其人为要若兵马精勇军器坚利而又将得其人再加以仓廩充实虽有外侮不足虑矣臣等职掌兵政因兹北敌窥伺中国武备未修日夜忧惶寢食弗寧故敢掇拾武备之紧要冒昧上陈伏望圣明留意俯赐施行宗社生灵不胜幸甚缘系修饬武备以防外患事理未敢擅便谨题请旨

禁伐边山林以资保障事

职方清吏司案呈切惟帝王之有天下御外侮固赖乎兵威之盛亦藉乎山川之险故周汉都关中得四塞之固而国祚绵延赵宋都汴京无险阻之利而敌寇凭陵仰惟太祖高皇帝龙飞淮甸奄有万方定鼎金陵统驭夷夏其於四方之险无所不饬而於北敌尤注意焉故於甘肃大同宣府大寧辽东俱设都指挥使司并於寧夏设立数卫以屯重兵又建封肃庆代谷寧辽等王以为第一藩篱其寧夏有贺兰山黄河之险复自偏头鴈门紫荆历居庸湖河川喜峰口直至山海关一带延袤数千余里山势高险林木茂密人马不通实为第二藩篱而居庸关迤东又命太傅魏国公徐逵修理数年尤为完固封疆之险非前代之所能及迨我太宗文皇帝肃清内难缵绍鸿图以为金陵虽古帝王之州终是偏居一隅河北之地切近外夷精兵健马甲於天下若非建都难保无虞乃迁都北平三面而制天下且易於控制外方神谋睿筭亦深且远矣永乐宣德正统年间边山树木无敢轻易砍伐而外夷亦不敢轻犯自成化年来在京风俗奢侈官民之家争起第宅木植价贵所以大同宣府窥利之徒官员之家专贩筏木往往雇覓彼处军民纠衆入山将应禁树木任意砍伐中间镇守分守等官或徼福而起盖淫祠或貽後而修造私宅或修盖不急衙门或馈送亲戚势要动辄私役官军入山砍木牛拖人拽艰苦万状怨声盈途莫敢控诉其本处取用者不知其几何贩运来京者一年之间岂止百十余万且大木一株必数十年方可长成今以数十年生成之木供官私砍伐之用即今伐之十去其六七再待数十年山林必为之一空矣万一外寇深入将何以御是自失其险阻而撤其藩篱也静言思之实可寒心本部虽尝节次奏准请给圣旨榜文发去沿边张挂晓谕禁约军民人等犯者俱发烟瘴地面充军但立法在乎上而行法在乎人今镇守等官已既纵人采取何以禁约军民年复一年误事非细案呈到部仰惟我国家迁都北平密迩边境绥靖之道固赖乎边兵亦藉乎山险山险之要林木为先居庸关左右山後林木实乃天险为我藩篱近年来砍伐过半各该守臣既不行禁约又纵人采取倘年久山空万一有警将何以御伏望皇上以边患为虑以险阻为念乞降勅大同山西宣府延绥寧夏辽东蓟州紫荆密云等处镇守等项太监覃平孙振刘正陆闇张睿屈进韦朗田亮奉御罗能总兵官神英马仪刘福陈辉李俊李杲参将熊冈王志都指挥张原巡抚都御史侯恂杨谧张敷华刘忠韩文张岫魏富张琳并天壽山守备太监主定都指挥解端各思上报朝廷之恩下副委任之重照查本部节次奏准事例各行所属分守守备备御等官并各府州县掌印官员各要严加禁约该管官旗军民人等俱不许擅自入山将应禁林木砍伐贩卖违者取问如律俱照榜例押发南方烟瘴卫所充军其分守守备备御并府州县官员敢有私役军民人等砍伐山木或起盖官私房屋或馈送势要之人或令子弟赴京贩卖者事发参问毕日军职俱降二级发回原卫所都司终身带俸差操不许管军管事文职俱降边远叙用镇守并副参等官违例擅令军人或纵居民砍伐山木者聽彼处巡抚巡按并在京科道官指实劾奏治以重罪若巡抚巡按知而不举一体究治仍於应禁林木山口伐木经过河道紧要去处差委能干官军守把除内外官司奉有明文修理营造筏运官木并小木柴炭查验明白照旧通放外其余私自贩卖等项大木经过即便拿送合干上司依律究问筏木尽数入官敢有容情纵放者事发俱问受财枉法赃罪庶法令严明而山林不致其砍伐险阻不失而京师实资其保障缘系请勅沿边守臣严饬险阻以保障京师事理未敢擅便谨题请旨

刊印武书以作养将材事

切惟人君之治天下文德武备相资并用武备莫先於将将得其人则武备自修兵威丕振可以慑伏四夷潜消奸宄矣且古之为将者必学之於师十数年而後成非一朝一夕所可得也盖兵法始於黄帝本之井田其来已久禹征三苗誓师之词兵法已具其後周之太公吴之孙子齐之穰苴魏之吴起汉之张良唐之李靖皆学兵之久而号知兵今武经七书皆诸子所作其词古其义奥世之讲明者少虽两京设有武学以教幼官并应袭舍人但教官亦多常流不能讲明七书之旨况我朝机密兵书有禁人不敢习所以将材甚为难得近该本部节次奏行内外大小衙门访举但有谙晓韬略堪为将官者起送来京经今许久未见举荐一人目今除在京各营提督武职大臣出自将门韬略素谙固有其各边将官亦止是或号令严明或弓马熟闲或持已颇廉或爱军颇仁者求其洞晓韬略谋勇兼资如古之名将者亦不多见昔宋因有契丹西夏之患最重武备累命儒臣编集兵书其目实繁独武经总要一书乃宋仁宗命天章阁待制曾公亮等编定仁宗自为之序颁赐内外武职重臣其中所载战阵攻守行兵布营边防地里一切器具与夫军中合用事宜酌古準今靡不该载武职官员若肯熟读讲解存之於心施之於事虽不如古之名将亦可克任边方重寄况不系机密兵书在律条亦所不禁各处不敢擅自镂板所以武职官员多未得见间有抄誊旧本字樣亦多差讹国家承平日久武备渐弛将材乏人边事虽非赵宋之比固不足虑但西北外夷与我密迩自古所不能灭屡为中国之患万一有警势甚猖獗仓卒之间边乏良将将何以御臣等职典兵政国家安危所系若不作养将材於今日何以得之於将来日夜思惟无以为计欲学武事莫先此书如蒙乞勅内阁儒臣捡寻如有古本武经总要校正明白上进仍乞勅司礼监将此书从新刊板务在字樣真正用好纸刷印数百部颁赐两京公侯伯都督武职大臣并各边镇守总兵太监巡抚都御史及副参游击守备内外官员并本部及两京武学各一部令其如法收贮在各边者永远相传凡遇交代不许带去及损坏遗失各官务要时时观看十分精熟毋得视为虚文若罔闻知巡按御史时常查考若有带去损失者亦要追究下落庶武经广布将材可得而兵寄不至乏人矣缘系刊武书以作养将材事理未敢擅便谨题请旨弘治九年月 日题

端肃奏议卷七

卷八

钦定四库全书

端肃奏议卷八

明 马文升 撰

陈情乞恩罢归田里以弭天变事

照得弘治十一年十月十一日夜清宁宫灾烟焰障天其势甚大此非常之变异也仰惟皇上嗣登宝位以来敬天法祖励政勤民声色之不迓货利之不殖无一事而不合乎正道无一政而不恤乎军民虽古尧舜之君天下亦不过此宜乎和气召祥灾异罔见然而近年各处奏报天鸣地震等灾异岁无空月今皇城之内犹有此灾变惊及九庙悸逮重帟此固上天仁爱皇上示此儆戒欲皇上侧身修行以保亿万年无疆之洪图实亦由臣叨任保傅滥居尚书职掌兵政系国安危学术踈寡德望浅薄不能陈善闭邪以匡辅圣明奉宣德意以康济天下所致且古者国有大灾人君固当修省必策免不职大臣以应天变臣实居大臣之列况年踰七十精神衰惫不能任事窃禄瘵旷宜在所免伏望皇上痛思致灾之由重加修省之诚先将臣罢归田里另选贤能以充厥任庶天意可回而灾变可弥矣臣不胜战栗恐惧俟命之至为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治十一年十月日奏

恳乞天恩容令休致以保晚节事

照得臣先因年满七十累乞休致俱未蒙俞允顷因星变复欲上请归田以应灾咎但念清宁宫工役未及告成又值边方多警奏报填委未敢遽陈缘臣今年七十有四聪明日减精力日耗强持衰惫之体久忝密勿之班尚宽汰斥有妨贤路乞放归田里以终余年等因具本奏奉圣旨卿宿望老臣方隆委任岂可遽求休致宜尽心职务不允所辞钦此钦遵臣伏覩纶音仰荷圣明图任旧臣弗忍弃去臣不胜感激虽陨首糜躯无以为报但七十致仕国典具载臣之叨冒已踰四年思罄报国之忠遂失进退之宜处事乖方致来物议况兵部职掌戎务系国安危臣衰老才识昏庸加以近来疝疾举发痰喘壅盛委的不堪任重伏望皇上俯徇愚悃容令致仕全臣晚节不胜感戴天恩之至为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治十二年十月初六日奏

复乞天恩怜悯衰疾容令休致以全晚节事

臣近以居官四十九年年已七十有四不能任事有招清议乞放归田里以终余年等因节该奉圣旨卿宿望老臣方隆委任岂可遽求休致宜尽心职务不允所辞钦此钦遵又该臣奏委的衰老有疾久妨贤路乞容致仕以全晚节等因该奉圣旨朕以卿耆德旧臣已有旨勉留宜安心供职毋再固辞钦此钦遵臣以兵部系军政衙门边报并常行公事繁冗日逐题奏事件

用印臣有疾不能朝参已将原掌印信咨送本部定夺该本部题奉圣旨印还着马文升掌钦此钦遵又该臣奏宿疾举发一时调理未痊恐致有悞部事所据印信乞命本部佐贰官暂且掌管候臣病痊之日另行具奏定夺等因节该圣旨卿有疾暂免朝参在部用心办事印信照旧掌管钦此钦遵臣伏覩节奉纶音不胜感激虽粉骨糜躯无以为报切思尽忠报国人臣事君之大本进礼退义仕者始终之全节况七十致仕令典攸存臣年满七十以来累上封章恳乞休致俱未蒙俞允兹复陈情乞归田里再荷勉留两辞印信又蒙暂勉朝参在部办事此皆皇上天地委曲覆冒之恩不遗枯朽之意也伏念臣本庸材荷蒙列圣洪恩官叨保傅职掌兵戎幸逢皇上备尧舜之德抚盈成之运臣过蒙委任所以寝食弗遑职掌之外累上封章期德泽流布威武奋扬内安黎庶外摄四夷少辅雍熙之治仰酬知遇之隆此臣之愚忠素志天地鬼神之所共鉴者也岂敢轻弃禄秩甘就闲散而辜皇上之恩但臣委的衰老加以疝疾举发艰於步履非医药所能治疗一时不能赴部本部邦政所司系国安危臣如仰遵成命勉强支持倘误国事关系非轻微臣始终之节罪责之加亦何惜哉是以昧死恳陈伏望皇上怜臣衰老有疾曾效犬马微劳照例容臣致仕得以生还田里少延残喘数年臣举家不胜感戴天恩之至为此具本令家人马浩亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治十二年十月二十八日奏

赏劳官军激励锐气事

照得大同宣府延绥三镇军士数年以来游奇兵大同者常往延绥策应隔涉黄河数百余里宣府者亦往大同应援延绥却来大同截杀少则一二月多则三四月马匹倒死随要追陪及各镇城堡见在操守马步官军俱系听调按伏防御杀贼之数马军常出朋合买马银两委的十分艰难加以边地苦寒诚为可悯自弘治元年荷蒙朝廷溥赏银两弘治十年又蒙钦赏游奇官军之後至今数年未沾恩泽今大寇近边势甚猖獗军威挫损士气消沮正系激励人心奋勇効力之秋伏望皇上重念边军艰苦断自宸衷将三镇操备防守马步官军并偏头关游兵每员名量赏官银若干两其三镇远调出征游奇二兵劳苦尤甚亦合量为加赏以济困敝则彼心感恩思报而奋勇克敌矣但此等恩典出自朝廷非臣等所敢擅拟伏乞圣明裁处缘系乞赏边军以激励锐气事理未敢擅便谨题请旨弘治十三年四月二十五日题

成造坚利甲兵以防边患事

照得克敌制胜固在乎官军之奋勇尤在乎甲兵之坚利甲不坚则不能以遮矢石兵不利则不能以挫贼锋故古人云甲不坚是以其卒与敌也盖言不以人命为重而丧於敌矣然则有天下国家而欲盛武备以扞御强敌者其甲兵岂可以不坚利也哉本部向因天下卫所年例成造军器有名无实徒费钱粮俱不堪用已经奏准行移内府兵仗局成造盔甲腰刀斩马大刀长牌弓箭等项发去浙江等都司团局照樣成造已有解到之数俱为可用今看得凡京营官军每遇出征止关与军器局所造盔甲其甲中不掩心下不遮脐袖口太寬又多压肩不掩心则不能遮矢?寬压肩则不能开弓且重二十四五斤而甲叶不坚军士岂能披之而盔尤平常甲面布多蓝色不以盛军容而振军威临敌诚为误事况今边方多事正系缮甲利兵之日臣文升任南京兵部尚书参赞机务之时南京军器局所造军器每年内外守备参赞官员亲诣本局试验其甲颇坚甲面布色亦青但甲亦重二十斤以上袖亦压肩不知前项军器置之

何用即今京库阙少盔甲如蒙乞勅兵仗局成造上様盔甲各二顶副腰刀二把其甲重十八斤盔二斤半发与两京军器局令管局内外官员照様成造务将甲叶冷端数百锤使之十分坚固掷地有声方为得法甲面务要青布用火漆钉钉之若用线穿者其线亦要精致而盔要低矮不宜太高亦须端到自不生锈在京军器局所造军器合亦照南京事例团营提督内外官并工部堂上官每年公同给事中御史试验一次如有不如式者令其依式成造其给事中御史仍照旧例按季试验若有成造不如法者许其具奏罪坐管工官员仍行南京工部查勘南京军器局所造军器各有若干具数作急回奏应否行取前来备用工部径自具奏定夺臣等职掌兵戎亦司军器况官军战阵胜负系乎甲兵坚利何如故敢僭陈伏乞圣明留意俯赐施行臣等不胜幸甚缘系照様成造坚利甲兵以防边患事理未敢擅便谨题请旨弘治十三年五月十一日题

乞恩怜悯衰老容令休致事

近该本部咨该准礼部咨为星变事近闻钦天监奏有彗星之异中外臣民皆相传骇况云南地震之变尤异寻常即今边方告警敌情叵测天时人事实切忧思是皆文武大小官员不能仰承德意勉修职业致此变异乞勅内外臣工勉图修省等因备由转行到臣除痛加修省及时御敌安边合行事宜节次具奏外又准吏部咨两京六部等衙门堂上官俱系大臣中间衰疾未副人望者行令各官自陈等因前来照得臣成化二十二年任兵部尚书未几改南京兵部参赞机务成化二十三年十一月钦蒙圣恩改臣都察院左都御史弘治元年七月内钦命臣同太监傅恭李良保国公朱永襄城伯李瑾提督团营操练军马弘治二年二月内复蒙改臣兵部尚书寻加太子少保复陞太子太保又陞少保兼太子太傅切念臣本庸材荷蒙列圣天地覆载之恩历官五十年恭事皇上一十三载自愧德薄才疎夙夜在公罔敢怠忽劳心焦思寢食弗遑期效涓埃之报少酬知遇之恩仰惟皇上尧舜之圣禹汤之仁宜乎两仪奠位五辰顺序夫何玄象示警坤道未宁敌寇跳梁於边陲盗贼充斥於荆楚此固上天仁爱皇上之恩实由臣官居保傅职掌兵戎不能论道以燮理陰阳尽心而修举邦政致召前项灾变罪莫能追当兹边方多事之秋固非臣敢求退之日但古者凡遇灾变必策免大臣以回天意臣实居大臣之列宜先罢去况臣犬马之年七十有五前此八上封章恳乞归田俱未蒙俞允今臣步履虽若强健而精神实为内衰兼素有脾胃疝气之疾饮食不多近日劳心稍过辄生晕眩须少寢片时方得苏息臣每思之历官年久赋性愚直见恶於人者衆今衰老之年才力有限恐处分乖宜有误国家大事万死何赎伏望皇上悯臣衰老曾效犬马微劳容臣致仕保全始终别选贤能以代其任臣不胜感戴天恩之至为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治十三年五月十五日奏

厘正选法事

检照我朝所定诸司职掌吏部文选清吏司所掌首开选官一作阙凡内外官员考满侍亲致仕丁忧残疾考功司勲来付案呈本部立案作阙类写阙本赴内詮注一类选凡考功付到考满官司勲付到起复官及内外衙门送到降用裁减截替别用官员就凭来文附簿立案案呈本部审实相同比例无差就便誊録选本引选又闻进士监生通经秀才人材孝廉贤良方正

等项俱凭来文附簿责供年籍住址出身名色引奏选用大意谓凡内外衙门将事故官员开阙到部明白立案作阙然後照阙行取各衙门该选进士监生人等并九年考满及三考冠带听选官员考验停当分成等第第一具开阙本一具选本引奏选用蒙朝廷照阙逐项用选官印子某人至某人某官以合原阙之数用选官印子即朝廷钦选也候用印子已定本部遵奉钦定职衔照阙除授在内者就令到任在外者给凭到任选法始终大意如此职掌开载甚明万世所当遵守今在京大小官员及在外方面知府等官有阙俱据阙推举相应官员随即具奏銓补准大选在内或阙主事评事司务行人等官在外或阙知州通判推官知县等官或三四百阙或五六百阙不知始自何年行取该选人等查考停当止具选本不具阙本引奏选用若无阙本朝廷凭何銓选某人为某官该若干员且选法首开作阙盖有阙则补官若选官不具阙本殊与职掌所载选法不合臣等再三思维实为阙典若不具奏厘正诚恐因袭年久选法愈致废弛猝难兴举所系非细合无今後凡遇大选先令该司官於阙内密切查算内外各衙门开到大小员阙共若干然後照例挨次取办事进士听选监生并九年考满该陞该降及三考冠带听选官应考试者照例考试分成等第临选之时照依职掌一具阙本一具选本其阙本止开总数通行连人引奏选用候用印子已定臣等於午门外选官房内共同吏科都给事中遵奉钦定职衔照依阙帖填注相应衙门其余挂榜抄选等项照旧施行庶选法旧规不致废坠历年习弊得以清除而将来有所持循矣缘系厘正选法事理未敢擅便谨题请旨

再乞天恩容令休致以避贤路事

臣昨以年今七十有五夏初北敌入攻大同势甚猖獗臣以筹画边务调度军马时值盛暑劳心太过以致眼目昏花精神衰惫委的年老不能任事乞容休致等因具奏节该奉圣旨卿宿望老臣熟谙兵政委任方隆岂可引年屡求休致所辞不允钦此钦遵臣伏覩纶音益切感激仰惟皇上聪明英武睿知仁慈践祚以来任贤不贰如臣庸愚亦蒙委任俾典兵戎且加重职此诚千百载之一遇也故臣之图报寝食不遑妻孥莫顾誓竭报国之忠期辅尧舜之治以身殉国死而後已因年踰致仕之期前此累乞休致俱未蒙俞允今复恳乞归田重荷勉留此皆天地委曲覆冒之恩也臣益当勉罄疲弩以图报称但臣委的年老志衰弗克济事虽圣主之恩不忍弃去而在臣之势自不敢留若再列班行必重招物议纵容立朝心实忸怩亦不能展布四体以办政务或又加臣以贪禄固宠不知止足则臣之晚节终不能保伏望皇上悯臣衰老察臣愚衷早放致仕以避贤路或削去官秩罢归田里少延残喘以终余年臣不胜感戴天恩之至为此具本亲齎谨具奏闻伏候勅旨弘治十三年十月二十二日奏

端肃奏议卷八

卷九

钦定四库全书

端肃奏议卷九

明 马文升 撰

处置银两以济边饷事

照得近年因北敌小王子人马数万往牧河套犯我边陲朝廷轸念地方重恤生灵命将出师往彼征剿主客军马五万之上日费粮料草束不止千金但以陕西人民自成化二十二年大遭饥荒死亡过半加以去岁延庆二府旱灾无收各边粮素无积蓄钦差总督边储大臣诚恐边饷不敷设法分派腹里人民转运访得每粮石除本色外用脚价银二三两每草一束除本色外用脚价银一钱二三分方得转运到边里无空户户无闲丁惧怕杀虏逃亡者衆此外无计可施累次具奏有欲军民上纳银两授以武职者有欲生员纳银许其入监者有欲僧道纳银给以度牒者有欲吏典纳银免其京考者各衙门恐伤治体多不允从户部或开中盐引茶课或行取皂隶银两东那西凑方得六十万两之数又於河南预备秋夏税粮本色一十七万石以每石用银二三两计之须得银五十万两每两须卖谷麦二十石而民何以堪今陕西一方用兵未及半年之余本色之外用银已该前数况辽东女直合谋侵犯未见宁息而湖广贵州见今相继用兵近闻南北直隶河南山东有大水虫蝗之灾秋无所收春来小民缺食嗷嗷待哺必须赈济有司仓廩空虚帑藏银两不多不知将何以处置耶仰惟我太祖高皇帝平定天下之初经制国赋论田定税验亩徵粮天下相同今该各布政司并直隶府州县折粮价银多有不一有每石折银二钱五分者有折银一两用价八九钱者少亦六七钱者草每束有折银三分者有上纳用银六七分或四五分者除官钱并加倍粮数及广西云贵外不为常例权时之宜自弘治十四年为始每粮一石暂增银二钱每草一束暂增银二分则数十万两之银可立而得况出自地亩分所当然比之每石折银一两者不及其半用价三两者霄壤不侔既不系横徵重斂亦不系额外滥收衆轻易举民亦乐从候边方宁静照旧折纳不犹愈於前项卖官鬻爵等项事例有亏治体而见轻外夷乎急济边饷计无出此伏望皇上念边务之方殷思军饷之不足断自宸衷勅下户部早为查处毋惑羣议必於施行凡百官员不许阻挠臣叨任大臣职掌兵政恨河套敌寇未曾殄灭悯陕西人民供运疲困恐生意外之虞寢食不遑日夜思维不避怨谤而建此生财助边之议更乞圣明留意边方生灵不胜幸甚为此具本亲齎谨题请旨

地震非常事

查得近该巡按陕西监察御史燕忠奏称据西安并长安等县申称弘治十四年正月初一日申时分忽然地震有声从东北起响向西南而去动摇军民房屋本日酉时分复响有声如前至次日寅时又响如前及据本府朝邑县申本年正月初一日并初二日寅时地震声响如雷

自西南起将本县城楼堞口并各衙门仓监等房及概县军民房屋震摇倒塌共五千四百八十五间压死大小男女一百七十名口压伤九十四名口压死头畜三百九十一头只及县东北正东东南地方安昌八里一十九处遍地窍眼涌出水深浅不等泛流震开裂缝长约一二丈者四五丈者涌出溢流良久方止蔡家堡严伯村等四处涌出几流成河不时动摇自本日起至十五日尚震未息人民惊惶四散逃避高阜去处搭庵存住等因随据延安庆阳二府及直隶潼关等卫各声称所属州县与前长安等县日时地震声势相同具奏该礼部抄出又访河南河南府灵宝等县亦各地震如前臣惟地乃静物止而不动动则失其常也考之古典地震乃臣不承於君外敌不承於中国之兆历代固有地震未有震於正月朔日者亦未有震开而裂水出将成河者此乃非常之异古今所未多见者也况朝邑县南近华岳东连黄河而潼关之山实与华岳相连潼关朝邑地震如此之甚则华岳黄河必为之震溢矣且兆不虚示必有其应况陕西乃关中重地四邻番寇而延庆二府又与河套密迤正月朔日地震而敌人十五日拥衆入寇榆林外敌侵陵中国之兆亦已明矣臣闻此大异惊愕莫知所措除痛加修省外照得即今北敌小王子部落日衆精兵数万其酋首火筛者梟雄桀黠往往以诈计败我官军近来入寇少散抢掠专一攻围城堡烧毁草束而用兵且精亦有号令观其所存其志非小若不使之大遭挫败远遁陰山或自相讐杀部落离散年复一年得我厚利获我兵甲以彼之马力藉我之技巧恐终为中国之大患也仰惟陛下宵旰忧劳励精图治虽古帝王亦不过是宜其两仪奠位四夷宾服今陕西地震如此其异非常是皆天心仁爱陛下故示此以警告之欲其早为修省而保鸿图於亿万斯年也今海内民困财竭兵衰将懦纪纲未大振法令未大行文恬武嬉奢靡成风敌寇猖獗人心涣散此正安内攘外之时修德弭灾之日伏望陛下祇畏变异修省剋责行仁政以安养斯民重台谏以广言路府库之金帛重为撙节以备紧急之用无益之斋醮暂免修设以省浪费之繁念钱粮之空虚止传奉无例之官悯畿民之艰窘禁奏讨有碍之地遵圣祖之训每清晨视朝法列圣之规日奏事二次今敌住河套正在用兵之际乞将陕西织造绒氍内官早取回京以苏一方军民之困存其余力以备三边飞挽之急仍乞勅翰林院撰写祭文礼部奏请差官齎捧香帛前去陕西致祭西岳华山西镇吴山之神更乞勅陕西巡抚都御史将被震倒塌房屋及压死压伤军民之家每门量给银若干两以为赈恤埋葬之资及将所属一应不急之务俱暂停止凡百安辑之方悉从举行犹须操练军马修理城池务使地方宁静军民获安内治既修则外患不足畏矣臣荷国厚恩五十余年官居保傅职掌兵戎国家安危实同休戚覩兹变异无任忧惶伏望陛下察臣愚衷悯臣劳瘁前项所陈一一俯赐施行则臣安享厚禄不为?颜而陛下言听计从亦不虚负累次勉留温切之诏矣宗社幸甚生灵幸甚为此具本亲齎谨题请旨弘治十四年二月十八日具题

传奉事

切惟国家之患莫大於天灾天灾之重莫先於荒旱盖荒旱则田无所收而民必至於缺其食食缺则命不可保而必至於为盗盗贼蠭起而祸患所由作矣自古君天下者莫不为忧而所以致此者岂无自而然哉仰惟皇上禀上圣之资居天位之尊大孝隆於两宫仁恩溥於四海声色之不迓货利之不殖任贤去佞从正抑邪无一令之不臧虽古帝王亦不过是宜其海岳效灵而雨阳时若三辰顺序而百谷用成夫何去岁浙江温台宁绍江南直隶太平宁国及应天府所属江北直隶凤庐淮扬滁和等府州夏秋不雨田禾无收百姓缺食逃移流亡饿殍盈

途荷蒙皇上勅命宪臣及巡抚都御史巡按御史并南京守备等官大加赈济但生齿至繁钱粮有限所活者固多而饿死者尤衆岂期今岁凤庐淮扬滁和等府州并顺天北直隶大名等府河南山东二布政司所属州县自春至夏仍复不雨麦多枯槁谷未播种人心惶惶亦无所望况漕运京储尚未过淮此大有可忧之时也凡此皆臣等叨任大臣复窃厚禄不能燮理陰阳寅亮天地宣布德泽以惠养黎元减省徭役以滋培邦本所致亦由在京内外衙门官员中间或有恣肆贪婪无所忌憚在外三司等官亦多纵恶容奸不行禁治所以军民受害积怨於中上干和气致有旱熯之灾臣等又不伦预为建明至厯圣虑特降纶音不胜惶汗除内府各衙门弊政已蒙钦降圣旨榜文禁约外而在外衙门积弊亦不可不革革弊贵有其要得其要则弊不革而自无矣其要惟在於振纪纲严法度而已此时纪纲渐弛法度少寬内外衙门弊政之多实由於此诚如皇上断自宸衷俯赐施行更乞推此心以施之庶政凡百司官员有犯者无分内外无间疏戚悉置於法无少假贷执此之政坚如金石行此之令信如四时如此则纪纲振法度行贪残知惧而弊政自无宗社亿万无疆之休端在此矣臣干冒天威不胜战栗恳悃之至缘系应诏革弊事理未敢擅便开坐谨题请旨

计开

一戒百官以修庶政

洪维我朝稽古建官内设五府六部都察院等衙门各统属官以分理庶务外设都布按三司各率其属以安养军民上下相维体统不紊虽唐虞三代亦不过是国初法令严明官知警畏敢有犯者重则置之典刑轻则流窜革职以故官无轻犯犯无轻贷所以庶绩咸熙而万姓乐业未闻有所谓弊政者矣自正统年间以後每遇灾异朝廷必降勅切责修省咸知警畏近年以来在内官员守法奉公而尽心所职者固有听嘱纳贿而任情行事者亦多或竞华侈於舆马衣服之间或夸美丽於居室妻妾之奉上下因循职业不修法日以弛而政日以弊在外大小官员或极力以奉承权要或恣意以剥削军民科罚以遂其私淫刑以逞其暴巡按等官亦多姑息旌异廉能之奏月无虚日参奏贪酷之官岁或一见以致困穷无告冤抑莫伸政愈苛而民愈残皆足以上干天和召灾致变诚非细故庶官之贤否系生民之休戚若非官得其人弊政何由而革治道何由而隆灾变何由而弭乎伏望皇上降勅两京府部等衙门并巡抚巡按都布按三司官各要正己正物为国为民严戒所属恪遵国宪各修其职务令谨其操持俾弊端悉革而物议少息上体朝廷图治之心下解生民倒悬之苦庶几官得其人政得其理和气日臻而灾沴自消矣一公劝惩以别淑慝

臣闻唐虞之法三载考绩三考黜陟幽明历代遵行莫之或易我朝法古为治参酌时宜凡内外大小官员俱以三年为一考在内先从本衙门堂上官考核咨送本部定其称否在外从本府并布按二司官考核各出考语三考各赴部给由定其黜陟在外方面府州县官再遇朝觐之年本部凭巡抚巡按布按二司揭帖考语黜其不职官颇知惧其两京堂上官例不考核凡遇灾变科道官必指名劾奏请议凜然但五品以下官员名位未崇不在纠劾之列止是五年一次本部公同各衙门堂上官考察但年期尚远各官虽有不职者亦或迁转而去以此漏网者多及至给由各该堂上官考核词语又多溢美中间清誉无闻物论不与者亦不开平常不

称职等项劝惩之典又或未公在外巡抚巡按按察方面等官责任非轻近年皆尚和同风纪欠振以致贪虐滋甚有坏事殃民迹状败露为言官所劾者往往付之查勘所以各官肆无忌惮患失之心一生固位之谋百出此弊政之大者也今後在内属官果有贪淫不谨实迹昭然人所共知从本衙门堂上官指名举奏以凭罢黜其在外大小官员有的为民害?虐显露者许巡抚巡按官挈问如律前项内外官员尚有知之未尽而漏举者本部访有的实事情奏请定夺庶几劝惩以公淑慝以别政无不清而弊无不革矣一清传奉以节冗费

先准兵部咨为救?弭盗以安地方事该本部会官计议题奉圣旨各处地方灾伤重大民生困苦朕甚悯恻卿等所言深切时弊事当行的还查议明白开具来说钦此钦遵查议间今奉勅旨臣等切惟人君之大柄莫先於惜名器国家之首务莫急於节财用盖名器不惜则官必至於冗滥支费无穷而财用有不足矣君天下者岂可轻之而不重者哉仰惟太祖高皇帝奄有天下之初稽古建官各有定员非功劳任事者额外未尝轻授一官彼时事无不立而政无不修所以府库之财用有余虽遇兵荒未尝告乏列圣相承咸率是道未闻有传奉之官至成化年间始开传奉之门而冗官为之渐多十六年因遇星变廷臣论奏奉宪宗皇帝圣旨传奉文职大小官员除勲戚功陞?授禄用不动外其余及儒士都寄名放回有阙取用内有为事妄冒并乞恩陞授的查来定夺各衙门匠官精通艺业的存留着支半俸钦此钦遵纶音一下中外欢欣鼓舞咸以为虽汉武轮台之诏亦不能过但当时传陞官员尚有退之未尽者恭遇皇上嗣登宝位之初俯从言官之请但系传奉官员尽行裁退天下欣然称颂仁明奈何近年以来大小官员传奉者复多其他亦有白衣人送中书处食粮习字出身得授中书舍人者前项传陞等官一年该支俸粮动至数万石皂隶银不止万余两况今亲藩已至三十余府而郡王将军中尉郡主郡君县君仪宾等项不下千数所用禄粮通该百万石有余而两京军职比之洪武永乐年间员增数倍加以军国之费所以内外仓廩空虚帑藏匱竭一遇兵荒动至卖官鬻爵而措之无方矣且国家贡赋有限皆小民膏脂供彼无功之庸辈月计不足岁计有余则天下生灵岂有不困而府库之财岂有不竭者哉本部屡尝上请乞退此等冗官人等以省财用俱未蒙俞允亦有留中未出者且古者官以待有功赏以酬有劳有功者斯授以官有劳者斯加其赏今各官不过由一艺小能无大功劳叨授官职妄费钱粮无益於事是亦弊政之一端也仰惟皇上敦行大孝善继善述其於先帝良法美意独不能遵而行之乎伏望皇上大奋乾纲俯从羣议将额外传陞及乞恩所陞官员及中书处习字人数除勲戚并进药有效书写制勅及大臣并经筵讲读官子孙外其余通行裁革闲住或止许冠带荣身随艺供事仍乞今後凡有代替乞恩传奉陞官之人断之以义不徇以请自以塞幸门而戒奔竞庶名器不滥而国用少足矣弘治十四年五月初二日具题

暂且停止奉送神像以苏民困事

查得近该御用监太监王瑞等奏称钦蒙差往湖广江西等处公干合用黄快船六十只带去官舍勇士人匠八十六员名乞要应付等因奉圣旨是钦此钦遵抄出除照例应付外及询讨船之人俱言往武当山送玄帝神像近又该司礼监太监陈寛传奉圣旨朕弟汝王之国凡一应合行的事该衙门便照例开具来说钦此除钦遵施行外近又该巡按直隶监察御史丘天佑奏称直隶池州府贵池等县地方五月十一日起十三日止骤雨连绵山水泛涨势约三丈

渰死男妇二百六十一名口漂流居民房屋一千九百余间臣又闻河南山东南北直隶辽东山西自七月以来天降骤雨平地水深数尺漫倒城垣没渰田禾自通州直抵湖广江河两岸无处不被水灾而河南黄河之水为害尤甚各处秋田必无所收况今陕西外夷在套势甚猖獗未见剿平劳及三省民不聊生而辽东敌人亦未宁静湖贵苗夷倡乱方且用兵此正天下多事之秋也仰惟皇上奉送玄帝神像於武当山固是为国为民祈福之意而神亦以好生悯物为心臣昔巡按湖广亲诣本山看得宫殿雄丽神像尊严此皆我太宗文皇帝所造其制度规模无以复加矣皇上若欲奉送神像使时年丰稔边方无事不甚劳伤且犹不可况今天下水旱虫蝗边方用兵亲王之国民困财竭之际而乃有此举甚非所宜恐神亦不安福亦不降矣钦命内臣并带去官员匠役如此之多所过去处该用人夫动辄数千差去官员固为安静终是劳伤况自京城至於通州道路泥泞人马难行尤为不便臣累荷列圣莫大之恩叨官五十余年幸蒙皇上委任隆重职掌兵戎官居保傅责在辅弼使天下之人窃议当此多事之秋而为此可已之事诚恐後世史必书之臣若不恳切为皇上言之是孤眷遇之恩勉留之意则臣负国之罪将何所逭哉伏望皇上悯念生灵察臣愚忠将前神像暂且停送俟年时丰稔边方宁静民困少苏之日差官送去亦不为晚倘纳臣言宗社幸甚天下幸甚臣干冒神严不胜战栗恐惧之至为此具本亲齎谨题请旨弘治十四年闰七月十六日题

豫防边患以保重地事

臣窃闻事贵早图患当豫防易曰履霜坚冰至书曰制治於未乱此皆防患於未然图事於未萌也凡事固然边患尤甚故昔鲁侯征徐戎之乱吉甫伐玁狁之侵莫不先事而虑内修而外攘也载诸书史昭然可徵切照甘凉地方乃古外夷左贤王之地汉武帝倾海内之财劳数十万之衆方克取之设立酒泉张掖等郡以断匈奴之右臂盖北有劲敌为隣南则番戎所处若不分而离之使彼此相合不下数十余万而中国何以当之则甘凉地方诚为西北之重地也汉唐之末终不能守而赵宋全未能得至我朝复入职方设立都司屯聚重兵故我太宗文皇帝深谋远虑首命内臣总兵以镇守其地边境晏然无事干戈後至正统初年敌人多尔济巴勒等为患数年靖远伯王骥定西侯蒋贵始克平之迨至天顺年间敌人博罗摩罗欢等侵犯此地朝廷命将出师未能剿平既而宁夏副总兵仇廉前去截杀兵过兰州迤北轻率寡谋被寇所诱数万人马丧亡过半自後寇贼入於河套侵扰陕西而甘凉地方稍为宁静近自成化二十年以来此寇知彼将不得人生畜蕃息复往彼处侵扰者又数年矣不入则已入则必得厚利而去所在生畜抢掠殆尽而人口掳出者不可胜计官军失事被其降调者亦难悉数况先因进贡等项各该卫所罢困已极所以敌人知我虚弱益肆猖獗而侵扰之心未尝少已且陕西路通甘凉止有兰州浮桥一道若敌以数千人拒守河桥粮运不能通援兵不能进不数年而甘凉之地难保无虞万一甘凉失守则关中亦难保其不危近日本院节准兵部咨文该甘凉等处镇守总兵等官具奏敌人入境或五六十骑或一二百人其所在各城堡官军所报不曰追至某处路远天晚恐堕贼计掣兵回还必曰用箭射死敌人数多俱被鈎拖去讫未尝见其奏有挫衄贼锋斩获贼级数多者止是陕西靖边卫官军斩获敌人首级三十七颗而人民被其虏掠者亦不知其几何况迺因甘凉等处阙粮陕西临巩二府人民已经僱运数次困苦不胜近该巡抚甘凉都御史罗明差来奏事舍人石玘臣等询问说称成化二十三年十二月二十三日敌人自凉州直抵陕西兰州一带入境抢掠四五日得去头畜人口不知其数今

甘凉总兵等官奏称止被敌人抢去夜不收马五匹且前项敌人连年抢掠每得厚利边将畏惧罪责往往务惟隐蔽诚恐此敌窥知我边粮阙兵寡即日天气炎热远遁穷荒固觉无事但恐秋高马肥弓劲之日纠合别种部落拥衆入寇我边无备不无又遭蹂躪年复一年彼敌益为得志而甘凉之地大有可忧思患预防不可不虑如蒙乞勅兵部计议甘凉各城见有马步官军若干若敌人拥衆犯边有无足穀调用如或兵数不足预调何处客兵前去截杀虽曰延缓调兵三千往来不常久驻则虚费粮草频回则徒劳士马遇敌入寇缓不及事如何为宜及行彼处总兵等官计议敌若拥衆侵犯用何方略挫其初来之锋设何奇谋遏其深入之势敌若据守河桥援兵从何而进粮运从何而通方略早定人马豫集务使此寇大遭挫衄不敢犯我边方用纾朝廷西顾之忧永絶边陲侵掠之患明白具奏期於必行仍乞勅户部查算甘凉各城见在粮草若干可穀彼处军马几年支用如调客兵有无阙乏如或不足作何措置使粮草有数年之积不致临时有阙乏之虞若再令腹里人民僦运千里馈粮民有饥色樵苏後?师无宿饱皆兵家所忌况陕西之民疮痍未复尤非所宜前项二事先时计虑犹恐为迟若临时方筹不无误事事之大有可忧者无过於此故我皇明祖训有曰夷戎与西北边境互相密迩累世战征必选将练兵时谨备之者正虑此耳臣等叨任大臣濫总风纪苟有所闻事关地方不敢緘默缘系预防边患以保重地事理未敢擅便谨题请旨弘治元年四月二十九日具题

端肃奏议卷九

卷十

钦定四库全书

端肃奏议卷十

明 马文升 撰

賑恤饥民以固邦本事

仰惟我太祖高皇帝所存者仁民之心所发者恤民之政凡遇水旱灾伤百姓阙食必蠲免税粮复加賑济虽丰收之年犹度仓廩有余去处量为减免是以民皆家给人足而无冻馁之忧列圣相承率循是道近年以来工役频兴科差繁重加以北敌犯边远供军饷财匱力竭而民始有不得其所者矣今岁夏秋大雨骤降连绵旬余顺天并直隶保定河间真定顺德永平等府直隶淮安等府徐邳宿等州山东兗州等州曹县等县河南开封等府所属州县田禾被水淹没及有虫蝗猛风之灾秋无所收民多阙食臣每询前项去处阙食人民流移满道十室九空携男带女鬻卖易食啼号奔走络绎不絕臣思当此隆冬之时衣食无依栖之无所死於道路填於沟壑有伤和气深可怜悯见在者又被有司追徵钱粮愈加逼迫或以素乏仓粮不能賑济况至明年夏收尚有半年之期将何度日又闻盗贼去冬杀死沛县知县今秋杀死邳州判官民穷盗起理势自然而徐邳之间自古奸雄之徒多起於此恐酿成地方之患尤有大可忧者且小民丰收之年出赋税以供朝廷今当阙食之际岂可不加賑恤以施恩惠乎况前此每遇水旱灾伤去处必差官賑济今岁大水虫蝗之灾尤甚於前时賑恤之典必须举行臣叨任大臣铨衡固所职掌民瘼尤所当言伏望皇上以邦本为重以民饥为忧乞勅该部或奏差老成大臣或选差能干属官分往前项被灾去处会同各该巡抚官员取勘阙食人户见数将所在豫备仓粮验口賑济如无仓粮或动支官钱或设法处置凡百从宜而行事重当奏者具奏定夺务使见在饥民不致冻饿而死逃移之数各要招抚复业仍通行各该巡抚官员各行所属凡遇别处流移饥民一体存恤賑济毋分彼此若有盗贼生发亦要督捕尽絕毋致滋蔓其有见今该追拖欠税粮马草买办物料等项不急之徵明白具奏暂且停止以苏困急差去官员候明年夏田收成之後方许回京庶几民蒙賑恤之恩而邦本固矣谨题请旨弘治十四年十一月十六日题

申明旧章以厚风化事

洪惟我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方君临天下慨彼前元纪纲沦替彝遵倾颓斟酌损益聿新一代之制作大洗百年之陋习始着大明令以教之於先续定大明律以齐之於後制大诰三编以告谕臣民复编礼仪定式等书以颁示天下即孔子所谓道之以德齐之以礼道之以政齐之以刑之意也当时名分以正教化以明尊卑贵贱各有等差无敢僭越真可以远追三代之盛而非汉唐宋之所能及矣迨我太宗文皇帝克平内难正位宸极及至列圣相承一遵成宪恪守旧章礼仪不紊法令严明人尚节俭不事奢靡至景泰年间祖宗成宪所司奉行

未至风俗渐移近年以来羣小用事恣肆奸欺贩卖宝石之徒窃盗府库银两供帐服饰拟於王者饮食房屋胜於公侯以致京城之内通相倣效习以成风虽尝禁约玩法不遵军民之家潜用浑金织成衣服宝石镶成首饰僧道俱着紵丝绦罗指挥亦用麒麟绣补其官员相遇尊卑不分俱不回避娼优隶卒骑坐驴马亦不让道违礼僭分无所忌憚名分踰越风俗奢侈旧章废坠礼制因循未有甚於此时者也仰惟皇上嗣登宝位任贤去邪纳谏容言宵衣旰食亲决万机图治之心可谓切矣然图治莫先於法祖书曰监於先王成宪其永无愆诗曰不愆不忘率由旧章是也然法祖必先於遵旧章而守成宪旧章成宪莫重於大诰三编大明律令礼仪定式稽古定制教民榜诸书并节年禁约条例若不通行申明使人遵守而欲风俗之厚亦难矣如蒙乞勅礼部将前项书内所载摘其紧要者并节年禁约条例奏请出榜通行申明晓喻禁约上下各循礼制用度务存俭约但有前项奢僭之徒在京本院行令巡城御史督令五城兵马及锦衣卫坐城官校在外行巡按御史按察司各缉拿问罪重加惩治违禁衣服首饰等物入官妇人有犯罪坐家长夫男及通行两京各衙门大小官员知会凡在道往来相遇之间各要紧守礼制当回避者回避当让道者让道各守尊卑之分共敦礼义之风仍通行浙江等布政司及应天顺天二府各将大明律大诰三编教民榜礼仪定式稽古定制诸书并节年禁约条例照依发去榜文事理各要遵守不许故违儒学生员并社学子弟亦须熟读讲解勿视虚文务使中外臣民皆知贵贱有章丰杀有度等级名分不许违越车服田宅莫敢僭踰庶礼让兴而奢靡息矣缘系申明旧章以厚风化事理未敢擅便谨题请旨弘治元年月日具题

陈情衰老乞恩休致事

窃念臣一介寒微叨登甲第历官中外五十二年恭事皇上一十五载荷蒙圣明委任隆重眷遇稠叠诚千百载之奇逢也恩实同於天地劳无补於涓埃仰沐保全幸无过举虽陨首糜躯何足为报但臣气体素弱宿有疝气头晕之疾兹者前後九上封章恳乞休致俱未蒙俞允臣感恩图报死而後已但臣今年已七十有七耳目益加昏瞶精神愈觉衰弱牙齿渐落手足不仁动履艰辛出入朝参率由勉强劳心之久辄为晕眩委的不能任事有妨重任伏望皇上悯臣衰老曾劾微劳放归田里少延残喘以终余年臣不胜感戴天恩之至为此具本奏闻伏候勅旨弘治十五年八月初三日奏

因灾变思患豫防以保固南都事

查得该南京太常寺卿杨一清奏称弘治十五年七月初三日猛风急雨震荡掀播树木拔仆屋瓦飘飞人心惊惶势甚可畏天地山川社稷等坛并孝陵太庙共吹倒松柏等树数千余株及皇城各门内府监局京城内外城门关隘处所并文武大小衙门墙垣屋宇亦於是日被风雨渗零震撼损塌数多牌楼之倾倒旗竿之摧折不知几处加以江潮汹涌江东诸门浩如陂湖水漫进城五尺有余新江口等处江淮济川等卫战巡马船商民船只多有漂没及溺死之人询之父老皆以为耳目所闻见风雨之变未有甚於此者及该钦差守备凤阳地方内官监太监倪文亦奏七月初三日午时被猛风刮倒皇陵皇城万岁山圜丘方丘独山龙兴寺并南山一应坛壝大小树木大约不下万株军民房屋一千五百余间各具奏前来该礼部奏准合无行移两京大小衙门各行所属洗心涤虑痛加修省凡天下急务得以尽言无隐等因备咨

到部除痛加修省外臣切惟南京凤阳乃祖宗根本重地皇陵孝陵实仁祖淳皇帝太祖高皇帝藏体之山太庙乃祖宗神主奉安之所与夫天地山川社稷等坛皆国家重事所系非轻今风雨猛骤将各处百十余年树株吹倒如此之多而江水汹涌损坏战快船只溺死军民人口如此之衆皆併见於中都南京是盖天怒之甚诚非常之灾变也伏惟陛下览此灾变亦必有以悚惕於圣心矣然上天垂戒谴告之切夫岂有意者哉思患豫防诚今日之急务也礼部奏奉明诏羣工言之已详臣恐犹有所未及者焉窃以国家之事在外者言之所大可虑者一则边敌之猖獗一则南都之无备且边敌虽强四肢之疾密迩神京兵马咸聚设有侵犯尚可支持况战守之备素亦讲图但南京虽江山险固为帝王之州而论建都之地以此为次者以其居长江之下流也仰惟我太祖高皇帝即位之初始欲建都於汴梁随又建都於凤阳终复迁都於金陵虽知居於下流乃於湖广地方设立三十六卫所官军二十余万并江西沿江又多设卫所控御上游以为金陵之屏蔽及於江西九江府设立九江卫经属南京前军都督府以为蜀楚之喉襟建置立法至为详密彼时京储俱系各省民运赴京官军专备战守所以三十余年安如磐石迨我太宗文皇帝迁都北平意固有在但南京各卫所官军分带一半随驾前来江南粮米後令官军漕运以备京储该用官军一十二万而南京并湖广江西沿江卫所官军已掣其十之五六矣加以逃亡事故埋没者不知几何以致上游无备屏蔽不固而九江以下直抵南京城池缺人守把教塲无军操练仓廩空虚卫所狼狈既缺传报烽火之墩台又无飞哨巡逻之船只江贼出没劫杀官商盐徒纵横操持军器南京相去京师二千余里隔涉大江城池寛旷武备不足此腹心之患万一不逞之徒哨聚之輩长艘巨舰顺风而下仓卒之间何以御防晋宋齐梁都於金陵者俱有故事言之至此实可寒心臣任兵部尚书之时每常虑此奏准於九江卫添设副使一员专一整飭自九江直抵南京沿江一带卫所兵备以防不虞寻被言者革去诚非远虑也且天下之兵备可有可无而九江之兵备决不可无缘今江西盗贼滋蔓擒捕不絶湖湘军民困羸疮痍未复风俗人心比之洪武永乐年间大有不同窥伺覬觐者安知无之况患生於忽祸起於微乎如蒙乞勅南京内外守备大臣痛加修身之诚毋负留钥之任各营军马时加操练京城门禁严为堤防坍塌城池作急修筑损坏船只早为措备凡防奸御侮之事用心经画从长议处重大者具奏定夺仍乞勅吏部推举颇谙韬略素有风力官一员陞任副使江西按察司带俸请勅前去九江卫居住上自湖广接界下至建阳卫一带卫所俱听提调专一整搦军马修理城池督造军器整点民快擒捕盗贼禁革奸弊及查理沿江驿递巡司红马站船巡逻官兵或军伍之不足甲仗之缺少与凡有益地方防守之事宜从计处停当径自具奏定夺其沿江有司官员事有当禀行者俱要禀行不许视非统属辄为怠玩凡事仍与守备军职协同计议而行不宜偏执误事务使威武奋扬战守有备潜消奸宄之邪谋用为南都之保障仍听南京内外守备官并南京都察院巡江都御史节制及请勅湖广江西镇巡等官各将未获盗贼督捕尽絶困苦军民存恤得所一体整飭军马抚安人民以备不虞毋为因循致悞地方臣叨任大臣同国休戚闻兹变异若不披沥为陛下言之他日倘悞大事则臣负国之罪将何以追伏乞陛下留神省览断自宸衷俯赐施行宗社幸甚生灵幸甚臣干冒天威不胜战栗恐惧之至缘系陈言灾异事理未敢擅便谨题请旨弘治十五年八月二十日题

作养人材以备任使事

切惟人君莫先於致理致理必本於人材人材尤贵乎作养亦必须作养於先方可任用於後得其材则政举而天下治非其材则政堕而天下危此必然之理而治天下之急务也仰惟太祖高皇帝奄有天下之初法古为治首先开科取士一以经术为本最重进士之科而於京官尤加意焉何则後日内而卿相正郎等官外而方面府正俱於此等官员内陞用故于诸司职掌吏部各司所载内一欸凡在京官初入仕且令试职一年後考核堪用者与实授不堪者量材调用系祖宗旧制亦造就作养人材之一端所当遵守而不可易者也不知何年一向废坠不曾举行所以在京进士等项除授官员之後不肯用心习学政事考究古今涵养德性端正心术以致识见未充心胸未广其於持已或有未至一遇用人辄叹乏材及至陞擢外任多有不谨不称任使三年之间罢黜者衆所以陞愈骤而退愈速即今在京各部无五年以上郎中员外郎在外无三年以上布政按察使日望陞迁怠忽政务治道未隆职此之由此当今之大弊也或者未试职之例久未举行一旦行之人心嗟怨殊不知洪武年间法度严明人材老成犹除试职所以尽心职务庶绩咸熙今经百三十余年纪纲渐弛人心怠玩若不举行前典重加作兴诚恐年复一年人不知警政愈不举所系非轻及查得南北二京各道监察御史初除者不分进士知县推官已经任年深俱与试职一年使之习学刑名历练事体满日本院考核堪用者具奏实授不堪用者仍调除外任所以人皆敬慎克举厥职颇为得人惟六部主事大理太常寺评事博士六科给事中行人中书舍人俱不曾试职就於实授甚失祖宗作养造就人材以备任用盛意合无自本年八月大选为始前项各衙门除曾经转陞及不该陞除方面知府官员并进士第一甲三名俱不试职外其余主事给事中评事中书舍人博士行人初除之时俱照旧制及御史事例先令试职一年满日听本衙门堂上官六科听都给事中中书舍人听掌印官考核如果勤能不怠老成练達堪用者明白具奏本部再行核实奏请与实授若轻浮浅露怠惰臣事不堪用者改除外任所除试职官俱悬带本等牙牌实授三年後一体请给勅命封赠父母妻室庶人材俱蒙其造就任用不至於乏人祖宗旧制亦不至於坠废而不举矣臣等职掌选法贵在得人以备任使以隆治道伏乞圣明留意俯赐施行臣等不胜幸甚缘系申明旧制以造就人材事理未敢擅便谨题请旨

乞恩优容言官事

照得近该南京守备郕国公等官朱辅等会同南京守备内臣奏据南京旗手卫指挥史显章等呈称南京工科给事中徐沂倚酒恃醉於长安右门要点官军将军张保儿责打及盘出铜铃等情备由参奏前来蒙将徐沂差官提解来京问理随该给事中徐沂奏称奉例点闸守御官军於西长安门点下不到数多该管官员诚恐照例参究捏呈守备官处以致参奏乞要辩明等因事下所司未经问理覆奏臣等看得南京守备郕国公等官朱辅等奏据指挥史显章等所呈前项情由则给事中徐沂诚当有罪若据徐沂所奏则点闸守卫官军亦系职分当为彼此各执一词是非曲直未见明白其朱辅等任专守备以皇城门禁为重既据所呈法难中止但传闻徐沂平昔銳意言事勉於尽职颇有中伤之疑其事情虚实臣等未敢悬度切惟朝廷设置言官所寄最重必须保持爱护庶敢尽其言责若於言官一有小失不待勘明即加罪谴则各怀患失之心将必以言为讳凡有大奸大恶谁肯为陛下言之其於治体所损非细仰惟皇上即位以来未尝轻易罪一言官所以各官感激而思欲尽职也伏望皇上轸念言官有益国家恢宏圣度少霁天威将徐沂曲赐寬宥以释前疑则皇上优容言官之量实有同於

天地矣臣等干冒天威不胜战栗恳悃之至谨题请旨弘治十六年正月初九日具题

端肃奏议卷十

卷十一

钦定四库全书

端肃奏议卷十一

明 马文升 撰

恤民困以固邦本事

切惟自古圣帝明王英君谊辟莫不以仁民为首务盖以生民之休戚国家之安危系焉成周以农事开国以仁爱养民故传世三十虽有五伯之强而犹知尊周炎汉去古未远以仁厚育民故历年四百虽有中衰之祸而旋复旧物此皆以仁政得民心之深而民仰戴不忘之效也继而隋唐赵宋其君有始虽励精图治躬行节俭而鲜克有终者仁政不能久施於民而又有突厥吐蕃契丹西夏之患兵戈不息民不聊生卒致倾危而不可救此仁政不能久结於民心之验也载在史册昭然可考下迨前元政教凌替风俗既坏纲纪渐淆固不足言矣仰惟我太祖高皇帝埽除前元奄有天下拳拳以爱民为本恳恳以忧世为念验田取赋十一而税凡有买办免其徵纳未尝轻斂於民永为定制故民之感恩沦於肌肤浹於骨髓得民之心实有同於三代万万年之国祚盖已基於此矣列圣相承咸遵是道但自正统十四年承平日久兵政废弛浙江叶宗流福建邓茂七广东黄箫养哨聚於南方夷酋也先等侵犯乎京师自此天下多事而民渐凋?矣肆惟皇上即位之初崇尚节俭尤切爱民内府各衙门供用之物俱定有中数虽光禄寺奉上之物亦蒙御批而取是以节俭之德传播天下仁厚之政继述祖宗近年以来为因敌人犯边内府成造军火器械等项及百工技艺之人添支酒饭所以内府各衙门???出物料牲口数多况又该用一倍而???三四倍者不分会会有会无年年???出无有止息该部依数分???有司照数催徵惧获稽迟之罪定立均徭之名有一大县一年派银五六千两者三四千两者至小州县亦派银数百余两而粮草驿站京班皂隶砍柴擡柴夫役收买备用马匹该银不下数百万两不在均徭数内俱系小民膏脂前???者未完後???者复至加以宗藩位多冗官太滥禄俸等项及起运京储边粮之外存收粮米所余无几凡百买办俱系民供其视祖宗之时大有不同以此小民穷困已极怨声盈途皇上深居九重何由得知臣询之天下至京方面官员并各该乡官仕於京者皆以买办频繁均徭出银累民为言大戕邦本实由于兹况今两广江西盗贼生发良善受害浙江湖广等布政司及应天并南直隶各府州县俱有水旱灾伤民多阙食荷蒙皇上钦命宪臣前去巡视及勅巡抚等官用心賑济爱民之仁无以加矣若节年所???物料不行斟酌蠲免有司惧罪严刑追徵是所賑者少而所徵者多欲民之不逃亡胡可得乎盖自古民安则思治民困则思乱和气则致祥沴气则召异此理势之自然也今徭税既重灾伤荐臻武备衰弱仓廩空虚盗贼充斥而灾异迭见于此之时若不溥施恩典少苏困?诚恐阙食之民奸宄之徒乘隙哨聚处处蠭起卒难扑灭虽有智者不能善其後矣事之可忧莫重於是盖恩贵预施患在早弭故书曰制治於未乱保邦於未危易曰君子以思患而预防之实有天下者所当深致虑也伏望皇上以社稷为重以斯民为念乞勅户礼兵工四部各查自弘治元年起至十六年止节次???出浙江等十三布政司并应天顺天二府及南北

直隶府州县一切买办物料牲口果品及兵部见追节年亏欠倒失马匹草場等项银两并成造解京军器与夫一应物料已未完数目备查明白径自具奏一总会同五府各部都察院通政司大理寺堂上官六科十三道掌科掌道官从长计议某物料合当蠲免某物料合暂停止某物料果系急用作何买办凡可以节财裕民久远良规议处停当上请圣裁如此庶恩惠溥施而得仁政之本民困少苏而免意外之虞臣叨列六卿之首忝任三孤之职责在上辅君德下安黎庶永固皇图安如磐石此心之存死而後已今闻兹民患若不以古今治乱系民休戚恳切为皇上言之早为消弭万一貽患地方则臣负国之罪将何所辞伏乞圣明俯赐施行宗社生灵不胜幸甚缘系苏民困以固邦本事理未敢擅便谨题请旨弘治十六年十一月初一日具题

传奉事

准本部咨准礼部咨弘治十八年二月十二日早钦奉圣旨朕方图新政理乐闻谏言除祖宗成宪定规不可纷更其余事关军民利病切於治体但有可行的着各衙门大小官员悉心开具明白来说礼部知道钦此钦遵备咨转行到臣伏覩圣谕此即尧之舍己从人舜之好问好察禹闻善言则拜成汤从谏弗拂之意也盖欲追古帝王克绍祖宗而陋汉唐宋诸君有弗为矣天下臣民何其幸欤臣惟自古创业之君必立一代制度以为子孙典则率由持守不使堕坠者国祚必保于悠久罔克遵承致有废弛者宗社或至於颠危载在史册昭然可考洪惟我太祖高皇帝膺天眷命埽除前元身经百战奄有天下稽古定制斟酌损益首开学校定赋税恤百姓开屯田修军政重盐法禁赃吏设驿传慎刑狱弭盗贼凡此皆我朝一代尽善尽美之大制度也是以百三十余年列圣相承率由罔坠世底隆平而治臻熙皞也但自正统十四年以後天下多事民渐凋敝迨今岁久风俗奢靡人心怠玩上下因循惟务苟且所以祖宗旧章成宪奉行未至多致废弛加以冗官太滥宗室位多赋重役繁官贪吏暴而民愈不胜其困矣是盖世道之使然也若非修举以复其旧何以重裕而保无虞仰惟皇上聪明英武大度宽仁总揽乾纲励精图治数召大臣咨询化理此诚大有为之君也其于修复祖宗之旧制奋振一时之纪纲以臻尧舜之治夫何难哉惟在圣心一转移之间耳臣荷国厚恩五十余年滥居六卿之长叨任三孤之首铨衡人物固臣职掌寅亮天地亦臣责任军民利病屡尝敷陈仰荷圣明多见采纳兹奉勅旨广求谏言臣有所闻若不悉心条陈实有以负皇上知遇之恩而孤勉留之意也故不揣鄙陋谨以祖宗旧制所当修举及军民利害所当兴革而有裨治道条成十事上尘圣覽伏乞俯赐施行宗社生灵不胜幸甚为此开坐具本谨题请旨

计开

一汰冗员以节国用

切惟唐虞稽古建官惟百内有百揆四岳外有州牧侯伯庶政惟和万国咸寧夏商官倍亦克用又至周风气渐开人文日着然考其建官亦不过周官所载古人立政不在官职之多惟在得人任用是以政不繁而民不扰嗣是而後历秦汉隋唐以及宋元中间沿革虽有不同而官职之增未至甚繁迨至我朝奄有区夏地广事殷设官虽盛在京大小衙门官员各有额数内

外相维体统不紊故当时事不废而民不困奈何承平日久政务日繁在京在外添设官员十之三四然此或因钱粮赋税军器河道事当专任或因地方学校马政水利人贵责成无非上体朝廷下安百姓而其俸禄之给民已不堪今各处宗室已至三十余府而郡王将军仪宾不下千余况各王府大小官员亦该一千五百有奇军职一至十万之上其禄米俸隶折色等项岂止数十百万无非朝廷贡赋之常数天下小民之膏血今在上者蚕食如此之衆则天下之民安得而不困且乏哉查得近年以来儉人白丁专事奔竞或假技艺为梯阶或以货贿为蹊径陆续传奉乞陞大小官几至千员通计所食俸粮动至万余石折色隶银且及数万两夫以朝廷有限之财供此庸辈无益之用圣政为之少亏士类因之解体况今敌寇窥边灾异迭见加以各处盗贼生发地方未寧若不预为节省储蓄万一仓卒有事军国之需岂能遽办本部已尝二次将冗官当革者上请定夺至今未蒙圣断伏望皇上以节财为国家之首务以冗官为时政之大弊乞将前後传奉乞陞人员容臣本部再行备细开具上请断自宸衷或革去冠带仍应原役或姑与职衔住支俸隶其余无益於事而滥支俸隶者行令间住天下衙门添设布按二司并府州县参政参议副使僉事府同知通判州同知县丞主簿等官本部会同各部都察院大理寺通政司六科十三道掌科掌道官从长计议酌量裁革庶官不冗滥而财不妄费矣一育人材以备任使

切惟人君莫先於图治图治莫先于育材育材必资于学校学校者人材之所自出也且一代之材自足一世之用惟在作养之何如耳若养有素问学必博心术自端以之修政而政无不举以之立事而事无不立自无乏材之叹一代之急务又岂有重于此哉粤昔三代之时人无不学而所学者穷理正心之要所讲者仁义道德之源所习者修齐治平之道一旦以备公卿大夫百执事之选则其所行皆此素定其所施张不待閱习而後能以之赴难则不爱其死随遇而施皆称其任所以人材济济而治隆俗美也及周之衰下逮汉唐虽有大贤名儒才负经济惜乎其道不得大行而治不古若也天啓皇明我太祖高皇帝平定天下之初修武之余即兴文教於天下府州县皆设学校慎选师儒以教育人材三年开科取士务得明体适用之才博古通今之士使内外任事有司之官悉由科目出身所以人才辈出任用不乏至宣德年间学校渐为废弛正统初大臣建议於南北直隶并十三布政司各设宪臣一员以专提调颇为有益奈何近年以来提调官用心作兴者固多虚应故事者亦有况教官多货殖以营利期考满以陞官生员成材者自肯读书其余者则苟延度日不知性理为何物经济为何事比得岁贡年已五十又因边方多警许其纳银地方荒歉许其纳粟俱得入监既为监生再不务学此大坏人才之一端况各年上银纳粟监生本部聽选者尚有数千余名虽年少举人岁贡监生亦与彼挨次历事上选之後又待十数年方得选用阙少人多取选未到精神渐衰銳气已无此淹滯人才之大弊也惟成材生员幸得入科偶合程度即为中式既仕之後安於小成而无仕优则学之功识见未广经济少充所以本部每於推举京堂并方面官之际常以得人为艰且今之人才惟藉进士举人三年之间除为守令者不过二百余人固可资其安养黎庶其余俱系年老并纳粟之辈欲望赤心报国而福泽苍生岂可得乎盖人才盛衰国家之治乱安危系焉必须申明振作方可得其真才如蒙乞勅该部转行浙江等十三布政司并南北直隶提调学校御史副使等官各严督所属府州县学教官各将本管廩增生员教以性理之学养其心术之正仍通行严加考选果系成材累经科举年未五十者增广生能作经书义资质俊秀堪为後日之用者俱存留在学教养廩膳五十以上不能科举增广四十以上不通文义者宜

遵勅諭內事理量为处置使人才不至于久淹教养不视为故事仍密访各学生员平昔孝友着闻又不作非为者为一等虽不善於作文而谨礼法者为二等造册在官则善者知所劝不善者知所惩而自过日迁于善矣是亦三代教养人才之一端也提督官仍每季于四书本经內每府州县各出题目务关性理四书三篇经四篇论策各一道按季预先发去令其作文周而复始不一二年间经书题目出之始遍性理既明心术自正如此作养十数年後人才必盛於往昔而庶官不至於乏人矣

一恤百姓以固邦本

切惟自古人君之有天下未尝不以爱养斯民为首务也盖民惟邦本本固则邦寧所以供军国之用者资于彼所以祀飨天地宗庙者资于彼朝廷之上宫闕之內凡百之需无一而不资于彼焉故成周以仁爱养民传世三十而历年八百是知民者诚有天下者之所当重也仰惟我太祖高皇帝膺天眷命奄有万方惓惓以仁爱养民凡遇灾伤即免税粮虽丰收之年度其仓廩有余之处亦量蠲免地亩税粮什一而税凡一应供用果品牲口顏料等项俱於粮石內免粮买办未尝分毫重科于民视彼成周尤为过之列圣相承咸遵是道所以人民殷富而天下宴然自成化年来科派不一均徭作弊水马驿站之克害户口盐钞之追徵加以柴薪皂隶银两砍柴擡柴夫役与夫买办牲口厨料夏秋税粮马草每省一年有用银一百万两者少则七八十万两每年如是所以百姓财匱力竭而日不聊生也一遇荒歉饿殍盈途盗贼蠭起若不痛加减省大为苏息诚恐将来之患有不可救者矣如蒙乞?户部将天下买办并均徭各照地方从长计议书为一定之规行令永为遵守及将洪武年间原报食盐户口通行各该布按二司委自分巡分守并直隶府州各委佐贰官员亲诣所属州县通吊户口文册备查洪武年间原报食盐户口数多今消耗数少者着实减去此先户口数少今殷富户口数多者量为增添十分贫难下户免其报口务足原数每三十年一次造报及一应革弊良法宜从举行以苏民困而固邦本仍乞勅礼部行查光禄寺见今收贮岁用牲口价银如果数多时值收买比之往年价值果贱将????去各处原定价银酌量再去减去若干行令作急徵收银两依限解部转送光禄寺交收随时收买应用不致除欠于人凡百药材等项不系上纳本色者一体减价纳银庶供用不误而民蒙其惠仍乞勅兵部将民间水马二站及递运所马价舖陈工食银两数目及合用廩给口粮各学斋夫膳夫俱定为则例通行天下遵守并将养马地方或论地免粮或俵丁朋合者备查节年奏准事例再行斟酌画为定例务在均平南北两便使民不受害而马无所亏仍乞勅工部今後凡內府????出买办木植顏料皮张等项查照往年奏准事例估计太多者具奏量减其数其成造军器弓箭弦条通查在京该库收贮有余者量免成造裱袄袴鞋出征军士多不关领亦暂且免????折银及不系急用之物俱要斟酌停止庶财不妄费而民困少苏矣

一清屯田以复旧制

洪惟我太祖高皇帝平定天下之初法古为治首定民田验亩起科以备军国之用次定屯田上纳子粒以给军士之食此我朝一代紧要制度行之万世而不可废者也故工部设屯田一司专掌屯军牛具犁铧耜齿等项彼时天下卫所军士边方去处七分下屯三分守城腹里去

处八分下屯二分守城虽王府护卫军人亦照例下屯每屯军一名有拨屯地一百亩者五十亩者或三二十亩者所收子粒内除一十二石准作本军月粮仍纳余粮子粒六石上仓所以各卫所仓廩充实红腐相因而军士无乏粮之虞迨我太宗文皇帝其于屯田尤为注意创置红牌事例示以激励良法册籍明白无敢欺隐者不知始自何年屯田政废册籍无存上下因循无官查考以致卫所官旗势豪军民侵占盗卖十去其五六屯田有名无实所以各该卫所军士月粮有一二年不得关支者近因灾异该廷臣会议奏准差给事中御史并户部官一员请勅前去南北直隶浙江等布政司并两京会同清查各卫所屯田随该户部郎中等官王勒等将清查过在京并在外保定等卫所屯田顷亩及该子粒数目奏行户部会官计议定夺臣因看得本官所奏清出在京在外卫所屯田彼人侵占等顷共四万一千余顷该徵子粒四十万八千余石中间尚有未能清出者以其未知某卫所系洪武年间旧设某卫所系南京并口外调来一例清查又多委有司官员踏勘下人作弊以此未得其详不能清足原额其南京并南直隶江西等处卫所屯田清出者尤少况今军士月粮累岁不得关支而归怨於朝廷势官豪军侵占屯田而久享厚利军士嗟怨人心未平若不再行查册设法清理则占地之家终为己业而屯田之制终未得复将来无所凭据军士月粮何从仰给事之所重莫先於此如蒙乞?该部一面咨行南京户部於後湖册库内检查洪武永乐洪熙年间屯田黄册一面行查两京卫所某系旧卫某系新设某系各处调来某卫所几分下屯该地若干顷但系屯田一应事例通查明白仍查先差官员已行回报未足原额数多者并未经清查去处各再差官请勅前去设法清查若清出七八分去处不必差官止请?巡抚都御史督令都布按三司管屯官员清查务足原额方许造册回京户部候各处清查完日通行计算停当仍仰各该卫所备造文册户部及都布按三司并该卫所各收一本仍造黄册一本齎送南京户部转发後湖官库如法收贮每十年一次照民册事例造缴庶使册籍明白将来有所持循而祖宗旧制不致废坠矣

一重盐法以备急用

切惟盐课者国家之重事民生一日而不可缺者以之备紧急之军饷以之救凶荒之民命诚有国者之大利济时之急务也各处盐课两淮为急若使法不严而利归于下人必致用不足而患贻于不测所以历代相因必重其法仰惟我朝建制之初其於盐法尤为严重行盐各有地方贩卖不许越境势要中纳者有禁例军民私贩者有重刑所以盐法通行无敢沮坏至宣德正统年间盐法渐弛朝廷屡命内臣同在京堂上官员前去清理祛除奸弊惩治豪强使存积盐课常有数十年之用或遇紧急用兵缺乏粮饷卒不能至或地方水旱灾荒军民缺食乏粮賑济方才召商中纳粮米赖其飞挽以备急用上纳完足通关激剖就给勘合随到随支得利数倍所以客商乐于中纳而缓急得其所济此我朝盐法之定规也自成化年间以来有乞恩求讨者有织造支用加以两京往来势要船只夹带私盐数多又况行盐地方之不拘私自贩卖之无禁虽有中者及至到边多不上纳粮料止是折收银两一遇紧急缺粮复命大臣前去督理重复劳民买运所以祖宗盐法坏之极矣若不通行整理诚恐有误大事如蒙乞勅户部通查盐法始末旧规并今日废坏之由径自处置停当上请定夺务俾盐课有余而缓急得济法令严明而奸弊革除紧急之军饷不致有误饥荒之民命赖有所活法定之後永远遵守凡一应势要之家权豪之人敢有乞恩沮坏者计六科十三道官指实劾奏皇上断自宸衷必置于法庶祖宗旧制不至於废弛军国重务弗被其沮挠矣

一广储蓄以备凶荒

切惟气数流行不能无水旱之灾思患豫防不可无豫储之备盖有备则无患也故虽尧汤不免水旱而尧汤之民不至甚病者以其有备也仰惟我太祖高皇帝笃意养民其于备荒皆有定制天下州县悉出官钱籴穀各於四乡置仓收贮以时歛散虽遇凶荒而民藉以安此万世之利也历年既久奸弊日滋豪猾侵渔谷尽仓毁稍遇凶荒民无所赖正统初大臣建议该户部覆奏选差廉能干济京官请分往各布政司督同司府等官通行整理修复四仓或出库藏官钱收买或劝殷富大户出纳以复祖宗旧制而民实有赖焉奈自正统十四年以後敌寇犯边天下自此多事而四仓之粮又为之废弛矣至成化七年宪宗皇帝时各该巡抚都御史督令都布按三司官将原设四仓设法积粮三年之内务责成功成化二十年复降巡抚官举行天语叮咛至为详悉彼时各官亦仰体圣意用心整理仓粮颇积至成化二十一年河南陕西四川大遭荒旱之灾前积仓粮不能赈济人民死亡流移者十之四五而四仓之粮又为之一空矣以後虽有措置之粮多被看仓人等侵盗抵换所存者糠粃谷稻一遇大荒动经差遣大臣往彼赈济不卖官鬻爵则上纳监生吏典所得无几而军民存活者少皆由所蓄不多而赈济不敷也近日淮扬苏湖浙江乃其明验况今承平日久生齿日繁颇大州县人口百余万极小州县亦不下数十余万口若非大为储备遇荒岂能赈济坐视死亡实所不忍仁政所重莫此为先如蒙乞勅该部查照洪武年间创置四仓旧制及列圣降勅整理修复之意从长计议作何处置创为久远洪规使四仓之粮随其州县大小人口多寡遇荒足穀赈济不致失所其余歛散关防良法美意宜从径自具奏上请定夺庶储积有备而遇灾无虞矣一抚流移以正

切惟户口以版籍为定人民以抚字为先民虽有流移法贵乎招抚若流移者不能招回则见在者日见消耗而军匠埋没者多矣我朝洪武初招抚流民俱有定法彼时人民安业无多逃亡遇有灾荒流移他所者所司即委佐贰官员带领各里里甲分投前往有收去处寻访招抚带领回还重加存恤或给与鸡豚或量免税粮苏息数年方当差役窝藏流民者有重罚隐占不报者有严禁所以流民易於复业而版籍不至於有亏军匠不致於埋没此诚安民之良规也迨至宣德正统天顺成化年间民困财竭一遇大荒流移过半上司不知行文有司不行招抚任彼居住诡冒附籍南方州县多增其里图北方州县大减其人户军匠消耗率由於此年远者卒难得回近逃者尚可招抚若不申明旧制着实举行诚恐数十年後逃移税粮并於见在人口陪纳日加困苦无以聊生诚非治道之所宜也乞户部通行陕西山西河南山东北直隶巡抚都御史各行所属大小州县各查自正统元年以至弘治十六年某州县逃移人口共若干曾经招抚复业若干户一向未曾复业若干户及行湖广四川南直隶巡抚官亦通行所属州县各查某州县安插某布政司某州县人口共若干军匠民籍若干添设若干里图各州县备造文册俱缴送巡抚官处咨送北方前项布政司巡抚官即行所属州县查对相同委有前项逃移人口仍各差佐贰官员带领里老甲首前去各该州县关取如已成家业者分房前去承种田地办纳粮差其余原在彼居住者听从其便此外别有招抚良法宜从具奏施行如此庶流民复其原业而版籍不至于大亏矣

一革大弊以苏军民

照得洪武年间建都金陵一应京储四方贡献蜀楚江西两广俱顺流而下不二三月可至京师福建浙江直隶苏松等府虽是逆流地方甚远不一二月可抵皇都北方赋税止供各边不劳远运所以民不受害而得遂厥生迨我太宗文皇帝迁都北平其南京并各处进贡方物数少尚未有马快船只之差至宣德正统年间以後或装载荐新品物及南京所造筛簸等项用船数多所过州县动拨人夫千百名其夫俱系附近州县卫所出办银两雇覓少则用银十数余两多则三五十两一年之间自仪真抵通州所用雇夫等项银不下十数万两俱系小民膏脂而不系赋税洪武年间里河军民未尝遭此困苦来京马快船只其弊固多而进鲜者其害为甚且进鲜乃朝廷敬奉祖宗之意固不可阙今所进鲜物若青梅小竹笋莲藕苔菜宣州梨盖因太祖高皇帝南京践祚之时所用故犹进奉供荐今京师果品菜蔬雪梨青杏比之南京所产者其味尤佳随时供荐亦可将敬又奚待于南京者臣任南京兵部尚书之时备知内府针工局递年将在南京内官内使所用铺陈衣服该用绢布俱于在京该库关出用马快船装载差内官或内使管运前去南京织染局染造差去官到彼俱支廩给下程一年该用银数百余两俱系上元等二县出办待其染完南京兵部复拨马快船装运来京南京内官内使者此中做成衣服铺陈仍关支绢布复用马快船只一同装载差官管运前去南京染造交割岁以为常此里河军民受害第一大弊也臣思天下之弊有大小有远近若弊之小而近者革之而远且大者不革岂能回天意而苏民困哉况里河实南北喉襟之地我朝鸿图亿万年若革河前项马快船之弊则军民蒙亿万年之利若前弊未革则军民受亿万年之害利害之间向背所系又况我列圣相承咸以爱养黎元为心虽皇上笃於大孝以奉祖宗但祖宗在天之灵悯念军民困苦亦必为之不怍伏望皇上将臣所言乞勤乙夜之览断自宸衷将前项荐新如青梅莲藕宣州梨苔菜之类于中量免进奉省少船只其余杨梅枇杷鲋鱼北方不产者照旧进奉供荐其两京内官内使合用该染布绢每年该局行移该部计筭一年该用若干数俱于南京该库交收该局每年预先奏行南京该部并南京守备太监再行查筭明白照数就于南京该库支送南京织染局染造完备该南京内官内使者就彼支与应用免其运来以省劳扰该在京内官内使所用者守备太监选差南京老成的当内官管运前来该局交收定为常例不许奏扰纷更其余若马槽筛簸之类止运竹木来京着落此间该衙门匠役编造应用仍乞勅南京兵部今後差拨马快船只务照奏准事例满船装载不许多拨沿途扰人庶马快船只减其多差而沿河军民免其复害之弊矣

一慎刑狱以重民命

切惟刑者所以禁暴乱防奸宄圣人不得已而用之故帝舜有钦恤之命周王有敬明之戒我朝列圣相承每下恤刑之诏而又特遣刑官出外审录皆所以体天心而重民命也但律文创自往古其来已远文义深奥非用心讲读者未能深晓初任刑官者视以为常莅官之後再不讲明问囚之际亦少推情止凭原勘情词间有失入人死罪在外惟按察司官出自法司颇知律意亦有忽略而不经心者至於推官理问断事等官其于律文犹不能知而问囚岂能皆得其当或有明知冤枉而不与辨明者亦有避嫌而故入重罪者比先年间布政司参政参议等官职专承流宣化俱不问理刑名近年以来有该巡抚巡按官接状批行问理者有自受词状问理者出脱轻罪者固有中间枉人至死者亦多臣每于秋後会同多官审录在京重囚情可矜疑者仰蒙圣断发落情有未明奏行再问者仍照原拟非故欲人之死盖取自安之道其他

府州县正官有等酷暴之徒逞一己之忿怒轻人命如草芥有犯该窃盗而即时捶死者有犯该鬪殴致死而问拟故杀者民之死于非辜者处处有之抚巡者不之禁两司官若不知小民含冤无所控诉伤天地之和召水旱之灾未必不由於此也如蒙乞勅三法司备载朝廷恤刑之仁悯惜人命之意戒飭司属务要讲明律意必至贯通晓畅凡问重囚参错讯鞫期得真情彼此具服方才拟罪送审审刑官尤宜用心详鞫毋拘于成案勿避其嫌疑使生者无冤而死者无憾以仰副圣天子恤刑之意仍乞勅都察院转行各该巡抚巡按官行令按察司并分巡等官凡遇问理重囚一体用心不许轻易致有枉抑今後布政司官不许受词自问刑名各抚按官亦不许批行问理其分守参政参议若有所属人民有告户?田土吏典民害事情许其接状咨行本司劄仰理问所问理其余行府问报大小衙门官员各要心存仁恕爱恤小民不许辄肆酷刑致死人命已告发者提问如律未发者指实罢黜毋事姑息纵令殃民庶刑罚不滥而民罔冤抑矣弘治十八年四月初三日具题

端肃奏议卷十一

卷十二

钦定四库全书

端肃奏议卷十二

明 马文升 撰

追?庸医用药非宜明正其罪事

照得弘治十八年四月二十九日该司礼监太监陈寛传奉大行皇帝圣旨朕偶感风寒欲调理数日暂免视朝该衙门知道钦此臣等连日问安至五月初七日忽闻圣躬升遐臣等五内分崩叫地号天不胜哀痛既而风闻原命医人用药非当之所误也虽九重深邃莫知其的伏思大行皇帝平昔节膳寡慾善养天和纵感风寒岂宜遽尔至此臣等哀恨尤深且朝廷设置太医院衙门访取天下名医授以大官养以厚禄又设御药房於内府严密之地尤选上等之医日支酒饭正为调理圣躬之用今臣等风闻之言内外相同臣子之恨何忍遽已伏望殿下早示睿断荐医并用药非宜有误圣躬官医人等合行拿送法司追究节次所用药饵有无当否拟罪如律上请发落庶上有以纾殿下痛悼之心下可少释军民无穷之恨臣等不胜哀悼之至为此会本亲齎谨具啓闻伏候令旨弘治十八年五月十二日会本具啓

厘正封赠事

切照我朝诸司职掌内一欸一两子当封从一高者妇人因其子封赠而夫子两有官亦从一高者盖言一人生二子俱任官当封其亲若长子官五品次子官七品当从其长子五品者封赠其亲是谓两子当封从一高者其妇人一子任官当封其母而父亦任官若夫之官五品子之官七品当从其夫之官而封赠其母若子之官二品父之官四品五品当从其子之官而封赠其母是谓夫子两有官亦从一高者此指嫡母而言一代定制开载甚明不知始自何年有父任尚书或侍郎都御史其次室所生子或中进士或由监生等项出身任郎中主事评事太常等寺典簿等官三年考满称职该封赠其生母当依母以子贵随其已之官品封赠今拟其从一高者往往将生母从其父之官不分存亡俱封赠夫人或淑人是以夫贵而封赠其妾非母以子贵受封之义也不可不为改正切惟致治莫先于伦理伦理莫先于名分必名分正而後伦理可明前项封赠殊为未当若不厘正诚恐因袭年久有紊旧制而貽讥後世合无今後若父任尚书侍郎都御史等官次室所生子或任郎中主事评事典簿等官三年考满称职请给诰勅该封赠生母者依母以子贵照已之官品封赠不许再行比例从其父之官封赠其母庶旧制不违人心允惬缘系厘正封赠事理未敢擅便谨题请旨弘治十八年九月十四日具题

重明诏信老臣以慎初政事

文选清吏司案呈奉本部送於吏科抄出吏科给事中安奎题近该御用监太监王瑞等题为急阙书篆人员事奉圣旨这急阙书篆人员吏部便访寻精通的七八人来看钦此该吏部题称自来内府各衙门所用杂流办事之人俱不由本部选送宜从本监径自访求能书之人应用等因奉圣旨还选取来用钦此续该吏部考试得吴一中等八名颇通楷书等字乞要转送御用监收用奉圣旨吴一中等八名并前革退李鼎等六名都送御用监通考优劣来说钦此又该吏部执奏要将吴一中等八名送去御用监收用李鼎等六名不必同送等因奉钦依还照前旨通送考试来说钦此钦遵仰惟陛下以英妙之年抚盈成之运涣颁明诏汰黜冗员一时仕路顿清宿弊尽革中外咸曰此圣天子维新之美政垂久之良法也夫何旬月之内率多变更且杂流之徒廉耻素无奔竞惯熟谓传乞固可得官遇裁革即该尽黜不若营谋吏部访取之名可为长久保身之计致令太监王瑞等题称书篆阙人误蒙准令吏部访寻并选取来用又将革退李鼎等六名通令送考虽该部执奏再三而陛下终未俞允使大臣垂首丧气谓掣肘而难行冗食依社凭城卒夤缘而得计臣愚以为吏部者朝廷黜陟幽明之司使既退复进则吏部为徒设矣大臣者陛下股肱心膂之寄使论列不行则大臣为备员矣诏旨者朝廷鼓舞羣下之术朝更夕改则诏旨为虚文矣矧诏旨一出布满寰宇所以洽上下之情者在是所以新天下之耳目者在是故凡继世之君必颁诏令以系人心然又必坚如金石信如四时使臣下有所持循而後可以言治否则视为泛常莫之信从不信不从政事隳废世道日趋于坏而不可救药矣陛下初嗣宝位天下延颈想望太平顾可徇左右交通之情进既黜冗滥之徒与诏旨自相背戾哉昔人谓南山可摇而此判不可移陛下忍令诏旨反一判之不若矣臣尝检阅冗员未尝不为之愧赧中间如双线匠之类亦得传官其与竈下养中郎将烂羊头关内侯何殊不意圣明之朝亦容有此如李鼎等亦系招收人匠之数滥叨俸禄已有年矣考其所能不过书篆弹琴一艺之微有之不足为重无之不足为轻不审何以克称圣心而有回天之力如此且吏部遵奉明诏裁革冗滥不下七百余员使李鼎等六名奸计得行臣恐幸门一开后即为例如御药房欲援引裁革之医士则曰修和阙人乞要考选内官监欲援引裁革之人匠则曰造作阙人乞要查取不知陛下何以处之方今朝政多阙边事孔殷灾异频仍府库空竭陛下自即位以来未见召一大臣访一大政顾乃于此不急之务冗滥之徒既责吏部以访寻又责吏部以送考使此?不独一时苟禄以容身直欲後日名正而言顺虽老臣说言累进不恤也虽诏旨废阁不行不恤也虽大体有损公论未愜不恤也然天下之事致谨于始犹恐鲜克有终以陛下新政之初谨始之际施为如此其欲终之尽美治之有成也难矣痛惟先帝崩逝今中外人心所赖扶持世道整顿纪纲遵守成宪三四元老大臣而已老成之士朝野蓍龟即此冗员一事陛下於老臣马文升之论列尚且置之不信拒之不从如此不知此外可信从者果何人哉臣闻执狐疑之心来谗贼之口持不断之意开羣枉之门近日文升执奏前事至於旬日留中不出臣仰测渊衷欲从文升之论则拂左右恳乞之私欲遂左右之私又非大公至正之道以故展转卒从前旨迟迟而出耳使事事如此将来羣小肆志贿赂公行驯致主威不振于上政柄潜移于下矣新政之累孰大于此况裁革冗员虽系吏部之职掌举正欺蔽实臣本科之攸司用是不忍緘默为陛下激切言之伏惟圣明俯纳臣言收回成命勅令吏部将李鼎等六名仍遵诏旨革退为民惟复拿送法司追究交通情弊以为将来之戒其吴一中等八名务照吏部所拟必候办事十年满日给与冠带再办事五年满日量除鸿臚寺序班仍前办事不必考满陞用着为定例以後若有夤缘传乞陞职者许该部及臣等指实参奏庶弊源永塞政体不亏上有以彰圣明纳言之美下有以遂老臣报国之心等因具题奉圣旨该

衙門知道欽此欽遵抄出送司查得近該御用監太監王瑞等題稱儒士李鼎等六名革退為民各不應役即今成造上用生活并寶纛龍旗龍床等項無人書篆乞勅吏部查照先年事例考取精通楷書篆書西番西天等字人員量送六七人赴監辦事等因具題奉聖旨這急闕書篆人員吏部便訪尋精通的七八人來看欽此本部查得李鼎等五名先因御用監招作諸曉楷篆西番西天等字并撫琴隨該工部參稱李鼎等既謂之舍人固非在監人匠之屬所習字業又非該監应有匠色混同招收不過他日傳奉之媒奏奉孝宗皇帝聖旨改作儒士御用監辦事甫及三年奏要此照儒士彭勉循事例授職又該本部參稱不應妄引事例合送法司問罪具題節該奉孝宗皇帝聖旨准與冠帶欽此及查得趙堦亦系傳奉之數俱各近奉明詔本部查奏革退為民今御用監成造上用生活合用楷篆等字人員宜從本監徑自訪取應用等因具題奉聖旨還選取來用欽此本部訪得在京官舍等項邢溥等五十七員名各諳曉楷篆等字考得數內吳一中等八名頗通前項字樣及議擬各人俱系白衣出身必候辦事十年給與冠帶又辦事五年量除鴻臚寺序班不必考滿別項陞用等因開坐具題奉欽依還照前旨通送考試來說欽此欽遵覆奏間今該前因案呈到部看得吏科給事中安奎所言大意欲遵明詔以革幸進之徒恤人言以謹傳奉之漸不使李鼎等復得進用而壞維新之政是亦本官職分之所當為臣等亦竊思之李鼎等不過書篆小藝其先以匠役招收後又改作諳曉楷篆西天等字已該工部參其為傳奉之媒續要乞授職事又該本部參其妄引事例之罪及今夤緣進用據其前後奔競情節比之其他一時傳奉陞官者又大有不同臣等執奏非與李鼎等別有讎怨固欲沮之但以皇上新政之始中外企望之時今乃因李鼎等五六小人撓亂使明詔不信于下物議騰沸于朝傳奉又開末流難禁蠹國致災實由于此關係治體誠非細故伏乞聖明留神省覽合無俯從諫官之議仍依臣等所言將李鼎等不必送考照舊為民其吳一中等八名本部送赴該監收考中者留用不中者亦從黜退其考中之數月支俸糧及辦事除官等項月日俱仍依臣等所擬以後若有夤緣陞職者許本部及科道官指實參奏拏問如此則皇上從諫之美可以追配祖宗用人之善可以益隆治道冗食自減而幸門少塞矣緣系重明詔信老臣以慎初政及節奉欽依還照前旨通送考試來說并該衙門知道事理未敢擅便謹題請旨正德元年二月二十六日具題